

The Islamic University of Gaza
Deanship of Research and Graduate Studies
Faculty of Sharia and Law
Master of Public Law



الجامعة الإسلامية بغزة
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
كلية الشريعة والقانون
ماجستير القانون العام

الجرائم الدستورية المرتكبة من رئيس الدولة
(دراسة تحليلية مقارنة بين النظام الفلسطيني والنظم
الديمقراطية والشريعة الإسلامية)

Constitutional Crimes Committed by
the Head of State
“An analytical Comparative Study Between the
Palestinian System, Democratic Systems and
Islamic Sharia”

إعداد الباحث

ساري عوني عبد الفتاح سعد

إشراف

الدكتور

عاطف محمد أبو هرييد

الدكتور

باسم صبحي بشناق

قُدمت هذه الدراسة استكمالاً لِمُتطلبات الحصول على دَرَجَةِ المَاجستير
في القانون العام بِكَلِيَةِ الشَّرِيعَةِ والقانون في الجَامِعَةِ الإسلاميَّة بِغَزَّة - فلسطين

جمادي الأولى/1442هـ - ديسمبر/2020م

إقرار

أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي بعنوان:

الجرائم الدستورية المرتكبة من رئيس الدولة (دراسة تحليلية مقارنة بين النظام الفلسطيني والنظم الديمقراطية والشريعة الإسلامية)

Constitutional Crimes Committed by the Head of State

“An analytical Comparative Study Between the Palestinian System, Democratic Systems and Islamic Sharia”

أقرُّ بأنَّ ما اشتملتُ عليه هذه الرسالة إنما هو نتاجُ جُهدي الخاص، باستثناء ما تمَّت الإشارةُ إليه حيثُما وردَ، وأنَّ هذه الرسالة ككلٍّ أو أيِّ جزءٍ منها لم يقدِّم من قِبَل الآخرين لنيلِ درجةٍ أو لقبٍ علميٍّ أو بحثيٍّ لدى أيِّ مؤسسةٍ تعليميةٍ أو بحثيةٍ أخرى. وأنَّ حقوق النشر محفوظةٌ للجامعة الإسلامية - غزة.

Declaration

I hereby certify that this submission is the result of my own work, except where otherwise acknowledged, and that this thesis (or any part of it) has not been submitted for a higher degree or quantification to any other university or institution. All copyrights are reserves to IUG.

Student's name:	ساري عوني عبد الفتاح سعد	اسم الطالب:
Signature:		التوقيع:
Date:		التاريخ:



هاتف داخلي: 1150

الرقم عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

التاريخ: 35/غ/2021/01/12
Date: 2021/01/12

نتيجة الحكم على أطروحة ماجستير

بناءً على موافقة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم على أطروحة الباحث/ ساري عوني عبد الفتاح سعد لنيل درجة الماجستير في كلية الشريعة والقانون/ قسم القانون العام وموضوعها:

الجرائم الدستورية المرتكبة من رئيس الدولة
(دراسة تحليلية مقارنة بين النظام الفلسطيني والنظم الديمقراطية والشريعة الإسلامية)

Constitutional Crimes Committed by the Head of State (A Comparative Analytical Study between the Palestinian System and Democratic Systems and Islamic Law)

وبعد المناقشة العلنية التي تمت اليوم الثلاثاء 28 جمادي الأولى 1442 هـ الموافق 2021/01/12م الساعة التاسعة والنصف صباحاً، في قاعة اجتماعات كلية الشريعة والقانون اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من:

.....
.....
.....
.....

مشرفاً ورئيساً

مشرفاً

مناقشاً داخلياً

مناقشاً خارجياً

د. باسم صبحي بشناق

د. عاطف محمد أبو هرييد

د. مؤمن أحمد شويديح

أ.د. ساهر إبراهيم الوليد

وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية الشريعة والقانون/قسم القانون العام. واللجنة إذ تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة دينه ووطنه.

والله ولي التوفيق،،،

عميد البحث العلمي والدراسات العليا

أ.د. بسام هاشم السقا

الملخص

أولي منصب رئيس الدولة في التشريعات المعاصرة اهتمامًا كبيرًا، فحمت التشريعات منصبه في تشريعاتها من دساتير وقوانين عادية، وأقرت مسؤوليته في الوقت نفسه إن ارتكب ما يحقق مسؤوليته الجزائية بموجب تلك التشريعات، في حين كان منصب رئيس الدولة في السابق محميًا بصورة مطلقة من المسؤولية الجزائية، ولم يعد ذلك مقبولًا في هذا العالم المعاصر بعد أن قطعت الشعوب مشوارًا طويلاً مريراً من الكفاح ضد الحكام والرؤساء والملوك المستبدين.

ومن مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وأن الجرائم التي تستوجب العقاب هي الجرائم المنصوص عليها في قوانين العقوبات إلا أن ذلك لا يمنع من النص على جرائم وعقوباتها بقوانين خاصة، وأن بعض الجرائم لعظيم ضررها يمكن للمشرع أن يوليها اهتمام كبير وبالغ بأن ينص عليها في الدستور.

ولأهمية المركز الذي يشغله رئيس الدولة تطرقت التشريعات بسرد الحالات التي يسأل فيها عن جرائمه وفق إجراءات تختلف عما هي مقررة للأشخاص العاديين، وبالتالي أصبحت مسؤوليته المنصوص عليها في الدساتير والتشريعات العادية هي مسؤولية من نوع خاص لخصوصية إجراءاتها.

وتتطرق هذه الرسالة للجرائم التي تضع رئيس الدولة محل المساءلة الجزائية وتبين هذه الجرائم وتبين الاختلاف بين التشريعات المقارنة في النظام الديمقراطي المعاصر في تناول هذه الجرائم والنص عليها.

Abstract

The position of the head of state has been given great attention in contemporary legislation which protected his position in its constitutions and ordinary laws, and established his responsibility at the same time if he committed what would recognize his criminal responsibility under those legislation. While the position of head of state was absolutely protected from criminal responsibility in the past, this is no longer acceptable in our contemporary world, as peoples have achieved great strides and fought a long and bitter path against tyrannical rulers, presidents and kings.

Based on the principle of no crime and no punishment except with a text, and that the crimes that deserve punishment are crimes stipulated in the penal laws, that does not, however, preclude the stipulation of special laws on crimes and their penalties, and that the legislator can give utmost attention to some crimes of great harm by providing for them in the constitution.

Because of the importance of the position that the head of state occupies, the legislation dealt with listing cases in which he is asked about his crimes in accordance with procedures that differ from what are prescribed for ordinary people, and therefore his responsibility stipulated in the constitutions and regular legislation has become a responsibility of a special kind.

This thesis deals with the crimes that make the head of the state subject to criminal accountability, clarifies these crimes, and points out the difference between comparative legislation in the contemporary democratic system in dealing with these crimes and stipulating penalties for them.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ

صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾﴾ [النمل: 19]

الإهداء

- إلى رسول الله محمد ﷺ المعلم الأول والرسول الأعظم، هادي البشرية والسراج المنير.
- إلى أقصانا مسرى رسول الله أولى القبلتين وأسرانا الأبطال القابعين خلف الزنازين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
- إلى روح جدي/ "عبد الفتاح" الراحل إلى السماء، له مني كل السلام.
- إلى والداي العزيزين، كل الحب لكما فأنتما فخري واعتزازي.
- إلى عبير الروح والجسد زوجتي الغالية، وولدي فلدة كبدي آدم.
- إلى أخي الدكتور/ محمد سعد في غربته كل سلام وتحية.
- إلى إخوتي وأخواتي جميعاً لكم كل حب وسلام.
- إلى أعمامي وعماتي وأخوالي وخالاتي أهديكُم محبتي، وأخصُ عمي الدكتور/ محمد عبد الفتاح سعد بغربته في ألمانيا، وخالي الدكتور/ ابراهيم محمود الصباغ بغربته في كندا.
- إلى أصدقائي إخواني ورفقاء دربي أعتز بكم دومًا، وأتشرف بكم فأنتم الوسام الذي أفخر به وأستند عليه بعد الله ﷻ.
- إلى كل من علمني حرفًا وكل من له فضل لإيصالي إلى هذه المحطة من محطات الحياة لكم مني كل حب واحترام وتقدير.

إليكم جميعاً أهدي حصيلة هذه الثمرة المتواضعة

شكرًا وعرفانًا وحبًا...

الباحث

شكر وتقدير

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا رب لك الحمد أن مننت علي ويسرت لي هذا العمل وقدرته وأعنتني عليه، فالحمد لله على تمام نعمه وكمال فضله.

انطلاقاً من العرفان بالجميل، وبعد شكر الله ﷻ، فإنه يسرني أن أتقدم بالشكر والامتنان إلى مشرفي الحبيبين الأستاذ دكتور/ باسم صبحي بشناق والدكتور/ عاطف محمد أبو هريبد اللذان زوداني من منابع علميهما بالكثير، واللذان مداني بتوجيهاتهما السديدة التي كان لها أكبر الأثر في إنجاز هذه الدراسة وإخراجها على أكمل وجه.

كما أتقدم بجزيل الشكر إلى أساتذتي أ.د. ساهر الوليد ود. مؤمن أحمد شويح أعضاء لجنة النقاش الموقرين على ما تكبدوه من عناء في قراءة رسالتي المتواضعة وإغنائها بمقترحاتهم القيمة، فجزاهم الله عني خيراً.

ولاً يفوتني أن أتقدم بالشكر الموصول إلى أساتذتي الدكتور/ تيسير إبراهيم عميد كلية الشريعة والقانون، والدكتور/ هاني عبد الرحمن غانم فقيه القانون الإداري وأستاذه، والدكتور القاضي/ عبد القادر جرادة فقيه القانون الجنائي، و النائب العام الفلسطيني الدكتور/ محمد نعمان النحال دكتور القانون العام ووكيل وزارة العدل سابقاً، والدكتور/ أنور الشاعر، والدكتور/ شريف بلوشة، والدكتور/ تامر القاضي لما كان لهم من يد عون وإسناد ونصح وإرشاد، لإخراج هذا العمل إلى حيز الوجود، سائلاً المولى ﷻ أن يجعله في ميزان حسناتهم.

وأسأل الله العليّ القدير أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعاً

وإن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا

والله وليّ التوفيق

الباحث

إنَّ بناءَ الأخلاقِ والعلمِ والمعرفة أولى من بناءِ الطوبِ والحجارة

الباحث/ ساري سعد

فهرس المحتويات

ب	إقرار.....
ج	نتيجة الحكم على الرسالة.....
د	الملخص.....
هـ	Abstract.....
ز	الإهداء.....
ح	شكر وتقدير.....
ي	فهرس المحتويات.....
1	مقدمة:
2	أولاً: المقدمة:
2	ثانياً: أهمية البحث:
2	ثالثاً: مشكلة البحث:
2	رابعاً: أسئلة البحث:
3	خامساً: أهداف البحث:
3	سادساً: منهج البحث:
3	سابعاً: هيكلية (تقسيم)
4	ثامناً: الدراسات السابقة:
5	الفصل التمهيدي: الطبيعة القانونية للقواعد الدستورية والجزاء المترتب على مخالفتها.....
7	المبحث الأول: الطبيعة القانونية للقواعد الدستورية.....
7	المطلب الأول: ماهية القواعد الدستورية.....
7	الفرع الأول: تعريف القواعد الدستورية:
7	أولاً: تعريف القاعدة القانونية:
8	ثانياً: تعريف الدستور:
9	ثالثاً: القانون الدستوري:
10	رابعاً: النظام الدستوري:
10	خامساً: القاعدة الدستورية:
11	سادساً: العرف الدستوري:

12	الفرع الثاني: أنواع الدساتير والقواعد القانونية:
13	أولاً: أنواع الدساتير:
14	ثانياً: أنواع القواعد القانونية:
15	المطلب الثاني: طبيعة القواعد الدستورية ومرتبها وخصائصها وتطورها
15	الفرع الأول: طبيعة القواعد الدستورية ومرتبها وخصائصها:
15	أولاً: طبيعة القاعدة الدستورية:
19	ثانياً: مرتبة القواعد الدستورية:
22	ثالثاً: خصائص القاعدة الدستورية:
26	الفرع الثاني: تطور القاعدة الدستورية:
26	أولاً: التطور التاريخي:
31	ثانياً: تطور الدساتير المتعاقبة على فلسطين:
36	المبحث الثاني: الجزاء المترتب على مخالفة القواعد الدستورية
36	المطلب الأول: الجزاء القانوني المترتب على مخالفة الدستور وقواعده
37	الفرع الأول: السلطة التنفيذية:
37	أولاً: الرئيس:
38	ثانياً: مجلس الوزراء (الحكومة):
38	الفرع الثاني: السلطة التشريعية:
39	الفرع الثالث: السلطة القضائية:
40	أولاً: المحكمة العليا بصفقتها الدستورية في المحافظات الجنوبية:
40	ثانياً: المحكمة الدستورية في المحافظات الشمالية:
40	المطلب الثاني: الجزاء الشعبي المترتب على مخالفة الدستور
41	الفرع الأول: الاعتراض الشعبي:
42	الفرع الثاني: الحق في مقاومة الطغيان:
44	الفصل الأول: جريمة الخيانة العظمى
46	المبحث الأول: مفهوم الخيانة العظمى
46	المطلب الأول: تعريف الخيانة العظمى
46	أولاً: الخيانة في اللغة:
47	ثانياً: الخيانة في الاصطلاح:
47	ثالثاً: الخيانة في الفقه القانوني:
48	رابعاً: الخيانة في الفقه الإسلامي:

المطلب الثاني: الخيانة العظمى في الدساتير	49
أولاً: الخيانة العظمى في الدستور الأمريكي:	49
ثانياً: الخيانة في الدستور الفرنسي:	50
ثالثاً: الخيانة العظمى في الدستور المصري:	51
رابعاً: الخيانة العظمى في الدستور العراقي:	53
خامساً: الخيانة العظمى في الدستور اليمني:	54
سادساً: الخيانة العظمى في القانون الأساسي الفلسطيني:	55
المبحث الثاني: أركان جريمة الخيانة العظمى.....	57
المطلب الأول: معيار تمييز جرائم الخيانة العظمى.....	57
أولاً: المعيار المادي:.....	57
ثانياً: المعيار الشخصي:.....	59
المطلب الثاني: الركن المادي لجريمة الخيانة العظمى.....	60
أولاً: السلوك الإجرامي:.....	61
ثانياً: النتيجة:.....	63
ثالثاً: علاقة السببية:.....	64
المطلب الثالث: الركن المعنوي لجريمة الخيانة العظمى.....	65
المبحث الثالث: الجهة المختصة بمحاكمة الرئيس عن الخيانة العظمى.....	66
المطلب الأول: إجراءات التحقيق	67
إقامة الدعوى الجزائية على رئيس الدولة:.....	67
أولاً: إقامة الدعوى الجزائية على رئيس الدولة:.....	69
ثانياً: الجهة التي تقوم بالتحقيق الابتدائي مع رئيس الدولة:.....	74
ثالثاً: القرار النهائي لجهة التحقيق الابتدائي:	79
المطلب الثاني: المحاكمة (التحقيق النهائي).....	85
المطلب الثالث: آثار الحكم.....	92
الفصل الثاني: الجرائم الدستورية الأخرى.....	98
المبحث الأول: جريمة الحنث باليمين الدستورية.....	100
المطلب الأول: مفهوم الحنث باليمين الدستورية.....	100
أولاً: مفهوم اليمين:.....	100
ثانياً: مفهوم الحنث في اليمين:	101
ثالثاً: الحنث في اليمين في الشريعة الإسلامية:.....	102

المطلب الثاني: طبيعة اليمين الدستورية والحنث فيها.....	103
أولاً: طبيعة اليمين الدستورية:.....	103
ثانياً: طبيعة الحنث في اليمين الدستورية:.....	104
المطلب الثالث: صيغ اليمين الدستورية والآثار المترتبة على الحنث بها	104
أولاً: صيغ اليمين الدستورية في الدساتير:.....	104
ثانياً: الآثار المترتبة على اليمين الدستورية:.....	111
المبحث الثاني: جريمة انتهاك الدستور.....	112
المطلب الأول: مفهوم انتهاك الدستور (خرق الدستور).....	113
الفرع الأول: مفهوم انتهاك الدستور (خرق الدستور):.....	113
أولاً: في اللغة:.....	113
ثانياً: في الاصطلاح الفقهي:.....	113
ثالثاً: في الاصطلاح القانوني:.....	114
الفرع الثاني: طبيعة انتهاك الدستور وحكمة تجريمه:.....	115
أولاً: طبيعة انتهاك الدستور (خرق الدستور):.....	115
ثانياً: حكمة تجريم انتهاك الدستور:.....	116
الفرع الثالث: تمييز انتهاك الدستور عن الجرائم الدستورية الأخرى:.....	117
أولاً: تمييز انتهاك الدستور (خرق الدستور) عن الخيانة العظمى:.....	117
ثانياً: تمييز انتهاك الدستور عن الحنث في اليمين الدستورية:.....	119
المطلب الثاني: أركان جريمة انتهاك الدستور.....	119
الفرع الأول: الركن المادي:.....	120
أولاً: مخالفة نص من نصوص الدستور:.....	120
ثانياً: تعليق الدستور:.....	121
ثالثاً: تعديل الدستور:.....	123
رابعاً: مخالفة فلسفة الدستور:.....	124
الفرع الثاني: الركن المعنوي:.....	124
المبحث الثالث: جريمة الرشوة.....	125
المطلب الأول: مفهوم جريمة الرشوة	125
الفرع الأول: في اللغة:.....	125
الفرع الثاني: في الاصطلاح:.....	125

126.....	المطلب الثاني: حكم تجريم الرشوة.
126.....	الفرع الأول: في تشريع الولايات المتحدة الأمريكية:
126.....	الفرع الثاني: في الشريعة الإسلامية:
126.....	أولاً: الأدلة من القرآن الكريم:
126.....	ثانياً: الأدلة من السنة النبوية:
127.....	ثالثاً: أنواع الرشوة في الشريعة:
127.....	المطلب الثالث: أركان جريمة الرشوة في دستور الولايات المتحدة الأمريكية.
127.....	الفرع الأول: الركن المادي:
129.....	الفرع الثاني: الركن المعنوي:
130.....	النتائج والتوصيات
130.....	أولاً: النتائج:
131.....	ثانياً: التوصيات:
132.....	المصادر والمراجع.

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

أولاً: المقدمة:

يرتكز النظام الدستوري الفلسطيني على مبدأ سمو الدستور، والذي يأتي لاشك أعلى السلم الهرمي، وهذا المبدأ يقتضي حتمية خضوع وامتنال الجميع في الدولة من مواطنين وسلطات للدستور، والذي يحل مكانه في فلسطين "القانون الأساسي" بشكل مؤقت، فلا أحد يعلو على الدستور وهذا ما جاءت به المادة "6" بأن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والأشخاص، ولما للدستور من أهمية فإنه من المسلم به حراسة مواده ونصوصه للحفاظ على النظام وسيادة القانون في المجتمع؛ ولذلك فإن من الضروري كفالة حماية هذا الدستور وضمان الالتزام بأحكامه وما خطه من حدود في حروفه ومواده، ونظرًا لأهمية الدستور فإننا سوف نتناول في هذا البحث بمشكلة الله مفهوم الجرائم التي تقع على الدستور من قبل رئيس الدولة، وأنواع هذه الجرائم، والجزاء والأثر المترتب على مخالفتها.

ثانيًا: أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في بيان الجرائم الدستورية التي تستوجب مساءلة رئيس الدولة في النظام الدستوري الفلسطيني، وإيضاح الآثار والعقوبات المقررة عليها.

ثالثًا: مشكلة البحث:

تتلخص مشكلة البحث في الإجابة عن السؤال الرئيسي التالي:

هل نظم المشرع الدستوري الفلسطيني موضوع الجرائم الدستورية المرتكبة من قبل رئيس الدولة في القانون الأساسي الفلسطيني أو في مشروع الدستور المستقبلي للدولة الفلسطينية، وبم يتفق والتنظيم الدستوري لهذه الجرائم في النظم الدستورية الديمقراطية؟

رابعًا: أسئلة البحث:

- 1- ما المقصود بالجرائم الدستورية المرتكبة من رئيس الدولة؟
- 2- ما هي أنواع الجرائم الدستورية المرتكبة من رئيس الدولة؟
- 3- ما الجزاء المترتب على ارتكاب الجرائم الدستورية من قبل رئيس الدولة؟
- 4- هل توجد مواد قانونية تنظم أحكام وآليات محاسبة الرئيس على جرائم الدستور في النظام الفلسطيني بما يتفق والأنظمة الديمقراطية المعاصرة والشرعية الإسلامية؟

خامسًا: أهداف البحث:

يهدف هذا البحث بشكلٍ أساسي إلى تقديم رؤية قانونية واضحة للمشروع الدستوري الفلسطيني بشأن تنظيم الجرائم الدستورية المرتكبة من رئيس الدولة بما يتفق والأنظمة الديمقراطية والشرعية الإسلامية، وكذلك بيان الإشكالات القانونية التي تترتب على ارتكاب هذا النوع من الجرائم.

سادسًا: منهج البحث:

سيعتمد الباحث خلال دراسته في هذا البحث على كلٍ من المنهج التحليلي والمنهج المقارن، وذلك من خلال استعراض الجرائم الدستورية في النظام الفلسطيني والنظم الديمقراطية القانونية المعاصرة والشرعية الإسلامية.

سابعًا: هيكلية (تقسيم)

وقد اعتمد الباحث هيكلية البحث التالية في معالجة هذا الموضوع، فتناوله في ثلاثة فصول:

الفصل التمهيدي: الطبيعة القانونية للقواعد الدستورية والجزاء المترتب على مخالفتها

المبحث الأول: الطبيعة القانونية للقواعد الدستورية.

المبحث الثاني: الجزاء المترتب على مخالفة القواعد الدستورية.

الفصل الأول: جريمة الخيانة العظمى

المبحث الأول: مفهوم الخيانة العظمى.

المبحث الثاني: أركان جريمة الخيانة العظمى.

المبحث الثالث: الجهة المختصة بمحاكمة الرئيس عن الخيانة العظمى.

الفصل الثاني: الجرائم الدستورية الأخرى

المبحث الأول: جريمة الخنث باليمين.

المبحث الثاني: جريمة انتهاك الدستور.

المبحث الثالث: جريمة الرشوة.

الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث.

ثامناً: الدراسات السابقة:

لم أعر على دراسة خاصة تتناول الجرائم الدستورية المرتكبة من قبل رئيس الدولة، حيثُ يعتبر مصطلح "الجرائم الدستورية" مصطلح جديد يتم تناوله لأول مرة والتطرق إليه بالدراسة والبحث بشكل دقيق في هذه الرسالة، ووجدتُ أطروحة دكتوراة وكتاب لنفس الباحث بنفس العنوان والمحتوى للدكتور اردلان نور الدين محمود عام 2012م يحمل عنوان المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية ويتناول في الفصل الثالث فيها الجرائم التي يُسأل عنها رئيس الدولة.

الفصل التمهيدي:

الطبيعة القانونية للقواعد الدستورية والجزاء
المترب على مخالفتها

الفصل التمهيدي

الطبيعة القانونية للقواعد الدستورية والجزاء المترتب على مخالفتها

تمهيد وتقسيم:

إن من المُسلَّم به تموضع القاعدة الدستورية قمة الهرم القانوني في الدولة، فهي تعلو ولا يُعلى عليها، وهي المصدر القانوني لجميع القواعد القانونية في الدولة، حيثُ تمنح الصفة القانونية لجميع القواعد المطبقة في الدولة، وعليه يجب أن تتمتع القواعد الدستورية بدورها بنفس الصفة التي تتمتع بها تلك القواعد، وهي الطبيعة القانونية.

وبين انقسام فريق من الفقهاء إلى: مؤيد لذلك باعتبار القواعد الدستورية ذات طبيعة قانونية، وفريقٍ آخر معارض؛ لرؤيتهم عدم توفر الجزاء في القاعدة الدستورية، وعليه ففي هذا الفصل التمهيدي سنتناول ذلك على النحو الآتي:

المبحث الأول: الطبيعة القانونية للقواعد الدستورية.

المبحث الثاني: الجزاء المترتب على مخالفة القواعد الدستورية.

المبحث الأول:

الطبيعة القانونية للقواعد الدستورية

إنّ دراسة الطبيعة القانونية للقواعد الدستورية تستوجب علينا إنزالها المنزلة الصحيحة، إذ لا بد من التطرّق والتعرّف على مفهوم القاعدة القانونية والدستور والقانون الدستوري والنظام الدستوري، وكذلك التعرف على أنواع الدساتير، ومرتبة القاعدة الدستورية بين القواعد القانونية، وطبيعتها القانونية، وتطور القاعدة الدستورية في النظم الدستورية عامة وفلسطين خاصة.

المطلب الأول:

ماهية القواعد الدستورية

لا بد لنا من التعرّض لبعض التعريفات لغةً واصطلاحاً وقانوناً حتى نقف على حدود المفهوم الدقيق للقواعد الدستورية.

الفرع الأول: تعريف القواعد الدستورية:

أولاً: تعريف القاعدة القانونية:

1- تعريف القاعدة لغةً:

القاعدة: هي الأساس وجمعها قواعد، وهي أسس الشيء وأصوله⁽¹⁾، وجاء اللفظ في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾⁽²⁾، وقوله تعالى: ﴿فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ﴾⁽³⁾، ومعنى القواعد في الآيتين السابقتين الأساس، فكل ما يُبنى عليه غيره يسمى قاعدة.

2- تعريف القاعدة اصطلاحاً:

والقاعدة: قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها⁽⁴⁾.

(1) معجم الوسيط، الجزء الأول، كلمة (قعد)، ص748، ومعجم الصحاح في اللغة والعلوم، كلمة (قعد)، ص940.

(2) سورة البقرة، الآية: 127.

(3) سورة النحل، الآية: 26.

(4) معجم الطالب، كلمة (قاعدة)، ص866.

3- تعريف القانون:

ما هو إلا مجموعة قواعد قانونية مجرّدة وضعت لتنظيم سلوك الأشخاص في مجتمع عن طريق السلطة العامة التي تجبر المخاطَبين بها على احترامها وتوقيع الجزاء على من يخالفها⁽¹⁾.

4- تعريف القاعدة القانونية:

القاعدة القانونية: هي مبدأ قانوني غائي يستهدف تنظيم السلوك الإنساني داخل المجتمع، وتوجيهه توجيهًا عامًا وملزمًا وفق نظام اجتماعي يتوافق مع الغايات والأهداف المترتبة في الضمير الجماعي العام لمجتمع معين⁽²⁾.

ثانيًا: تعريف الدستور:⁽³⁾

1- الدستور لغةً:

دُسْتُور / دُسْتُور مفرد وجمعها دَسَاتِير⁽⁴⁾، وهو القاعدة التي يُعمل بمقتضاها⁽⁵⁾، وهو الدفتر الذي تُجمع فيه قوانين الملك وضوابطه⁽⁶⁾.

ويعود الأصل اللُّغوي لكلمة دُسْتُور إلى اللغة الفارسية، حيث يُقصد بها معانٍ عدّة، منها: الدفتر، ومنها الإذن والترخيص، ومنها أيضًا الأساسي أو الأصل، ثم انتقلت هذه الكلمة إلى اللغة العربية حيث شاع استخدامها من منظور كونها تعني النظام السياسي أو نظام الحكم⁽⁷⁾.

2- الدستور اصطلاحًا:

ويقصد عادةً باصطلاح الدستور: الوثيقة القانونية التي تصدر عن هيئة طبقًا لإجراءات خاصة، تتضمن القواعد المتعلقة بنظام الحكم في دولة معينة في وقت معين⁽⁸⁾، ويترادف

(1) الخطيب، نعمان أحمد، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، ص440.

(2) النية، بشرى، المدخل لدراسة العلوم القانونية، ص2.

(3) لفظ كلمة دستور لم يذكر في القواميس العربية، حيث يرجح البعض بأنها كلمة فارسية الأصل ودخلت اللغة العربية عن طريق اللغة التركية، انظر الطماوي، سليمان محمد، النظرية السياسية والقانون الدستوري، دراسة مقارنة، ص99.

(4) معجم الصحاح في اللغة والعلوم، كلمة (دستور)، ص 312.

(5) معجم الوسيط، الجزء الأول، كلمة (دستور)، ص283.

(6) معجم المنجد في اللغة والأعلام، كلمة (دستور)، ص 214.

(7) فوزي، صلاح الدين، المحيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، ص516.

(8) البحري، حسن مصطفى، القانون الدستوري، ص60.

اصطلاحى الوثيقة الدستورية والدستور، وكذلك لابد من الإشارة هنا أن الدستور أوسع نطاقاً من القانون الدستوري.

3- التعريف القانوني للدستور:

الدستور قانوناً: مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد طبيعة النظام السياسي في الدولة وكيفية اشتغاله، كما تحدد شكل الدولة وشكل الحكم فيها⁽¹⁾، أما في فلسطين فلم تستخدم كلمة "دستور" إلا اعتباراً من سنة 1876م⁽²⁾.

4- الدستور الإسلامي:

يعتبر القرآن الكريم وهو الكتاب السماوي الأخير هو الدستور الإسلامي بشكلٍ عام وأساسي ولذلك يلهمُ المسلمين دوماً بالعبارة المشهورة "دستورنا القرآن"، وإن أول دستور مكتوب في التاريخ صاغه رسول الله ﷺ ويعرف "بدستور المدينة" أو "صحيفة المدينة" وكانت تحوي أحكاماً دستورية تعالج بعض القضايا الدستورية في ذلك الوقت الذي وضعت فيه، وتحصر مصادر الدستور الإسلامي بأربع مصادر وهي القرآن الكريم وسنة الرسول ﷺ وأعمال الخلفاء الراشدين ومذاهب المجتهدين⁽³⁾، وإن في الفقه الإسلامي مبادئ دستورية تفوق غيرها من المبادئ الدستورية، وهذا ما صرح به رجال القانون من غير المسلمين فضلاً عن المسلمين⁽⁴⁾.

ثالثاً: القانون الدستوري:

وحيثُ أن الفقه الدستوري تناول ثلاث معايير لتعريف القانون الدستوري، المعيار اللغوي، والمعيار الشكلي، والمعيار الموضوعي.

1- المعيار اللغوي:

طبقاً لهذا المعيار يعرف القانون الدستوري بأنه: مجموعة القواعد التي تنظم أسس الدولة وتحدد تكوينها⁽⁵⁾.

(1) فقيهي، محمد، النظرية العامة للقانون الدستوري، ص20.

(2) أول دستور مكتوب للدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد، حيث صدر بتاريخ 1876/12/2م، وكانت فلسطين ضمن الإمبراطورية العثمانية في ذلك الوقت.

(3) المودودي، أبو الأعلى، تدوين الدستور الإسلامي، ص7-9.

(4) النعمة، إبراهيم، أصول التشريع الدستوري في الإسلام، ص17.

(5) الشاعر، رمزي طه، النظرية العامة للقانون الدستوري، ص34.

2- المعيار الشكلي:

فالقانون الدستوري طبقاً لهذا المعيار يُعرف بأنه: مجموعة القواعد القانونية التي تضعها هيئة خاصة يختلف تكوينها باختلاف الدساتير، وتتبع في وضعها وتعديلها إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات القانون العادي⁽¹⁾.

3- المعيار الموضوعي (المادي):

يُعرف القانون الدستوري وفق هذا المعيار على أنه: القانون الذي يتناول تنظيم القواعد الخاصة بنظام الحكم في الدولة، وتنظيم سلطاتها الأساسية، وعلاقاتها المتبادلة، فضلاً عن العلاقة بين السلطة الحاكمة والأفراد⁽²⁾.

رابعاً: النظام الدستوري:

يقصد بالنظام الدستوري: ذلك النظام الذي تُخضع فيه السلطة نفسها لقواعد دستورية تحكم وسائل ممارستها، دون أن يكون في استطاعتها الخروج عن هذه القواعد⁽³⁾.

خامساً: القاعدة الدستورية:

حيث يرى الباحث أن القواعد الدستورية هي المكون لما يحوي الدستور بين دفتيه، حيث أن القاعدة القانونية متى وجدت داخل الوثيقة الدستورية أصبحت قاعدة دستورية، فالدستورية صفة تُمنح للقاعدة القانونية وقتما وردت بالدستور، وقواعد الحكم في الإسلام تمثل قواعد عامة دستورية نص عليها القرآن والسنة النبوية ويمكن صياغتها على شكل قواعد دستورية تمثل بمجموعها أسس النظام الدستوري في الإسلام⁽⁴⁾.

(1) الشاعر، رمزي طه، النظرية العامة للقانون الدستوري، ص 43 وص 44.

(2) المرجع السابق، ص 530.

(3) بشناق، باسم، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري مع شرح النظام الدستوري للسلطة الوطنية الفلسطينية، ص 190.

(4) ووردت حتى الآن بعض الاجتهادات لصياغة مشروع دستور إسلامي وهي كالتالي:

- المشروع الأول: للجنة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود - شيخ الجامع الأزهر.
- المشروع الثاني: انضجهُ الدكتور - مصطفى كمال وصفي.
- المشروع الثالث: أعدهُ المجلس الإسلامي العالمي الذي انعقد في ضيافة رئيس باكستان الرئيس "ضياء الحق" في 10 من ديسمبر 1984م.
- المشروع الرابع: أعدهُ المستشار الدكتور علي جريشة.

سادساً: العرف الدستوري:

عبارة عن عادات درجت عليها هيئة حكومية بموافقة غيرها من الهيئات الحكومية ذات الشأن⁽¹⁾، ويعتبر العرف المصدر الأول بل ويُعد أقدم مصدر للقواعد القانونية بصفة عامة ولقواعد القانون الدستوري بصفة خاصة، وللعرف دور كبير فيما مضى قبل أن تنتشر ظاهرة الدساتير المدونة أو المكتوبة حالياً، ولا زالت الدساتير غير المكتوبة موجودة حتى يومنا هذا وعلى رأسها دستور المملكة المتحدة ويسمى دستورها "بالدستور العرفي"⁽²⁾.

(1) مرجع سابق، النعمة، إبراهيم، أصول التشريع الدستوري في الإسلام، ص38.

(2) هناك فرق بين مصطلح "العرف الدستوري" ومصطلح "الدستور العرفي"

أولاً: الدستور العرفي: حتى قيام الثورتين الأمريكية والفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر كانت القواعد الخاصة بنظام الحكم في مجموعها تقريباً قواعد عرفية، أي قواعد غير مدونة أو غير مكتوبة في وثيقة رسمية بواسطة جهة أو سلطة مختصة، فقد كانت هذه القواعد تستمد من مجموعة العادات والتقاليد والسوابق التي كانت تتبعها السلطات المختصة في المجتمع بشكل متكرر حتى نشأ الاعتقاد بالزاميتها كقواعد دستورية، وقد كان من الطبيعي أن تنشأ القواعد الدستورية في الدولة عن طريق العرف حيث كان ذلك هو ما يتلاءم مع النمو التدريجي والبطيء لعناصر قيام الدولة في المجتمعات القديمة، وبعد دستور المملكة المتحدة النموذج المثالي بل وقد يكون النموذج الأوحده لهذا النوع من الدساتير في عالمنا المعاصر، وإذا كان العرف يعد المصدر الأساسي أو الرئيسي لدستور المملكة المتحدة، إلا أنه ليس المصدر الوحيد لهذا الدستور، حيث توجد إلى جواره بعض الوثائق الدستورية المكتوبة ومن أمثلتها:

1. الوثيقة العظمى Magna Carta الصادر عام 1215م والذي تضمن بعض التنازلات من جانب الملك للشعب الإنجليزي.

2. وثيقة الحقوق The Bill of Rights التي انتزعتها الشعب الإنجليزي عام 1688م من وليام الثالث.

3. قانون Habeas Corpus الصادر في عام 1679م، لإقرار الضمانات اللازمة لحماية الحريات الفردية. وعلى الرغم من أهمية تلك الوثائق الدستورية المدونة إلا أنها لا تشكل في حقيقة الأمر سوى مصدراً ثانوياً للدستور الإنجليزي الذي يعتمد بصفة أساسية على العرف الدستوري، حيث تنظم قواعد العرف الدستوري كيفية قيام البرلمان، واختصاصات مجلس البرلمان، وتحدد سلطات الملك والقيود المفروضة عليه.

وكما هو واضح فإن قواعد العرف الدستوري هي التي تلعب دوراً أساسياً في بناء الدستوري الإنجليزي حتى وإن كانت هناك وثائق مدونة أو مكتوبة إلى جوارها، إذ لا تشكل هذه الوثائق سوى استثناء يرد على هذه القواعد، الأمر الذي يوضح وصف الدستور الإنجليزي بالدستور العرفي.

ثانياً: العرف الدستوري: أما فيما يتعلق ببيان موضوع العرف الدستوري فهو يتكون من عدة نقاط كالتالي:

أ: تعريف العرف الدستوري: ينشأ حين تجري الهيئات الحاكمة على عادة معينة، في موضوع من موضوعات القانون الدستوري، ويقوم في ضمير الجماعة بوجوب احترام هذه العادة ويستقر في ذهن أفرادها أنها أصبحت قاعدة قانونية ملزمة.

=

الفرع الثاني: أنواع الدساتير والقواعد القانونية:

تتعدد صور وأشكال الدساتير في العالم من حيث الشكل الذي ترد فيه الدساتير والإجراءات المتبعة في تعديلها، ويمكن تقسيمها إلى: "دساتير مدونة، ودساتير غير مدونة"، و"دساتير جامدة، ودساتير مرنة".

=

ب: أركان العرف الدستوري: تتمثل أركان العرف الدستوري في ركنين: الركن المادي الركن المعنوي .

1. الركن المادي للعرف: يتمثل في اعتياد سلطة من السلطات العامة على سلوك معين، وهذا الركن يتمثل في العادة التي تنشأ من اتجاه السلطة الحاكمة نحو سلوك بعينه تجاه مشكلة دستورية معينة ويجب أن تستقر في اتجاهه ناحية هذا السلوك لمدة زمنية معقولة. وعلى ذلك يجب أن يتوافر في هذه العادة أي الركن المادي للعرف عدة شروط تتمثل في عمومية السلوك، وقدمه، واطراده، ومشروعيته.

- عمومية السلوك تعني ضرورة درج أغلب السلطات الحاكمة على هذا السلوك وعدم مخالفته، ومن ثم إذا كانت هذه العادة من صنع أقلية فإنها لا تكون الركن المادي للعرف الدستوري.

- وبالنسبة للقدم. فيجب أن تتبع السلطات الحاكمة هذه العادة لمدة معقولة يتحقق من خلالها الشعور بالإلزامية هذه العادة.

- أما عن الاطراد فهو يعني التعدد، ذلك أن واقعة واحدة لا يمكن أن تشكل الركن المادي للعرف، فإطراد واستمرارية الفعل يكون الركن المادي.

- أما بالنسبة لمشروعية العادة فذاك أمر لا خلاف عليه فالعادة التي تتشكل بطريق المخالفة للدستور المكتوب أمر لا يمكن أن يتحقق به الركن المادي للعرف.

2. الركن المعنوي للعرف: لا يكفي لقيام العرف الدستوري أن تعتاد سلطات الحاكم على سلوك معين، أو أن تحقق الركن المادي فقط بل يلزم علاوة على ذلك، تحقق العنصر المعنوي وهو الشعور بضرورة وجود هذه القاعدة وإلزامها، فذاك العنصر هو ما يحول السلوك من مجرد كونه عادة إلى عرف أي قاعدة قانونية مكتملة الأركان، ومن مقتضيات توافر هذا الركن للعرف هو تطبيق الجزاء عند مخالفة هذا السلوك.

والركن المعنوي للعرف هو الذي يميز بينه وبين العادات والتقاليد، ذلك أن العادات والتقاليد لا يكون لها ثمة إلزام من الناحية القانونية، أما القاعدة العرفية إذا ما اكتملت أركانها على الوجه المتقدم أصبحت قاعدة قانونية ملزمة.

أولاً: أنواع الدساتير:

1- الدساتير المدونة وغير المدونة:

يعتبر هذا التقسيم الأكثر شيوعاً من غيره، حيث أن الدستور في الدولة يعتبر مدون إذا كانت معظم قواعده الدستورية فيها مدونة، في حين يعتبر الدستور في الدولة عرفياً إذا كان معظم قواعده غير مدونة في الوثيقة.

وسواءً كان التدوين في وثيقة دستورية واحدة، أو عدة وثائق دستورية، يعتبر الدستور مدوناً، حيث أن الدولة ذات الدساتير تنظم فيها السلطة ويخضع فيها نظام الحكم مستمد من العرف الدستوري، ولكن تبقى هذه الدولة ذات دساتير مكتوبة، كون أن القواعد الدستورية في الغالب مدونة، ومن أمثلة ذلك: دستور الجمهورية الفرنسية.

وتعتبر الدساتير المدونة هي تلك التي تصدر قواعدها في نصوص يسنها أو يقرها المشرع في الوثيقة الدستورية⁽¹⁾، أما الدساتير غير المدونة "العرفية"، فيرجع وجودها إلى اعتماد العديد من الدول في تنظيم نظام الحكم والسلطات العامة على قواعد لم يجر تدوينها في الوثيقة الدستورية؛ إنما على قواعد من الأعراف والعادات الدستورية، والتقاليد، والممارسات الدستورية والسياسية التي استقرت وأصبحت تشكل مبادئ وقواعد دستورية، ويخضع له نظام الحكم والسلطات العامة في الدولة، ومثال على ذلك: النظام الدستوري البريطاني المستمد من الأعراف والعادات والتقاليد السياسية؛ لذلك يسميها البعض بالدساتير العرفية⁽²⁾

2- الدساتير المرنة والدساتير الجامدة:

إن تصنيف الدساتير إلى مرنة وجامدة يستند في الأساس إلى طبيعة الإجراءات المتبعة في تعديل هذه الدساتير، وذلك بالنظر إلى وجود أو عدم وجود أشكال معينة، أو إجراءات خاصة لتعديل الدستور تختلف عن تلك المتبعة في إصدار وتعديل التشريعات العادية⁽³⁾.

حيث أنه إذا كان هذا التعديل يماثل في إجراءات تعديل القوانين العادية الصادرة عن السلطة التشريعية فيعتبر دستوراً مرناً، في حين أنه إذا كان تعديله يتطلب ويقتضي اتباع إجراءات أكثر تعقيداً وتشديداً فيعتبر دستوراً جامداً⁽⁴⁾.

(1) أبو مطر، محمد عبد الله، القانون الدستوري والنظم السياسية، ص171.

(2) مرجع سابق، الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، ص507.

(3) البحيري، حسن، القانون الدستوري النظرية العامة، ص186.

(4) عبد الله، عبد الغني بسيوني، القضاء الإداري، ص373.

إذ فجمود الدستور هو الذي يضيف على القواعد الدستورية سموًا وعلوًا، ويهيئ لها مركزًا خاصًا وأسمى بين القواعد القانونية المختلفة، فتحتل المكانة العليا في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة، ويرى الباحث أن المشرع الفلسطيني قد أخذ بذلك في القانون الأساسي⁽¹⁾.

3- الدستور الشامل "الجامع":

ويُعتبر الدستور الإسلامي دستورًا شاملاً لكل أنواع الدساتير إذ يجمع بين "الدساتير المرنة والجامدة، والمدونة وغير المدونة".

والدستور الإسلامي يسمو على جميع الدساتير بقواعده ونصوصه الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لانطباقه بأحكامه وقواعده وصلاحياتها لكل زمان ومكان، إذ تتسم أحكام الدستور الإسلامي بالشمولية والربانية.

ثانيًا: أنواع القواعد القانونية:

1- القاعدة المكتوبة (المدونة) وغير المكتوبة (غير المدونة):

هناك تقسيمات متعددة للقاعدة القانونية، فقد تكون القاعدة مكتوبة، والقاعدة المكتوبة: هي تلك التي تضعها السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص بالتشريع، والتي تمتاز بالوضوح والتحديد الدقيق، أما القاعدة غير المكتوبة، فمصدرها الأساسي هو العرف، وهي وإن كانت تعبر عن اطراد عادة معينة لجهة معينة، إلا أن عدم الوضوح والتحديد هو أول ما يؤخذ عليها، الأمر الذي جعل من الصعب الوقوف على حقيقتها ومرادها الدقيق ومضمونها.

2- القاعدة الموضوعية والقاعدة الشكلية:

والقاعدة القانونية قد تكون قاعدة موضوعية أو قاعدة شكلية، فالقاعدة الموضوعية: هي التي تبين مصدر الحق، ومضمونه، وآثاره، والجزاء المترتب باختلاف طبيعة هذا الجزء، ومثل ذلك: القانون المدني، والتجاري، وقانون العقوبات العام، في حين تقتصر القاعدة الشكلية على بيان الإجراءات التي يجب اتباعها؛ لاكتساب الحق أو التحلل من الالتزام، كقواعد أصول المحاكمات المدنية والجزائية وقانون الإجراءات الجزائية.

(1) القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته لعام 2003، حيث صدر عام 2002 وجرى عليه تعديلات جوهرية عام 2003م، وكذلك تعديلات طفيفة عام 2005م، وهو بمثابة الدستور المؤقت، حيث اشترط في نص المادة (120): "لا تعدل أحكام هذا القانون الأساسي المعدل إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني".

3- القاعدة الآمرة والقاعدة المفسرة (المكملة):

والقواعد القانونية قد تكون أمرة وقد تكون مفسرة أو مكملة، والقاعدة الآمرة: هي القاعدة التي لا يجوز للأفراد أو للأشخاص الاتفاق على مخالفتها، وكل اتفاق يتم بخلاف ذلك يقع باطلاً، مثل: القواعد الواردة في قانون العقوبات، وقانون الأحوال الشخصية الخاص بالميراث والوصية، أما القاعدة المفسرة: فهي التي تنظم جوانب معينة يجوز للأفراد والأشخاص الاتفاق على مخالفتها.

المطلب الثاني:

طبيعة القواعد الدستورية ومرتبها وخصائصها وتطورها

بما أن القانون الدستوري ما هو إلا مجموعة قواعد قانونية بالمعنى الواسع، فعادةً تقتزن القواعد القانونية بجزء يترتب على مخالفتها ويكفل احترامها، وهنا يبرز التساؤل عن طبيعة الجزء المقر على مخالفة القواعد الدستورية والخروج عليها، وبين انقسام الفقه القانوني إلى آخذ بوجود جزء على مخالفة القواعد الدستورية، وبين فقه آخر منكر لوجود جزء مترتب على مخالفة هذه القواعد، وهنا يُثار ما هو طبيعة الجزء المترتب وبين فريقين سنبيين ذلك، وكذلك سنتطرق لمرتبة القواعد الدستورية بين القواعد القانونية والتشريعات في الدولة، خصوصاً في فلسطين، ويقضي ذلك التعرض لتاريخ تطور القواعد القانونية بشكل عام، وفلسطين خاصة حتى يومنا هذا.

الفرع الأول: طبيعة القواعد الدستورية ومرتبها وخصائصها:

احتدم الخلاف بين فقهاء القانون حول اعتبار الجزء ركناً من أركان القانون، وعنصرًا جوهريًا لا يتصور وجود القاعدة القانونية دونه أم لا، وقد امتد هذا الخلاف إلى القاعدة الدستورية، حيث يُثار التساؤل حول طبيعة القواعد الدستورية وهذا ما سنتناوله.

أولاً: طبيعة القاعدة الدستورية:

إن الركن الأخير من أركان القاعدة القانونية هو الجزء، ومن المعروف أن قواعد القانون الدستوري هي قواعد عامة ومجردة، وأنها قواعد اجتماعية، وفيما يتعلق باقتران القواعد الدستورية بجزء يقتزن بمخالفتها أو يفرض احترامها، فقد ثار خلاف حيث ذهب رأي فقهي إلى: القول بإنكار الصفة القانونية للقواعد الدستورية؛ لافتقارها إلى عنصر الجزء، بينما ذهب الرأي الآخر إلى: إضفاء القواعد الدستورية بالصفة القانونية.

1- الرأي القائل بإنكار الطبيعة القانونية للقواعد الدستورية:

ذهب جانب من الفقه من أتباع المدرسة الشكلية، وعلى رأيهم الفقه الإنجليزي جون أوستن John Austin (1790- 1859م) إلى: أن الجزء يجب أن يكون مادياً يأخذ مظهرًا خارجيًا يتمثل في العقوبة، أو الأذى الذي يقع على من يخالف القاعدة القانونية، أي أن الجزء يجب أن يتخذ صورة إكراه مادي يتم توقيعه على المخالف من جانب السلطات المختصة في المجتمع بما لديها من وسائل مقررّة لذلك⁽¹⁾.

وبالنظر لهذا التصور، نجد أن القاعدة الدستورية لا يترتب على مخالفتها، أو الخروج عليها توفر جزء في صورة الإكراه، لاسيما وأنه لا يتصور أن تعاقب السلطة الحاكمة؛ لأنها تمتلك القوة، فمن غير المعقول أن تضع السلطة نفسها موقع التطبيق، ويعرف الجزء وفقًا للمدرسة الشكلية بأنه: "الأذى الذي يمكن أن يوقعه صاحب الأمر ويلحق بمن يعصي ذلك الأمر"⁽²⁾.

وبما أن قواعد الدستور بالنسبة للمحاكم لا تزيد عن كونها مجرد قواعد آداب مرعية تحميها جزاءات أدبية بحتة؛ لذلك فإن قيام الحاكم بعمل مخالف للقانون الدستوري يجعله عملاً غير دستوري، ولكن لا يجوز وصفه بأنه عمل غير قانوني، وانطلاقاً من هذا فلا يمكن إضفاء صفة القانونية على القواعد الدستورية⁽³⁾.

إلا أنه يرى جانب من الفقه، وهو الغالب في أن الجزء ليس بالضرورة أن يكون مادياً، وبالتالي إن عدم وجود جزء مادي على مخالفة القواعد الدستورية، لا يعني أن تفقد طبيعتها القانونية.

ويؤيد الباحث ذلك، حيث أن القواعد الدستورية هي التي تمنح في الأساس صفة القانونية للقواعد القانونية الأدنى منها درجةً، ولما كانت الأصل وهي مصدر الصبغة القانونية للقواعد القانونية؛ فهي تتصف بالطبيعة والصفة القانونية، فمن غير المعقول أن تمنح القاعدة الدستورية صفةً ثم تنحل هذه الصفة عنها.

(1) البحيري، حسن، القانون الدستوري والنظم السياسية، ص 8.

(2) مرجع سابق، أبو مطر، محمد عبد الله، القانون الدستوري والنظم السياسية، ص 41.

(3) مرجع سابق، بشناق، باسم، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري مع شرح النظام الدستوري للسلطة الوطنية الفلسطينية، ص 193.

2- الرأي القائل بالطبيعة القانونية للقواعد الدستورية:

يعتبر أنصار المدرسة الموضوعية - الاجتماعية ومن روادها الفقيه الفرنسي "دوجي" "Duguit"، بأن السلطة الحاكمة، وإن تم التسليم بأنها لا تقوم بإيقاع الجزاء على نفسها في حالة مخالفتها للقواعد الدستورية، فإن ذلك لا يؤدي إلى انتفاء الطبيعة القانونية عن القواعد الدستورية، فالجزاء على مخالفتها القواعد القانونية لا يتمثل في الجزاء الذي يتخذ مظهرًا ماديًا، فكل قاعدة قانونية تحمل بين طياتها الجزاء الخاص بها، وإن كانت الصورة المعتادة للجزاء هي الجزاء المباشر الذي توقعه السلطة العامة، من خلال استعمال الإكراه، أو القوة، والجبر ضد المخالف⁽¹⁾.

ويذهب هذا الرأي إلى اعتبار القواعد الدستورية قواعد قانونية، وانقسم هذا الاتجاه إلى فريقين:

الفريق الأول: يعتبر قواعد القانون الدستوري قواعد قانونية، رغم عدم توافرها على عنصر الجزاء؛ لأن الجزاء غير ضروري لكي تكتسب القاعدة صفتها القانونية، بل يكفي الشعور لدى الكافة بأن القاعدة واجبة الاحترام.

الفريق الثاني: يعتبر قواعد القانون الدستوري قواعد قانونية يتوافر فيها عنصر الجزاء، ولكنه يختلف باختلاف نوع القاعدة الدستورية، وإنه ليس بالضرورة أن يكون الجزاء إكراهًا ماديًا فقط، حيث يرون أن الدساتير تتضمن ثلاث أنواع من القواعد: قواعد تتضمن تنظيم السلطات الثلاث في الدولة والعلاقة فيما بينها، وقواعد تتضمن حقوق وحريات الأفراد، وقواعد تتضمن توجيهات سياسية للهيئات الحاكمة⁽²⁾.

وخلص أنصار هذا الرأي بالطبيعة القانونية للقواعد الدستورية إلى أنه لا يشترط أن يكون الجزاء متمثلًا دائمًا في صورة إكراه مادي يتم توقيعه من جانب السلطة العامة في الدولة؛ وإنما يمكن أن يتمثل في رد الفعل الاجتماعي الذي يترتب على مخالفة القاعدة القانونية، فالجزاء يختلف باختلاف نوع القاعدة ذاتها، وتختلف صورته، وأنواعه بما يتناسب مع مضمون القاعدة القانونية، والمصالح التي يحميها، وترتيبًا على ذلك، فإن القاعدة الدستورية تتوفر فيها عنصر الجزاء، ويتحقق لها بالتالي جميع عناصر القاعدة القانونية⁽³⁾.

(1) مرجع سابق، أبو مطر، محمد عبد الله، القانون الدستوري والنظم السياسية، ص 42 وص 43.

(2) المرجع السابق، أبو مطر، محمد عبد الله، القانون الدستوري والنظم السياسية، ص 194.

(3) مرجع سابق، البحيري، حسن، القانون الدستوري والنظم السياسية، ص 10.

3- الرأي الراجح بشأن طبيعة القواعد الدستورية:

يذهب رأي غالبية الفقهاء في مصر -بحق- إلى أن القاعدة الدستورية هي قاعدة قانونية يتوافر فيها كل عناصر القاعدة القانونية⁽¹⁾.

فنجد أن القواعد الدستورية يتوافر فيها الخصائص التالية:

أ- **قواعد عامة ومجردة:** فهي بمجملها لا تتعلق بأشخاص بذواتهم أو وقائع بعينها، ومن المتعارف عليه أن القاعدة القانونية لا تفقد العمومية وإن تحددت دائرة فعلياً في شخص واحد (رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس المجلس التشريعي)، فهذه النصوص تنطبق على كل مَنْ يشغل المنصب حالياً، ومن يشغله مستقبلاً.

ب- **قواعد اجتماعية:** فهي تنظم في جزء منها علاقة الفرد بالدولة.

ت- **قاعدة ملزمة:**⁽²⁾ حيث يتوافر فيها عنصر الجزاء؛ إذ يترتب على مخالفة قواعد القانون الدستوري وأحكامه العديد من الجزاءات، والتي تأخذ صوراً وأشكالاً متعددة، منها: ما هو منظم، ومنها: ما هو غير منظم، والذي سيكون جزاءً منه محل البحث في هذه الرسالة، في الفصل الثاني والثالث.

فيما يتفوق الدستور الإسلامي بقواعده في القرآن الكريم والسنة النبوية بقواعده التي تتصف بأنها ربانية شاملة: وهذه حصراً لميزة قواعد الدستور الإسلامي والواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة عن رسول الله محمد ﷺ، وتمتاز كذلك بأنها واقعية وأبعادها عقدية وتعبدية.

ويرى الباحث بأن القواعد الدستورية تتمتع بالطبيعة القانونية الكاملة، لاسيما وأن الدساتير الديمقراطية الحديثة بدأت تتجه للنص صراحةً ضمن الدستور على جريمة خرق وانتهاك أحكام الدستور، وتُرتب وتُنظم جزاءات لهذه الجريمة، وأنه حتى في حال لم ينص

(1) مرجع سابق، البحيري، حسن، القانون الدستوري والنظم السياسية، ص 10.

(2) قواعد ملزمة كما الزام القواعد القانونية، فقانون العقوبات مثلاً تحرسه جزاءات رادعه وعقوبات زاجرة تحركها السلطة العامة متمثلة بالنيابة العامة، والقانون المدني فتحرسه فكرة الجزاء الذي يحركه إرادات الأفراد، وإن كان قانون العقوبات لطبيعة المصالح التي يحميها يتضمن عقوبات السجن والغرامة، فإن القانون المدني أيضاً يشمل صور أخرى من الجزاء تتضمن الفسخ والبطلان والتنفيذ العيني، وكذلك الحال بالنسبة للقانون الإداري الذي يتضمن جزاءات مختلفة تتفق وتناسب مع طبيعة المخالفات الإدارية كالتنبه واللوم والإنذار والحسم من المرتب.

الدستور على ذلك، فإن الرقابة الدستورية بإبطال كل ما هو مخالف، تعتبر جزءاً من نوع آخر بالإلغاء والإبطال، وكما أن ذلك قد تقرر في الإسلام بما يعرف بأنه "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".

ثانياً: مرتبة القواعد الدستورية:

إن الدولة القانونية تقوم على تدرج القواعد القانونية حيث تعتبر قواعد القانون الدستوري أسمى القواعد القانونية؛ فهي تحتل أعلى السلم الهرمي للقوانين وتأتي القواعد الدستورية غالباً في الوثيقة الدستورية إلا أنه تأتي في القانون الأساسي كـ بعض الدول ويختلف الفقه القانوني حول مرتبة مقدمات الدساتير وديباجة الدستور وما تحمله من أحكام ومبادئ:

1- الدستور:

وهو المترادف للوثيقة الدستورية، والذي يحوي بين دفتيه القواعد الدستورية، فكل قاعدة ترد فيه تسمى قاعدة دستورية، وحيث أنه يتميز عن التشريع العادي أو القوانين العادية من حيث القيمة القانونية⁽¹⁾.

والدستور مجموعة القواعد التي تبين كيفية إنشاء القواعد القانونية العامة المسماة بالتشريع، والتي قد تحدد -فوق ذلك- مضمون هذا التشريع على نحو إجمالي عام، فالمهمة الأساسية التي يقوم بها الدستور في البناء القانوني هي تحديده للهيئات القائمة على إنشاء القانون وبيان الوسائل والإجراءات التي يتم عن طريقها ذلك الإنشاء⁽²⁾.

2- مقدمات الدساتير:

وهي مترادفة لمصطلح ديباجة الدستور أو توطئة أو مقدمة، وحيث درجت العديد من الدول على الإعلان عن الدستور بمقدمة له، وغالباً ما تشمل العديد من المبادئ والقيم كإعلان وثيقة الدستور المصري لعام 2012م⁽³⁾، والقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003م وتعديلاته.

(1) دله، سالم، القانون الدستوري والنظم السياسية، ص 19.

(2) لزرق، حبشي، أثر سلطة التشريع على الحريات العامة وضماناتها، ص 34.

(3) الدستور المصري في عهد الرئيس المصري المنتخب د. محمد مرسي بعد ثورة 25 يناير، حيث جرى الاستفتاء الشعبي عليه بتاريخ 2012/12/15م والذي شمل ديباجة وثيقة الدستور والتي أكد فيها على عدة مبادئ (الشعب مصدر السلطات - نظام الحكم ديمقراطي - كرامة الفرد من كرامة الوطن - الحرية حق - المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع - سيادة القانون أساس حرية الفرد - الوحدة الوطنية فريضة، وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة - الدفاع عن الوطن شرف وواجب - الأمن نعمة كبرى - الوحدة أمل الأمة العربية - قيادة مصر الفكرية والثقافية).

ويُلاحظُ أن القضاء الفرنسي قد اعترف لمقدمة دستور سنة 1946م بالقيمة القانونية، وذلك منذ حكم محكمة السين المدنية الصادر في 22 يناير سنة 1947م، حيث قضت المحكمة بإلغاء الشرط الوارد في وصية سيدة إلى حفيدتها بإلغاء هذه الوصية إليها إذا تزوجت من يهودي، استنادًا إلى أن هذا الشرط مخالف للفقرة الأولى من مقدمة الدستور التي تؤكد على مبدأ المساواة بين المواطنين، وأكدت محكمة النقض هذا الاتجاه بحكمها الصادر في 27 مارس سنة 1952م، حيث استندت إلى الفقرة السابعة من مقدمة الدستور، وقررت أن إضراب العمال لا يعتبر بذاته سببًا لفسخ عقد العمل⁽¹⁾.

وحاصل القول: إنّ مرتبة مقدمات الدساتير تعادل مرتبة الوثيقة الدستورية التي وردت في بدايتها، إذ لا يُتصور أن نقسم ما ورد في وثيقة الدستور من قواعد إلى نوعين أحدهما يأخذ مرتبة أعلى من الآخر⁽²⁾.

3- القانون الأساسي:

وهي التشريع العادي، والذي يُسن من قبل المشرّع المكلف بتشريعه، وهو السلطة التشريعية أي المجلس التشريعي.

وفي فلسطين يعتبر القانون الأساسي دستورًا انتقاليًا أي مؤقتًا، وذلك حسبما ورد في ديباجة ومقدمة القانون الأساسي الفلسطيني، والذي نصّ على: "إنّ كَوْن هذا القانون الأساسي المؤقت قد شرع لفترة انتقالية مؤقتة"⁽³⁾.

ويقصد بالقوانين الأساسية أو التنظيمية أو العضوية إذا أخذنا بالترجمة الحرفية للتعبير الفرنسي (la loi organique)، مجموعة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية بتكليف من المشرع الدستوري (بنص الوثيقة الدستورية)، أو حتّى من تلقاء نفسه، وهي التي تتعلق بتنظيم السلطات العامة في الدولة، أي تتعلق بموضوعات دستورية بحكم طبيعتها أو جوهرها⁽⁴⁾.

يعدّ القانون الأساسي الفلسطيني المعدّل لسنة 2003م، الوثيقة الدستورية العليا للسلطة الوطنية الفلسطينية في الوقت الحالي، فهو بمثابة دستور لها للمرحلة الانتقالية؛ وذلك لكونه يحدد

(1) مرجع سابق، البحيري، حسن، القانون الدستوري النظرية العامة، ص 97.

(2) المرجع السابق، البحيري، حسن، القانون الدستوري النظرية العامة ص 99.

(3) مقدمة القانون الأساسي الفلسطيني المعدّل لعام 2003م وتعديلاته.

(4) مرجع سابق، دلّه، سالم، القانون الدستوري والنظم السياسية، ص 20.

طبيعة نظام الحكم الفلسطيني والمبادئ التي يقوم عليها، وينظم السلطات العامة واختصاصاتها، وحقوق الأفراد وحررياتهم الأساسية، والضمانات الدستورية لهذه الحقوق وتلك الحريات⁽¹⁾.

4- إعلانات الحقوق:

يأتي في بعض الدول نص أو إعلان عن الحقوق والحريات في وثيقة خاصة، وينقسم الفقه القانوني حول مرتبة إعلان الحقوق والحريات.

فقد ذهب اتجاه من الفقه، وعلى رأسه العميد ليون ديجي "leon Duguit" إلى القول: إنَّ لإعلان الحقوق قيمة أعلى من الدستور أو فوق-دستورية "Constitutionnelle Supra"، وبهذا قول العميد ديجي "Duguit": إنَّ للقانون ثلاث درجات، تعلو كل منها الأخرى: إعلانات الحقوق والقوانين الدستورية والقوانين العادية.

وذهب اتجاه آخر من الفقه، وعلى رأسه الفقيه "Raymond Carre de Malberg" إلى نفي أية قيمة قانونية لإعلانات الحقوق، ولا يرى فيها سوى قيم فلسفية وأخلاقية يمكن أن تُلهم المُشرِّع، ولكن لا تفرض عليه شيئاً، ولكن القسم الأكبر من فقهاء القانون الدستوري اتَّجهوا إلى القول: إنَّ لأحكام الحقوق نفس القيمة القانونية لبقية أحكام الدستور⁽²⁾.

ويعتبر إعلان الحقوق أحد الوثائق الدستورية المهمة التي تتضمن فلسفة المجتمع والأسس التي تحكمه، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحررياتهم في مواجهة السلطة، فهو عبارة عن "وثيقة تسجل فيها الدولة في أعقاب نظام سياسي جديد يختلف في أصوله ومبادئه عما سبقه أسس المجتمع الجديد والمبادئ والقيم القانونية والأخلاقية التي تحكمه، وبمعنى أدق، يبين فلسفة النظام السياسي الجديد ومبادئه وما للفرد من حقوق وما عليه من واجبات؛ حتى تسود الثقة والاستقرار بين الفرد والجماعة⁽³⁾."

5- المعاهدات الدولية:

تتمثل المعاهدات الدولية في اتفاق بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون العام (دول أو منظمات دولية).

(1) مرجع سابق، بشناق، باسم، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري مع شرح النظام الدستوري للسلطة الوطنية الفلسطينية، ص 290.

(2) مرجع سابق، دلّ، سالم، القانون الدستوري والنظم السياسية، ص 52.

(3) البحيري، حسن، القانون الدستوري النظرية العامة، ص 70 وص 71.

وقد عرفت المادة (2) من اتفاقية فينا المعاهدة بأنها: (يقصد بـ "المعاهدة" الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر، ومهما كانت تسميته الخاصة، يقصد بـ "التصديق" و"القبول" و"الموافقة" و"الانضمام" الإجراء الدولي المسمى كذلك، والذي تقر الدولة بمقتضاه على المستوى الدولي رضاها بالالتزام بالمعاهدة، وتناولت المواد (13،14،15،16) إجراءات التعبير عن رضى الدول بالالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها والانضمام إليها⁽¹⁾).

وفي فلسطين تحتل المعاهدات مرتبة أعلى من التشريع العادي وأدنى من الدستور⁽²⁾.

ثالثاً: خصائص القاعدة الدستورية:

تتسم القاعدة الدستورية بعدة خصائص تتعلق بمنزلتها وارتفاعها على القواعد القانونية الأخرى وثباتها، حيث ليس من السهل بمكان تغييرها كالقواعد القانونية العادية، وأن تخضع كل القواعد القانونية في الدولة للقواعد الدستورية فلا تخالفها.

1- سمو القاعدة الدستورية:

وردت فكرة سمو الدستور في أصلها النظري إلى كتابات مفكري العقد الاجتماعي في القرنين السابع عشر والثامن عشر، ثم ظهرت على صعيد الواقع بعد انتصار الثورتين الأمريكية والفرنسية⁽³⁾.

(1) اتفاقية فينا لقانون المعاهدات 1969م، نص المادة (2).

(2) حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (12) لسنة (2) قضائية المحكمة العليا "دستورية" وذلك في الطعن الدستوري (2017/4)، وجاء بالنص: "تقرر المحكمة بالأغلبية الفصل في المسألة الدستورية موضوع الإحالة بتأكيد سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الداخلية، بحيث تكتسب قواعد هذه الاتفاقيات قوة أعلى من التشريعات الداخلية، بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني، مع تمتع الأمم المتحدة ومؤسساتها بالحصانة من الإجراءات القضائية الوطنية"، **وجاء رأي مخالف من المستشار فواز صابمة** والذي نص على: "فإنني أرى الفصل في المسألة الدستورية المحالة، وسنداً لما استعرضته الأغلبية المحترمة التأكيد على سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الداخلية بما لا يخالف قواعد القانون الأساسي الفلسطيني، بحيث تكتسب قواعد الاتفاقيات الدولية قوة أعلى من قواعد التشريعات العادية وأدنى من الدستور (القانون الأساسي) بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب الفلسطيني في 2017/11/19م"، نشر في الوقائع الفلسطينية، العدد 138 بتاريخ 2017/11/29م.

(3) الطهراوي، هاني علي، النظم السياسية والقانون الدستوري، ص352.

إنّ مبدأ سمو الدستور سيظلّ نظريًا مالم يكمله مبدأ الرقابة على دستورية القوانين، وذلك للحفاظ على سيادة الدستور⁽¹⁾.

وعندما يتناول الفقه القانوني سمو القواعد الدستورية والدستور فإنهم يتطرقون لجانبين من هذا السمو، جانبًا موضوعيًا وآخر شكليًا، فالسمو الموضوعي يستند في علوه إلى موضوع القواعد الدستورية ومضمونها، والتي تتحدث بشكل رئيسي حول نظام الحكم في الدولة والسلطات الثلاث فيها بتشكيلاتها، وتحديد حدود اختصاص كلاً منها، وعلاقتها ببعضها البعض من جانب وبالأفراد من جانب آخر.

أما السمو الشكلي: فهو الذي يرتبط بالشكل والإجراءات التي توضع بها القواعد الدستورية؛ وبالتالي لا يتحقق هذا السمو الا إذا كان الدستور مكتوبًا وجامدًا، وبهذا يختلف من دولة لأخرى باختلاف الدستور فيها، والطرق والأساليب التي يوضع بها الدستور وطرق تعديله.

وستنظر للسمو من خلال:

أ- السمو الموضوعي:

ويتحقق سمو القواعد الدستورية وعلوها على ما عداها من القواعد القانونية من الناحية الموضوعية في كون الدستور هو الأصل والمصدر لكل نشاط قانوني في الدولة، فكان من الضروري أن يكون أعلى من جميع أشكال هذا النشاط.

وينصرف هذا السمو إلى علوية قواعد الدستور على القواعد القانونية الأخرى من ناحية الموضوع، إذ يعتمد الدستور إلى تحديد الفكرة القانونية السائدة وتنظيم السلطات وكفالة الحقوق والحريات، لذا لا يمكن للتشريعات الصادرة من البرلمان أو الحكومة أن تخالف ما ورد في الدستور⁽²⁾.

وبناءً عليه فإنّ السمو الموضوعي للدستور باعتباره القانون الأعلى في الدولة، يؤدي إلى ضرورة احترام الحكام والمحكومين للقانون، وأن أي تصرف يتم مخالفاً لهذا القانون أو خارجاً عنه، يكون باطلاً ومجرداً من أي أثر لفقدانه السند الشرعي له وبمعنى آخر، أي أن أي قاعدة قانونية لا تكون صحيحة إلا بالقدر الذي تلتزم فيه بالضوابط والحدود التي تُقرها القواعد الأعلى⁽³⁾.

(1) مرجع سابق، فوزي، صلاح الدين، المحيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، ص545.

(2) أحمد، سنبل عبد الجبار، مبدأ سمو الدستور وكفالة احترامه، دراسة تحليلية مقارنة، ص 278.

(3) المرجع السابق، ص300.

ب-السمو الشكلي:

يقصد بالسمو الشكلي وجوب اتباع إجراءات وأشكال معيّنة في تعديل الدستور، تختلف عن تلك المُتَّبعة في تعديل القوانين العادية، على ذلك لا يمكن الحديث عن سمو الشكلي في ظل الدساتير المدونة الجامدة، باعتبار أن الدساتير غير المدونة والمدونة المرنة لا تتمتع إلا بالسمو الموضوعي.

ويذهب جانب من الفقه، إلى أنّ السمو الشكلي (جمود الدستور): هو الذي يُضفي على القواعد الدستورية سموًا وعلوًا، ويهيئ لها مركزًا خاصًا أسمى من القواعد القانونية الأخرى، فتحتل المكانة العليا في سلم التدرج الهرمي والنظام القانوني للدولة.

وهنا تظهر التفرقة بين القواعد الدستورية والقواعد القانونية العادية، فهذا الجمود هو الذي يعطي للقواعد الدستورية مركزًا أسمى، ووضعًا أعلى بين ما عداها من القواعد القانونية⁽¹⁾.

ويحتل الدستور (القواعد الدستورية) قمة القواعد القانونية في الدولة، فهي التشريع الأعلى الذي يسمو على جميع القواعد القانونية الأخرى، ويساعد في ترسيخ معنى مبدأ الشرعية وإخضاع الحكام والمحكومين للقانون؛ لذلك فإنّ مبدأ سمو الدستور من خصائص الدولة القانونية؛ لأنه لا سبيل إلى تحقيق خضوع الدولة للقانون والتزام الحكام بقواعد عليا تحدد اختصاصاتهم وتُحدّد من سلطاتهم مالم تُهيأ للنصوص الدستورية مكانة عليا تسمو على هؤلاء الحكام، وتُخضعهم لأحكامها⁽²⁾.

ويرى الباحث أنّه بالنظر للقانون الأساسي الفلسطيني، والذي يعتبر دستورًا مؤقتًا نجد أنّه يتمتع بالسمو الموضوعي؛ لتناوله طبيعة نظام الحكم والنص على السلطات الثلاث واختصاصاتها، وكذلك يتمتع بالسمو الشكلي وذلك طبقًا لنص المادة (120)⁽³⁾.

(1) أحمد، سنبل عبد الجبار، مبدأ سمو الدستور وكفالة احترامه، ص 304.

(2) المرجع السابق، أحمد، سنبل عبد الجبار، مبدأ سمو الدستور وكفالة احترامه، دراسة تحليلية مقارنة، ص 286.

(3) القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، المادة (120) والتي تنص على: "لا تعدل أحكام هذا القانون الأساسي المعدل إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني".

2- ثبات القاعدة الدستورية:

وهي نتيجة مرتبطة بطبيعة الإجراءات والأشكال المتبعة في تعديل الدستور، والتي تُضفي عليه الجمود والثبات؛ نظراً لاختلافها وتعقيدها عما هو متبع في تعديل القوانين العادية⁽¹⁾.

وحيثُ أن الجمود المرتبط بالسمو الشكلي للدستور، لا يعني الجمود المطلق والأبدي؛ إنما يهدف لجعل الدستور عُرضة للتغير الدائم بيد الحاكم، وذلك من خلال النص على إجراءات خاصة لتعديله.

3- القواعد الدستورية (القوانين الدستورية) لا تُنسخ أو تُلغى إلا بقوانين دستورية مماثلة:

وحيثُ أن القانون الدستوري يحتل أعلى السُّلم الهرمي ويتسم بالعلو على ما دونه من القوانين، ويتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام؛ فبالتالي لا يمكن نسخ قواعده أو إلغاؤها إلا بقواعد وقوانين تحتل نفس المكانة والدرجة، أي بقانون دستوري مماثل.

ويترتب على ذلك، أن القوانين العادية لا يكون بمقدورها تعديل القوانين الدستورية؛ لأنَّ القوانين العادية تقع في مرتبة أدنى من القوانين الدستورية في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة فالقاعدة في هذا الخصوص أن القانون الأدنى لا يستطيع أن يُعدّل أو يُلغى قانوناً أسمى منه⁽²⁾.

4- التشريعات العادية يجب ألا تخالف القواعد الدستورية (الدستور):

يقتضي على السلطة التشريعية كمشرّع للقوانين وصاحبة سَنّ التشريعات، ومن السلطة التنفيذية والتي تمتلك جزءاً خاصاً من التشريع في بعض الحالات كالقرارات بقوانين⁽³⁾، ألا تخالف بتشريعاتها الدستور وقواعده، وأن تأتي منسجمة معه، وفي إطار أحكامه وسياقها ولا تخرج عنه البتّة، وهو ما يُعرف بدستورية القوانين.

وعلى ذلك قررت محكمة القضاء الإداري المصري: "إنّ الدستور فيما يشتمل عليه من نصوص وفيما ينطوي عليه من مبادئ هو القانون الأعلى الذي يسمو على جميع قوانين الدولة، فإذا تعارض قانون مع الدستور وجب تطبيق أحكام الدستور دون اعتداد بالقانون المخالف"⁽⁴⁾.

(1) مرجع سابق، أبو مطر، محمد عبد الله، القانون الدستوري والنظم السياسية، ص257.

(2) البحيري، حسن مصطفى، القانون الدستوري، ص264.

(3) القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003م وتعديلاته، المادة (43).

(4) حكم محكمة القضاء الإداري بمصر في القضية رقم 222 لسنة 5 قضائية والصادر بتاريخ 1954/1/11م، مجموعة أحكام المحاكم، السنة الثامنة، ص409.

وفي فلسطين أقرت بذلك المحكمة العليا بصفقتها محكمة دستورية بسمو الدستور (القانون الأساسي)، وأنّ قواعده تملو وتسود على سائر القواعد القانونية في الدولة سواءً تشريعاً أو لوائح أو قرارات، ولما في ذلك من تدعيم لمبدأ الشرعية وعدم الجواز لأي سلطة أو هيئة حاكمة في التصرف فيما منحه القانون الأساسي من اختصاصات⁽¹⁾.

الفرع الثاني: تطور القاعدة الدستورية:

إذا ما أردنا النظر للقواعد الدستورية الموجودة بين أيدينا اليوم، فإن ذلك يُرجعنا لتاريخ بداية نشأة هذه القواعد ودراسة تطورها منذ النشأة حتى يومنا هذا؛ ولذلك سأتناول التطور التاريخي للدساتير ثم بشكل خاص تطور الدساتير في فلسطين.

أولاً: التطور التاريخي:

إنّ التطور التاريخي للدستور وقواعده بأهمية بكان التطرق له، لاسيّما وأنّ الدستور وقواعده عملية متراكمة التكوين، ويرى الباحث أن الإسلام كان سباقاً وجاء بالدستور وقواعده قبل أن تُعرف البشرية جمعاء وإن لم يكن بمفهوم الدستور الحديث، لكن الإسلام حمل في طياته كل ما نصّت عليه الدساتير.

1- قديماً:

الدارس لنظام الدولة الإسلامية في عهدها المبكر يجد وثيقة هامة أصدرها النبي الكريم ﷺ - بصفته حاكماً لدولة المدينة، يمكن عدّها إعلاناً دستورياً مدوّناً لتنظيم شؤون الحكم في الدولة الإسلامية الناشئة تضمنت جملة من المبادئ الدستورية الهامة، ففي هذه الوثيقة نجد إعلاناً عن قيام وحدة سياسية إسلامية تتألف من مهاجري مكة وأنصار المدينة، مضيئاً إليهم كل من أبدى استعداداً للتبعية لهذه الوحدة وخضع لقيادتها من الأقليات الأخرى القاطنة في المدينة⁽²⁾.

(1) المقتفي، حكم المحكمة العليا بصفقتها الدستورية في الطعن الدستوري رقم 3 لسنة 2009 والصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 2010/4/13م.

<http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFIIText.aspx?CJID=87235>

(2) كما تضمنت الوثيقة أيضاً نصوصاً في التكافل الاجتماعي ونصوصاً أخرى في إقامة العدل وتنظيم القضاء ونقله من الأفراد والعشيرة دون محاباة لأي طرف مهما كان مركزه ودون سماح له أو لعشيرته بالتدخل لتعطيل القانون، وتضمنت النص على بعض المبادئ الجنائية الهامة فقررت مبدأ شخصية العقوبة، ومبدأ القصاص جزاء القتل العمد العدوان، وذكرت الوثيقة أنواع الجرائم في الأنفس والأموال فحرمتها وجعلت المدينة حرماً آمناً بالنسبة لجميع القاطنين على إقليمها، كما نصت على بيان مركز

يقول المستشرق الروماني "جيورجيو حوى": هذا الدستور اثنين وخمسين بنداً، كلها من رأي رسول الله -ﷺ-، خمسة وعشرون منها خاصة بأمور المسلمين، وسبعة وعشرون مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين وأصحاب الأديان الأخرى، ولاسيما اليهود وعبداء الأوثان، وقد دُون هذا الدستور بشكلٍ يسمح لأصحاب الأديان الأخرى بالعيش مع المسلمين بحرية، ولهم أن يقيموا شعائهم حسب رغبتهم، ومن غير أن يتضايق أحد الفرقاء، وُضع هذا الدستور في السنة الأولى للهجرة، أي عام 623م، ولكن في حال مهاجمة المدينة من قبل عدو عليهم أن يتحدوا لمجابهته وطرده⁽¹⁾.

2- حديثاً:

تُنسب البداية الأولى لظهور فكرة الدستور إلى القرن الثالث عشر، وبالتحديد سنة 1215م عندما منح الملك "جون ستيوارت" الملقب "بجون لاكلاند" الميثاق الأعظم⁽²⁾ المعروف

الأقليات الدينية في الدولة الناشئة ونصوص أخرى تجعل للنبي الكريم السلطة العليا في الدولة وتقيمه حكماً بين أفرادها، إضافة إلى نصوص الحقوق والحريات الفردية والاجتماعية والاقتصادية فقررت: (حق الحياة - حرية العقيدة - حق الملكية - حق الأمن والسكن والتنقل - حق المساواة - حق الفرد في المعونة المالية - حق التجمعات على أساس القبيلة أو على أساس الدين - حق إبداء الرأي أو حرية الرأي).

(1) أبو الرّب، صلاح الدين محمد، السياسة الإسلامية والإسلام السياسي، ص 228.
(2) "الميثاق العظيم" المعروف باسم ماغنا كارتا (Magna Carta) وهو أول دستور مكتوب في التاريخ الحديث، وصدرت مسودة هذه الوثيقة عام 1214م ثم صادق عليها الملك جون لاكلاند عام 1215م، ويلقب الملك جون لاكلاند John Lackland "جون بلا أرض" (1166-1216) لأن الفرنسيين استولوا على ميراثه من الأرض.

وتنظم وثيقة ماغنا كارتا العلاقة بين القوى الرئيسية الثلاث في إنجلترا، وهي الملك والبارونات والكنيسة، وتلزم هذه الوثيقة الملك بالقانون الإقطاعي وبالمحافظة على مصالح النبلاء.

تعني ماغنا كارتا ليبرتاتوم (Magna Carta Libertatum) وهي كلمات لاتينية، ميثاق الحرية العظيم وبمقتضى هذا الميثاق أُجبر جون على منح الأرستقراطية البريطانية كثيراً من الحقوق، بينما لم ينل المواطن العادي غير النزر اليسير ولم تكفل ماغنا كارتا الحريات الفردية لجميع فئات الشعب؛ لأن هدفها كان إخضاع الملك لحكم القانون وكبح جماح السلطة المطلقة.

عندما فتح النورمنديون بريطانيا عام 1066، حكم ملوكهم البلاد لأكثر من مائة عام محترمين القوانين الإقطاعية والعدل دون رقابة حقيقية على سلطة الملك. ولما تولى الملك جون العرش عام 1199 أساء استخدام سلطته، فطالب الإقطاعيين بمزيد من الخدمات وباع الوظائف الملكية لأكبر المزايديين، ورفع جون الضرائب في عهده دون موافقة النبلاء، وأجبر المحاكم على الفصل في القضايا حسب رغبته وأوامره لا طبقاً للقانون، ومن يخسر دعواه يتحمل غرامة كبيرة.

بماغنا كارتا (MAGNA CARTA) للنبلأ الإنجليز الثائرين عليه، في حين يُنسب ظهور المعالم الأولى لفكرة الدستور في الولايات المتحدة الأميركية في القرن السابع عشر، عندما وضع الجناح المؤيد للقائد العسكري البريطاني "أوليفر كرومويل" في المجلس العسكري دستوراً لتنظيم السلطة في أميركا.

وقد ظهرت أول الدساتير المكتوبة في المستعمرات البريطانية بأميركا الشمالية بعد الانفصال عن إنجلترا، كدستور ولاية فرجينيا سنة 1776م، وعدد من الدساتير الأميركية المحلية، ليصدر بعدها الدستور الاتحادي للولايات المتحدة الأميركية سنة 1787م⁽¹⁾.

ويرى فقهاء القانون الدستوري إذا تحدثوا عن تاريخ بدء الدساتير المكتوبة عدوا في أولها دستور الولايات المتحدة سنة 1787م المعروف بدستور فيلاديلفيا والدستور الملكي الفرنسي الصادر في 3 سبتمبر 1791م، وهو أول دستور فرنسي مكتوب⁽²⁾.

هذا التصرف دفع النبلاء للاجتماع مع قيادات الكنيسة للنظر في كيفية الحد من سلطة الملك، وصاغوا قائمة حقوق طالبوا أن يمنحهم إياها، لكنه رفض الاستجابة لمطالبهم مرتين. وبعد ذلك، حشد النبلاء جيشاً لإجبار الملك على تحقيق مطالبهم. ولما أدرك جون استحالة هزيمة هذا الجيش وافق على مطالبهم. اشتملت ماغنا كارتا على 63 مادة، ومنحت بعض المواد الكنيسة حرية ممارسة سلطاتها دون تدخل من الملك، وكفلت مواد قليلة بعض حقوق الطبقة الوسطى الناشئة في المدن. ويُلزم الميثاق الملك بالحصول على مشورة وموافقة النبلاء في كل المسائل، ولا يجوز زيادة أي ضرائب إلا بموافقة النبلاء، كما تمنع سجن مواطن حر إلا بموجب حكم يصدر من أفراد طبقته. وتضمنت ماغنا كارتا كثيراً من المواد التي قصد بها إلزام الملك بتنفيذ وعده، ومن ثم شكل مجلس من النبلاء لضمان جدية التنفيذ. فإن أخل الملك بما التزم به ولم يأبه بإنذارات مجلس النبلاء حشد المجلس جيشاً لإجباره على الانصياع لأحكام الوثيقة. ولم تحسم ماغنا كارتا الصراع بين جون والنبلاء، ولم يلتزم أي من الطرفين بها كاملة، فنشبت حرب بينهما توفي الملك أثناءها. وفي السنوات اللاحقة وافق ملوك إنجلترا على شروط هذه الوثيقة، واعترفوا بها جزءاً من القانون الأساسي للبلاد.

خلال القرن السادس عشر اختفت ماغنا كارتا، وأعاد بعض أعضاء البرلمان الحياة لها من جديد خلال القرن السابع عشر، وظل النواب يستخدمون موادها في مواجهة الحكم الاستبدادي لملوك آل ستيوارت، واعتبروا ما ورد بها يخولهم رقابة دستورية على سلطة الملك، ولم يبق في بريطانيا من النسخ الأصلية لماغنا كارتا غير أربع نسخ: نسختين بالمكتبة البريطانية في لندن، والثالثة في كاتدرائية سالزبري، والرابعة في كاتدرائية لنكولن.

وتعتبر نسخة لنكولن أفضل حالاً من النسخ الأخرى. ولأن الميثاق العظيم عرف بين الشعب البريطاني باسم ماغنا كارتا، فقد تبنت الحكومة رسمياً هذه التسمية اللاتينية عام 1946م.

(1) موقع قناة الجزيرة، نشأة فكرة الدستور

<https://www.aljazeera.net/news/international/2007/9/30>/نشأة فكرة الدستور

(2) البياتي، منير حميد، النظام السياسي الإسلامي مقارناً بالدولة القانونية، دراسة دستورية شرعية وقانونية

مقارنة، ص 41 وص 42

في البلدان العربية جاءت فكرة إنشاء الدساتير وكتابتها متأخرة عن الغرب، وارتبطت معظمها بظروف الاستعمار أو بمرحلة ما بعد الاستقلال، باستثناء بعض التجارب، وكانت تونس من أوائل الدول العربية التي كتبت دستورها سنة 1861م، وكذلك مصر سنة 1923م، ثم تلتها فرنسا بعد المصادقة على إعلان حقوق الإنسان من طرف الجمعية الوطنية سنة 1789م، أصدرت أول دستور مكتوب سنة 1791م.

وبدأت فكرة إنشاء الدساتير المكتوبة في الانتقال إلى دول أخرى، فصدر عدد من الدساتير في السويد سنة 1809م، ثم النرويج وبلجيكا سنة 1831م، وإيران سنة 1905م بعد المطالبة به من طرف النخبة السياسية والثقافية، وروسيا سنة 1918م، والنمسا سنة 1920م، وفي تركيا التي سبق الإعلان عن دستورها سنة 1924م الدستور السابق المعمول به أيام السلطان عبد الحميد الثاني سنة 1908م.

وبذلك فإن المسلمين العرب قد سبقوا الأمم بالوثيقة الدستورية الأولى⁽¹⁾.

(1) * نص الوثيقة الدستورية الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم

1. هذا كتاب من محمد النبي (رسول الله) صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.
2. أنهم أمة واحدة من دون الناس.
3. المهاجرون من قريش على ريعتهم يتعاقلون بينهم، وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
4. وبنو عوف على ريعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تقدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
5. وبنو ساعدة على ريعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تقدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
6. وبنو الحارث (بن الخزرج) على ريعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تقدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
7. وبنو جشم على ريعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تقدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
8. وبنو النجار على ريعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تقدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
9. وبنو عمرو بن عوف على ريعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تقدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
10. وبنو النبيت على ريعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تقدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
11. وبنو الأوس على ريعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تقدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
12. وأن المؤمنين لا يتركون مفرحاً بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل.
13. وأن المؤمنين المتقين (أيديهم) على (كل) من بغى منهم، أو ابتغى دسيسة ظلم، أو إثمًا، أو عدوانًا أو فسادًا بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه، جميعًا ولو كان ولد أحدهم.
14. ولا يقتل مؤمن مؤمنًا في كافر، ولا ينصر كافر على مؤمن.

=

15. وأن ذمة الله واحدة، يجير عليهم أديانهم، وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس.
16. وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم.
17. وأن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله، إلا على سواء وعدل بينهم.
18. وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضًا.
19. وأن المؤمنين يبيئ بعضهم عن بعض بما نال دماءهم في سبيل الله.
20. أ. وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه.
- ب. وأنه لا يجير مشرك مألًا لقريش ولا نغسًا، ولا يحول دونه على مؤمن.
21. وأنه من اعتبط مؤمنًا قتلاً عن بينة فإنه قود به، إلا أن يرضى ولي المقتول (بالعقل) وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه.
22. وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة، وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثًا أو يؤويه، وأن من نصره، أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل.
23. وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء، فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم.
24. وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.
25. وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وإثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.
26. وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.
27. وأن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف.
28. وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف.
29. وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف.
30. وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف.
31. وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف، إلا من ظلم وإثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.
32. وأن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم.
33. وأن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف، وأن البر دون الإثم.
34. وأن موالي ثعلبة كأنفسهم.
35. وأن بطانة يهود كأنفسهم.
36. أ. وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم.
- ب. وأنه لا ينحجز على ثأر جرح، وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته إلا من ظلم وأن الله على أبر هذا.
37. أ. وأن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم.
- ب. وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه وأن النصر للمظلوم.
38. وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.
39. وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة.

ثانيًا: تطور الدساتير المتعاقبة على فلسطين:

1- مرحلة الخلافة العثمانية:

اشتهر السلطان عبد الحميد الثاني أنه أول سلطان دستوري في تاريخ الدولة العثمانية، فقد أعلن دستورًا للبلاد ووضع هيكل للنظام البرلماني يقوم على مجلسين: مجلس شيوخ، يُطلق عليه "مجلس الأعيان"، ومجلس نواب، يُطلق عليه "مجلس المبعوثان".

والواقع أن الحياة الدستورية بمعناها الحديث، في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، مرّت بمرحلتين: بدأت المرحلة الأولى بصدور الدستور في 23 ديسمبر سنة 1876م، الموافق فيه 6 ذي الحجة سنة 1293هـ، وانتهت بحل البرلمان وإيقاف العمل بالدستور في 14 فبراير سنة 1878م، الموافق فيه 11 صفر سنة 1295هـ، وبدأت المرحلة الثانية حين قرر السلطان عبد الحميد إعادة العمل بالدستور في شهر يوليو من عام 1908م، واستمرت إلى ما بعد عهده، حيث انتهت في 18 مارس سنة 1920م، الموافق فيه 26 جمادى الآخرة سنة 1338هـ، حين قرر البرلمان إيقاف جلساته إلى أجل غير مسمى، ثم أصدر السلطان محمد السادس في 11 أبريل من نفس العام قرارًا بحلّه⁽¹⁾.

40. وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.

41. وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها.

42. وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره.

43. وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها.

44. وأن بينهم النصر على من دهم يثرب.

45. أ. وأنهم إذا دعوا إلى صلح يصلحونه ويلبسونه فإنهم يصلحونه ويلبسونه، وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك، فإن لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين.
ب. على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.

46. وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة، وأن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه، وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره.

47. وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة، إلا من ظلم وأثم، وأن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(1) طقّوش، محمد، تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة، ص496.

خلال تلك الحقبة كانت فلسطين جزءاً من الإمبراطورية العثمانية، وكان يسودها التنظيم القضائي المعمول به في أرجاء الدولة العثمانية⁽¹⁾.

ويرى الباحث أن هذا العهد ولطالما كانت فلسطين ضمن الامبراطورية العثمانية وبذلك يكون أول دستور طُبّق على الأراضي الفلسطينية الدستور العثماني.

2- مرحلة الانتداب البريطاني:

في أعقاب الحرب العالمية الأولى انسخت بلاد الشام عن الإمبراطورية العثمانية، وخضعت فلسطين للانتداب البريطاني، واستمر العمل بالقوانين العثمانية إلى أن صدر عن البلاط الملكي (البريطاني) في اليوم العاشر من شهر آب 1922م، مرسوم دستور فلسطين، وأعطى هذا المرسوم في الفصل الخامس منه للمندوب السامي الحق بتشكيل المحاكم التي تفصل في المنازعات المعروضة عليها.

3- مرحلة الحكم العربي:

بعد نكبة 1948م، تم تقطيع أوصال فلسطين إلى ثلاث أجزاء: الجزء الأكبر منها قامت عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والجزء الثاني الضفة الغربية، حيث دخلت في وحدة مع الأردن وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من المملكة الأردنية الهاشمية بموجب مؤتمر أريحا المنعقد عام 1951م، أما الجزء الثالث فهو قطاع غزة، حيث كلفت جامعة الدول العربية الحكومة المصرية بإدارته⁽²⁾.

وبالنسبة لقطاع غزة، بقي موروث التشريعات (الأنجلو/عثمانية) قائماً واستمر العمل بها دون أية تغييرات، وحل الحاكم الإداري العام محل المندوب السامي البريطاني، ومارس الصلاحيات التي كان يتمتع بها الأخير فيما يتعلق بالمحاكم والقضاء وسلطة التشريع، وظل تشكيل المحاكم ودرجاتها واختصاصها وتسميتها كما كان عليه الحال في ظل الانتداب البريطاني، وحلّ القضاة المصريون محل القضاة الإنجليز في المناصب العليا للقضاء، وأُنيطَ بالحاكم الإداري العام صلاحية تشكيل المحاكم، وتحديد اختصاصها، وتعيين القضاة وعزلهم، ونقلهم، كما كان يتمتع الحاكم الإداري بسلطة التشريع، غير أنه لم يحدث في تلك الفترة أي تغييرات تُذكر على واقع النظام القضائي الدستوري.

(1) التركماني، عمر حمزة، *المفصل في القضاء الدستوري الفلسطيني*، (دراسة مقارنة مع التشريع المصري

والسوري معلق عليها بأحدث الاجتهادات القضائية)، ص 24.

(2) الوحيدي، فتحي، *القضاء الدستوري في فلسطين*، ص 20.

أما الضفة الغربية، فقد خضعت -كما أسلفنا- للحكم الأردني، بدأ بحكم عسكري، ثم فيما بعد إلى حكم إداري بعد أن دخلت الضفة الغربية في وحدة مع الضفة الشرقية، حيث أقيمت الإدارة الأردنية على القوانين التي صدرت في عهد الانتداب البريطاني، وبذلك بقي وضع المحاكم والقضاء كما كان عليه زمن الانتداب البريطاني، ثم تم تشكيل مجلس الأمة الأردني جامعاً لممثلي وأعيان من ضفتي المملكة، وأعقب ذلك صدور إعلان دستوري أبقى على القوانين المعمول بها في شرقي الأردن وفي الضفة الغربية كما هي لحين استبدالها بقوانين موحدة بين الضفتين⁽¹⁾.

4- مرحلة الاحتلال الاسرائيلي:

خضعت فلسطين بعد هزيمة الدول العربية في 5 يونيو عام 1967م للاحتلال العسكري الإسرائيلي، فقد بقي الوضع على ما كان عليه، باستثناء تعديلات طفيفة أدخلها الاحتلال على قوانين الإجراءات⁽²⁾.

5- مرحلة السلطة الوطنية:

حلَّ الرئيس ياسر عرفات رئيساً لدولة فلسطين بناءً على إجماع المجلس الوطني، والذي انعقد بدورته العشرين بدولة تونس عام 1989م⁽³⁾.

تعود بدايات نشأة نظام الحكم الفلسطيني إلى الاتفاقيات السياسية المعروفة باتفاقية أوسلو - إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي الفلسطيني، الموقع في واشنطن في 13 سبتمبر عام 1993م، بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل -، تلاه اتفاق آخر تنفيذه لهذه الاتفاقية عرف باتفاق غزة-أريحا الموقع في 4 مايو 1994م في القاهرة، وكان نتيجة ما سُمي لاحقاً السلطة الوطنية الفلسطينية على جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، في مدينتي غزة وأريحا، بموجب هذا الاتفاق جرى إنشاء مجلس حكم انتقالي مكوناً من 24 شخصاً والذي أعطى صلاحية مباشرة المهام التنفيذية والتشريعية في آن واحد، وذلك لحين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الأراضي الفلسطينية المتفق عليها⁽⁴⁾.

(1) مرجع سابق، التركماني، عمر حمزة، المٌفصل في القضاء الدستوري الفلسطيني ص 26.

(2) مرجع سابق، التركماني، عمر حمزة، المٌفصل في القضاء الدستوري الفلسطيني، ص 26.

(3) قرار اختيار رئيس دولة فلسطين، يوم 1989/3/30م، نسخة منشورة على الموقع الإلكتروني لمنظمة

التحرير الفلسطينية، <http://www.plo.ps/>

(4) مرجع سابق، بشناق، باسم، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري، ص 273.

ثم أعقب ذلك اتفاق أوسلو 2 (الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة الموقع في واشنطن بتاريخ 28 أيلول 1995م) حيثُ جاء فيه: "أن سلطة الحكومة الذاتية الانتقالية للشعب الفلسطيني تتكون من: المجلس الفلسطيني، ورئيس السلطة التنفيذية الذين يتم انتخابهم مباشرة، وفي آنٍ واحد من قِبَل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التوقيع على اتفاقية غزة-أريحا في 4 أيار 1994م⁽¹⁾.

ومرت فلسطين بتطور متسارع في هذه المرحلة، حيثُ وبموجب قانون الانتخابات الفلسطيني رقم 16 لعام 1995م المعدل لقانون الانتخابات رقم 13 لعام 1995م، جرت الانتخابات العامة الأولى بتاريخ 20 كانون الثاني عام 1996م، حيثُ دعت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون المجلس الذي سيتم انتخابه إلى وضع نظام دستوري للمرحلة الانتقالية⁽²⁾.

بعد إجراء الانتخابات العامة بموجب قانون الانتخابات لعام 1995م سالف الذكر، وتنفيذاً لما جاء فيه عملت السلطة التشريعية المنتخبة (المجلس التشريعي) إلى جانب لجنة مختصة على إعداد النظام الدستوري للسلطة الفلسطينية في المرحلة الانتقالية، والذي سُمي لاحقاً بمشروع القانون الأساسي الفلسطيني للسلطة الوطنية الفلسطينية لعام 1996م⁽³⁾.

وحيثُ أن مشروع القانون الأساسي لعام 1996م تم إقراره من قِبَل المجلس التشريعي الفلسطيني بتاريخ 1997/10/2، ثم أُحيل لرئيس السلطة الوطنية⁽⁴⁾ الفلسطينية للمصادقة عليه، وقد صادق عليه بعد خمس سنوات من تاريخ رفعه إليه، وذلك بتاريخ 2002/5/29م وأصبح ساري المفعول بتاريخ 2002/7/7م، وتم تعديله للمرة الأولى بتاريخ 2003/3/19م لاستحداث منصب رئيس الوزراء، وكذلك التعديل الأخير عام 2005م.

(1) الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي الانتقالي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بتاريخ 28 أيلول 1995م، نسخة منشورة على موقع ويكيبيديا،

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88_2

(2) قانون الانتخابات الفلسطيني رقم 15 لعام 1995م، اللوائح الفلسطينية، العدد الثامن، المادة (3).

(3) مرجع سابق، بشناق، باسم، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري، ص 276.

(4) ويُشير الباحث هنا أنّ كل الاتفاقات خلت من كلمة الوطنية حين الإشارة إلى السلطة الفلسطينية، لكن جرت العادة على ذكرها في السياق، وهذا يرجع إلى مكر ودهاء الاحتلال الإسرائيلي لعدم اعترافه بوطنية هذه السلطة.

ويعتبر القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003م وتعديلاته هو الدستور الفلسطيني المؤقت، ويحتل أعلى القوانين وينظم السلطات الثلاث بالدولة، ويحدد طبيعة نظام الحكم والحقوق والحريات، فيما بقيت بعض الدساتير نافذة بما لا يتعارض معه⁽¹⁾.

(1) الدساتير التي بقيت نافذة في فلسطين:

- دستور فلسطين لسنة 1922م، وتعديلاته (ساري بما لا يتعارض في قطاع غزة).
- دستور فلسطين لسنة 1948م (ساري بما لا يتعارض)، ونُشر هذا الدستور في العدد (1650) من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 1948/2/27م، ولم ينشر باللغة العربية بل باللغة الإنجليزية، ولم يتوفر النص الكامل له.
- الدستور الأردني لسنة 1952م وتعديلاته (ساري بما لا يتعارض في الضفة الغربية).
- الإعلان الدستوري لقطاع غزة لسنة 1962م (ساري بما لا يتعارض في قطاع غزة).
- القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003م وتعديلاته (ساري بما لا يتعارض).
- أصول محاكمة رؤساء الدول العربية والأجنبية، عبد القادر جرادة وأدهم ص 27.

المبحث الثاني:

الجزء المترتب على مخالفة القواعد الدستورية

إنَّ المخالفة الدستورية كما يعرفها فقهاء القانون الدستوري هي العيب الذي يلحق بالتشريع عند إصداره من جهة الموضوع؛ لمخالفته نصًا دستوريًا صريحًا، أو من جهة الشكل؛ لمخالفته الإجراءات التي رسمها الدستور لتشريع القانون⁽¹⁾.

كما ويسري مفهوم المخالفة الدستورية إلى التشريعات الفرعية الأخرى المتمثلة بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة، وذلك كما جاء في المادة (68) من القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003م وتعديلاته المتعلقة بصلاحيات رئيس الوزراء بإصدار اللوائح والأنظمة.

إن جزءًا ثبوت المخالفة هو الحكم بعدم دستورية هذا التشريع سواء كان قانونًا أو لائحةً أو تعليماتٍ صادرة بموجب المادة أعلاه، إلا أن من يقرر هذه المخالفة ويقضي بعدم دستورية القانون هي المحكمة الدستورية العليا في المحافظات الشمالية، والمحكمة العليا بصفتها دستورية في المحافظات الجنوبية.

هذا من جانب، أما من جانب آخر إذا ما أردنا النظر للجهة المكلفة بنفذ الدستور وتطبيقه كرئيس الدولة وهو مكان دراستنا بالتفصيل، فإن العديد من الدساتير قد نظمت الجزء المترتب على مخالفة الرئيس للدستور⁽²⁾.

المطلب الأول:

الجزء القانوني المترتب على مخالفة الدستور وقواعده

يعرف الجزء على أنه: الأثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية، ويختلف حسب درجة هذه القاعدة القانونية.

وحيث إن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص⁽³⁾.

(1) الموسوي، سالم، مجلة المدى، العدد 4589، مقال منشور بتاريخ 2020/01/14
<https://almadapaper.net/view.php?cat=224003>

(2) يطلق عدة اصطلاحات على مخالفة الرئيس للدستور في التشريعات والدساتير أبرزها: (خرق الدستور، انتهاك الدستور، تقويض الدستور - هتك الدستور).

(3) القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003م وتعديلاته، المادة (6).

قد ترد مخالفة الدستور على شكل مخالفة صريحة لأحكامه، أو مخالفة شكلية وضمنية، وذلك من قِبَل السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة والحكومة، أو السلطة التشريعية ممثلة بالمجلس التشريعي، أو السلطة القضائية والممثلة بالمجلس الأعلى للقضاء بأفرعه: النظامي والعسكري والشرعي، وهذا ما سأتناوله بالتفصيل فيما لو خالفت إحداها الدستور وأحكامه وقواعده فما الجزاء المترتب على مخالفة كلٍ منهم:

الفرع الأول: السلطة التنفيذية:

تتكون السلطة التنفيذية في فلسطين من مكونين أساسيين وهما: الرئيس من جهة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والوزراء من جهة أخرى.

أولاً: الرئيس:

حيث نصَّ القانون الأساسي الفلسطيني على أن الرئيس يُنتخب انتخاباً عاماً ومباشراً من الشعب الفلسطيني وفقاً لأحكام قانون الانتخابات الفلسطيني⁽¹⁾.

كما وأنه يؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس التشريعي الفلسطيني قبل مباشرة مهامه بحضور رئيس المجلس ورئيس المحكمة العليا⁽²⁾.

وحيث أن الرئيس يؤدي مهامه التنفيذية على الوجه المبين في القانون الأساسي الفلسطيني⁽³⁾، أي أنه يلتزم بما جاء بالقانون الأساسي خلال فترة رئاسته.

وبناءً على ذلك، فإن الرئيس يخضع للقانون وقواعده وأحكامه ولا يجوز له الخروج عليها، وعليه أن يكون ضابطاً لذلك بمنع السلطة التنفيذية من الخروج عن القانون، والتزامها بما يحده ويرسمه القانون.

حيث إن رئيس الوزراء ومجلسه والوزراء يعتبر القطب الآخر للسلطة التنفيذية في النظام الفلسطيني، ويختار الرئيس رئيساً للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته⁽⁴⁾.

(1) القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003م وتعديلاته، المادة (34).

(2) المرجع السابق، المادة (35).

(3) المرجع نفسه، المادة (38).

(4) المرجع نفسه، المادة (45).

ثانيًا: مجلس الوزراء (الحكومة):

وهو الأداة التنفيذية والإدارية العليا التي تضطلع بمسؤولية البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضوع التنفيذ، وفيما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون الأساسي، وتكون الصلاحيات التنفيذية والإدارية من اختصاص مجلس الوزراء⁽¹⁾. حيث يتكون مجلس الوزراء من: رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء لا يتجاوز أربعة وعشرين وزيراً⁽²⁾.

ويُقسم رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية بعد الحصول على الثقة من قبل المجلس التشريعي، وقبل مزاوله أعمالهم، ويكون القسم أمام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

ويرى الباحث أنه باستقراء نصوص القانون الأساسي الفلسطيني يمكن القول: "إن إقالة الحكومة من قبل الرئيس يمكن أن يشكل جزءاً في حال مخالفة الحكومة لأحكام الدستور، والتي منها مخالفة رئيس الوزراء، ومجلسه "الحكومة" لليمين الدستورية التي أدوها قبل مباشرة مهامهم، وكذلك في حال إصدارهم لوائح وقرارات تخالف في مضمونها قواعد وأحكام الدستور".

الفرع الثاني: السلطة التشريعية:

المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية المُنتخبة⁽³⁾، كما وأن القانون الأساسي أسند له مهامه التشريعية والرقابية، ويؤدي أعضاء المجلس اليمين الدستورية أمام المجلس قبل الشروع بأعمالهم.

يتألف المجلس التشريعي من مائة واثنين وثلاثين (132) مقعداً وذلك وفقاً لقانون الانتخابات العامة⁽⁴⁾.

ويعد حجب الثقة عن الحكومة أو عدم منحها الثقة من قبل المجلس التشريعي جزءاً توقعه السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، حيث يجوز لعشرة من أعضاء المجلس التشريعي بعد الاستجواب التقدم بطلب سحب الثقة من الحكومة أو من أحد الوزراء، ولا يجوز

(1) القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003م وتعديلاته، المادة (63).

(2) المرجع السابق، المادة (65)/1.

(3) المرجع نفسه، المادة (47).

(2) قانون الانتخابات العامة رقم (9) لسنة 2005م، وقد ألغي لاحقاً بقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م،

وحيثُ أبقى الأخير عدد مقاعد المجلس التشريعي (132) مقعداً وذلك في المادة رقم (4) الفقرة رقم (3).

التصويت على هذا الطلب إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه، ويصدر القرار بموافقة أغلبية أعضاء المجلس⁽¹⁾.

ويرى الباحث "أن من الصور للجزاءات التي توقعها السلطة التشريعية على التنفيذية: إلغاء مقترحات ومشروع القوانين أو اللوائح المقدمة من السلطة التنفيذية لعدم دستورتيتها أو مخالفتها للدستور، وإن كانت لم تشرع بعد".

وأعلن عن حل المجلس التشريعي الحالي في 23 ديسمبر 2018م، وصدر قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل المجلس، تنفيذًا لقرار المحكمة الدستورية العليا القاضي بحل المجلس، ويرى الباحث أن هذا القرار يشوبه عوار قانوني ودستوري، لاسيما وأن القانون الأساسي الفلسطيني "الدستور المؤقت" قد نص صراحةً على: "أنه لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني، وكذلك فإن ولاية المجلس تنتهي فقط عند أداء أعضاء المجلس الجديد القسم القانوني".

ويرى الباحث أن حجب الثقة المؤقتة على الحكومة من قبل المجلس التشريعي وعدم الموافقة على مشاريع القوانين واللوائح المقدمة من الحكومة، وكذلك رفض تعديلات الرئيس على القوانين تعتبر نوع من الرقابة والجزاء الذي توقعه السلطة التشريعية على الحكومة.

الفرع الثالث: السلطة القضائية:

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، وتعلن الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني⁽²⁾، والقضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة⁽³⁾.

ونظرًا للظروف السياسية في فلسطين، في شقّي الوطن بقي العمل في المحافظات الجنوبية على ما هو عليه من نظر المحكمة العليا بصفقتها الدستورية لدستورية القوانين، وأما في المحافظات الشمالية فقد تم إنشاء المحكمة الدستورية، وهذا ما سنتناوله:

(1) القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003م وتعديلاته، المادة (57).

(2) القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003م وتعديلاته، المادة (97).

(3) المرجع السابق، المادة (98).

أولاً: المحكمة العليا بصفتها الدستورية في المحافظات الجنوبية:

تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا⁽¹⁾، وقد أنشأت المحكمة الإدارية بغزة في شهر مايو للعام 2016م وتم بدء العمل الفعلي للمحكمة في بداية شهر يونيو للعام 2016⁽²⁾، وذلك بموجب صدور قانون المنازعات الإدارية رقم (3) لسنة 2016م، وبذلك تبقى المحكمة العليا تتعد بصفتها الدستورية في المحافظات الجنوبية.

ثانياً: المحكمة الدستورية في المحافظات الشمالية:

وهي هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في فلسطين⁽³⁾، ويكون من اختصاص المحكمة الحكم بعدم دستورية أي تشريع أو عمل مخالف للدستور كلياً أو جزئياً⁽⁴⁾.

ويتمثل الجزء الذي توقعه كلاً من المحكمة الدستورية بالمحافظات الشمالية، والمحكمة العليا بصفتها الدستورية في المحافظات الجنوبية، على كل من السلطة التشريعية والتنفيذية بقراراتها بعدم دستورية القوانين أو اللوائح أو القرار بقانون.

المطلب الثاني:

الجزء الشعبي المترتب على مخالفة الدستور

لطالما كان الشعب مصدر السلطات، فإن الدولة بمؤسساتها الثلاث عليها أن تحترم الإرادة الشعبية في الدولة، وهذا يمنح الشعب حق الاعتراض في حال وجود قانون يخالف الدستور.

الجزء السياسي الحاسم الذي يتمتع به الشعب في مواجهة الحُكَّام المخالفين للقواعد الدستورية، هو الجزء المتمثل في تجريدهم من ثقته وعدم تجديد انتخابهم، وهذا الجزء يتفق مع طبيعة القاعدة الدستورية، وهو جزء منظم من صاحب السيادة في الوقت الحاضر، ألا وهو الشعب⁽⁵⁾.

(1) القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003م وتعديلاته، المادة (104).

(2) الموقع الإلكتروني لموقع المجلس الأعلى للقضاء الفلسطيني <https://www.hjc.gov.ps/>.

(3) قانون المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2006م، المادة (1)، وتم التعديل عليه بقرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م.

(4) المرجع السابق، المادة (25) / 1.

(5) مرجع سابق، البحيري، حسن، القانون الدستوري والنظم السياسية، ص 11.

الفرع الأول: الاعتراض الشعبي:

وهو حق تمنحه بعض الدساتير لمجموعة محددة أو عدد من الناخبين (عدد معين من أفراد الشعب السياسي) يتمكنوا من خلاله من الاعتراض على قانون أقره البرلمان، ويُشترط عادة أن يُمنح هذا الحق خلال مدة معينة من تاريخ إصداره ونشره في الجريدة الرسمية، أما إذا انقضت المدة أو المهلة المحددة للاعتراض، نَقَدَ القانون.

وحق الاعتراض الشعبي لا يُسقط ولا يلغي القانون، بل دائماً يوقف تنفيذه فقط إلى أن يقرر الشعب مصير هذا القانون باستفتاء شعبي، ولهذا نجد أن كل اعتراض شعبي يتطلب الاستفتاء الشعبي؛ لتقرير مصير القانون وحلّ المشكلة⁽¹⁾، والأمثلة على نظام الاعتراض الشعبي قليلة، وأخذ به أول الأمر دستور 1793م الفرنسي الذي حدد المدة بأربعين يوماً بعد موافقة البرلمان على القانون⁽²⁾.

ونجد في العصر الحديث مثلاً على الاحتجاج الشعبي: ما يحدث في الهند بعد إقرار حكومة رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" تعديلاً على قانون الجنسية، يقضي بمنحها لغير المسلمين القادمين من باكستان وبنغلادش وأفغانستان واستثناء المسلمين، حيثُ نزل المسلمون للاحتجاج يُساندهم أحزاب هندية غير مسلمة، على اعتبار مخالفة هذا التعديل لدستور الهند العلماني⁽³⁾.

أما بالنسبة للجزءات غير المنظمة لحماية القاعدة الدستورية، فهي عديدة وتتمثل أساساً في رد الفعل الاجتماعي لامتهان قواعد الدستور، والذي يتدرج بداية من رقابة الرأي العام بصحفه وأحزابه وجماعته الضاغطة إلى الاضطرابات والمظاهرات التي تعكس سخط الشعب، وقد تصل الأمور إلى ذروتها فيثور الشعب؛ للمحافظة على الدستور من عبث الحاكم وطمعانه⁽⁴⁾.

(1) الخطيب، نعمان أحمد، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، ص268 و269.

(2) بوالشعير، سعيد، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء الثاني، ص92.

(3) * يقضي هذا القانون بتجريد المسلمين من الجنسية الهندية مالم يبرزوا وثائق تثبت أن أجدادهم كانوا في الهند قبل عام 1971م ومنح الجنسية الهندية للمهاجرين بشرط أن لا يكونوا مسلمين، وحيثُ أن هذا القانون سيجرد عشرات الملايين من المسلمين من الجنسية الهندية وبذلك يحرمهم من مجانية قطاع التعليم والصحة والوظائف الحكومية والأوراق الرسمية مثل: جوازات السفر.

مكتبة الجزيرة المرئية، برنامج سباق الأخبار، تاريخ البث 2019/12/28م،

<https://youtu.be/M0m3vzX60O8>

(4) مرجع سابق، البحيري، حسن، القانون الدستوري والنظم السياسية، ص 11.

ويرى الباحث أن القانون الأساسي الفلسطيني "الدستور المؤقت" لم يتطرق لتنظيم التظلم الشعبي في حال مخالفة القوانين للدستور.

الفرع الثاني: الحق في مقاومة الطغيان:

يعد حق الشعب في مقاومة طغيان السلطات من الضمانات الواقعية الهامة والأساسية لكفالة حق تطبيق قواعد الدستور، بل ولا نبالغ إذا قلنا إنه يتفوق في أهميته على كافة الضمانات الأخرى المقررة لهذا الغرض، إذ يعتبر في واقع الأمر رادعاً حاسماً وسيئاً مسلطاً تخشاه السلطات⁽¹⁾.

ففي كتابه المنشور عام 1872م بعنوان: "دروس السياسة الدستورية" يقول "بنجامان كونستان": "إن انتهاك الحكومة لحرمة الدستور يفقدها وجودها في نظر القانون، وهذا يبرر للمواطنين الإقدام على مقاومتها بالعنف إذ اقتضى الأمر"⁽²⁾.

وفي الفقه الحديث، يذهب العميد "دوجي" إلى أن هذا الحق مبني على فكرة خضوع الحُكَّام للقانون، فحيثما شدوا فإنهم يبررون للمحكومين سلطة الخروج عليهم، ولو بالقوة⁽³⁾.

فلا شك أن الشعب يستطيع خاصة إذا ما كان واعياً مستنيراً، وحريصاً على حماية حقوقه وصيانة حرياته أن يُجبر أي من السلطات العامة في المجتمع على ضرورة احترام قواعد القانون الدستوري وأحكامه، والامتناع عن مخالفتها وهو ما يقال له (حق الأفراد في مقاومة طغيان السلطات الحاكمة)⁽⁴⁾

(1) النائلي، حسين، الحق في مقاومة طغيان السلطات المستبدة، ص 1195.

(2) وبمثل ذلك يقول: (فاري سومير) في كتابه "مبادئ القانون الأساسية" الذي نشره عام 1889م، بل إنه تجاوز ذلك إلى القول بحق إعدام الطاغية المعزول إذ كان في ذلك إرضاء للضمير العام، وكذلك يذهب "هوريو" إلى أن حق المقاومة ليس إلا امتداداً لحق الحرية البدائية القديمة، كما وضح ذلك في كتابه "الوجيز في القانون الدستوري"، ويذهب (جيني) إلى أن إعطاء الأفراد مثل هذا الحق يكفل حسن تطبيق القانون، ويجعل للفكرة القانونية المستمدة إلى العدالة سمواً على قواعد القانون الوضعي، ويرى "لوفور" أن عدم الاعتراف بهذا الحق يؤدي إلى الاعتراف مشروعياً بالاستبداد، وليس هذا الحق إلا واحداً من الحقوق الطبيعية للأفراد، وبمثل ذلك يقول "بيردو"، وهو يرى أن هذا الحق شأنه كبقية الحقوق التي يتمتع بها الأفراد ولا تجوز ممارستها على النحو الذي يتعارض مع النظام الاجتماعي في الدولة.

انظر/ قرغوش، كايد يوسف محمود، طرق انتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية، ص 664.

(3) المرجع السابق، ص 665.

(4) قرغوش، كايد يوسف محمود، طرق انتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية، ص

ويرى الدكتور عمر للتركماني: "أن وسيلة عدم التعاون، من الأسلحة التي تستخدم لمقاومة الطغيان، إن لم يكن أمضاها، وهي ذات أثر عظيم على الحاكم، والتي يمكن أن تؤدي إلى إقصائه من منصبه، وإسقاط حكومته"⁽¹⁾.

كما وسلك القانون الأساسي الفلسطيني "الدستور المؤقت" مسلك دساتير العالم من عدم النص على الحق في مقاومة الطغيان.

(1) التركماني، عمر، طرق انتهاء ولاية رئيس الدولة (دراسة تحليلية مقارنة)، ص 276.

الفصل الأول: جريمة الخيانة العظمى

الفصل الأول

جريمة الخيانة العظمى

نصت معظم دساتير الدول على مبدأ مهم، وهو مبدأ الشرعية الجزائية، وذلك يعني أن هذا المبدأ حَصَرَ مصادر التجريم والعقاب في القانون (بالمعنى العام)، فتحديد الأفعال التي تُعدّ جرائم وبيان أركانها والجزاء المقرر لها كل ذلك من اختصاص المُشرِّع، وينحصر دور القاضي على تطبيق ما يضعه المُشرِّع من نصوص، وهذا المبدأ يعتمد على السلطة التشريعية في تحديد الجرائم والجزاء المترتب عليها، كون أن السلطة التشريعية تمثل المجتمع كله.

ويسود العلاقة بين الدستور والقانون الجنائي (مبدأ التساند)، حيث يقتضي تطبيق أحدهما الرجوع إلى الآخر، فقد يُحيل الدستور صراحة إلى القانون في تطبيق بعض نصوصه صراحة أو ضمناً، وقد يقتضي تطبيق القانون الرجوع إلى الدستور الذي يضع حدوداً على تطبيق النص القانوني، وقد لا يتم ذلك ويبقى الاختصاص الأصيل للدستور، أي من الممكن أن ينص الدستور على جرائم معينة غير واردة في قانون العقوبات، وكذلك قد يلجأ المُشرِّع إلى وضع نصوص عقابية في قوانين أخرى غير قانون العقوبات، وذلك لا يعد خروجاً على مبدأ الشرعية؛ لأن هذا المبدأ يقتضي النص التشريعي على الجريمة، والجزاء عليها قبل ارتكابها.

وهذا يعني أن ورود جريمة الخيانة العظمى في الدستور وحده أو في قانون خاص كما هو عليه الحال في مصر واليمن لا يتعارض مع مبدأ الشرعية الجزائية، ولا ينفي عنها صفتها الجرمية.

وتُعدّ جريمة الخيانة من الجرائم التي يُسأل عنها رئيس الدولة، فهي من "الجرائم الدستورية" والتي لا بد من توافر أركانها، ولا سيما ركنيها: المادي والمعنوي، أما الركن الخاص "المفترض" في هذه الجريمة فهو يتمثل في الفاعل، إذ يُشترط أن يكون الفاعل رئيساً للدولة، ولبيان هذه الجريمة لا بد من بيان مفهوم الخيانة العظمى أولاً، وكذلك التطرق للجهة المختصة بمحاكمة رئيس الدولة في حال ارتكابه لجريمة الخيانة العظمى، وعليه ففي هذا الفصل الأول سنتناول ذلك على النحو التالي:

المبحث الأول: مفهوم الخيانة العظمى.

المبحث الثاني: أركان جريمة الخيانة العظمى.

المبحث الثالث: الجهة المختصة بمحاكمة الرئيس عن الخيانة العظمى.

المبحث الأول:

مفهوم الخيانة العظمى

إنَّ القول بأن قوانين العقوبات في بعض الدول نصت على جريمة الخيانة وأنها لم تنص على جريمة (الخيانة العظمى)، لا ينفي الصفة الإجرامية عن هذا الفعل وإنَّ (العظمى) صفة ملحقة بالفعل وهو الخيانة، ويختلف تعريف الخيانة بالمعنى العام من دستورٍ لآخر، كما وُردَ في بعض القوانين الخاصة بتعاريف متعددة للخيانة العظمى، كما أن بريطانيا ميزت بين الخيانة العظمى والخيانة الصغرى، والخيانة جريمةٌ بحدِّ ذاتها بغض النظر إن كانت صغرى أو كبرى.

المطلب الأول:

تعريف الخيانة العظمى

أولاً: الخيانة في اللغة:

مخالفة الحق بنقض العهد في السر، ونقيض الخيانة: الأمانة، يقال: خُنْتُ فلاناً، وخنْتُ أمانة فلان، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ﴾⁽¹⁾، أي لا تتقضوا الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد.

وقوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا﴾⁽²⁾، أي وقعت منهما الخيانة لهما⁽³⁾.

وقوله كذلك: ﴿وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ﴾⁽⁴⁾، أي على جماعة خائنة منهم، يقال: رجل خائن وخائنة⁽⁵⁾، أما العظمى فهي: عظم الشيء أي كبر أو فخم⁽⁶⁾.

(1) سورة الأنفال، الآية (27).

(2) سورة التحريم، الآية (10).

(3) كانت خيانتهم أنهما كانتا على غير دينهما، فكانت امرأة نوح تطلع على سر نوح، فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجابرة من قوم نوح به، فكان ذلك من أمرها، وأما امرأة لوط فكانت إذا ضاف لوط أحداً أخبرته به أهل المدينة ممن يعمل السوء، تفسير الطبري، المجلد العاشر، ص 8112.

(4) سورة المائدة، الآية (13).

(5) مفردات غريب القرآن للأصفهاني، كلمة (خون)، ص 217.

(6) مختار الصحاح للرازي، كلمة (كبر)، ص 234.

إن كلمة العظمى هي صفة ملحقة بفعل الخيانة، لذا فالخيانة العظمى لغةً: هي مخالفة الحق مخالفة كبيرة.

ثانيًا: الخيانة في الاصطلاح:

عرفها البعض بأنها: كل عمل يؤدي إلى إلحاق الضرر بمصلحة البلاد العليا، وذهب آخر إلى أنها: الإهمال الشديد للالتزامات الوظيفية وانتهاك جسيم للواجبات الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية، بينما يذهب أحد الشُّرَّاح إلى أنها: العبث بأمن الدولة الخارجي والداخلي والتآمر على حقوق المواطنين وتسليم البلاد للأجنبي، أو خلق حالة من الفوضى تُسهِّل تدخل الدول الأجنبية في شؤون الدولة⁽¹⁾.

ثالثًا: الخيانة في الفقه القانوني:

عرفها الفقيه "موريس دوفرليه": بأنها تكون في حالة إساءة استعمال الرئيس لوظيفته، وذلك يتحقق بعمل ضد الدستور أو المصالح العليا للبلاد، أما الفقيه "جورج فيدل G.VEDEL" فيرى بأن الخيانة العظمى في حد ذاتها ليست جريمة جنائية؛ لأن قانون العقوبات عرّف الخيانة ولم يُعرّف الخيانة العظمى، وعليه فهي فكرة ذات طابع سياسي تتمثل في الإهمال الشديد للالتزامات الوظيفية وانتهاك جسيم للواجبات الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية، أما الأستاذ "ميشيل هنري فابر M.H. FABER" فيقول: "إن الخيانة العظمى تتضمن كلّ انتهاك خطير من جانب رئيس الجمهورية لالتزاماته الدستورية، والمسؤولية الناتجة عنها هي مسؤولية سياسية جنائية"⁽²⁾.

ويرى الفقيه "Maurice Duverger" بأن الخيانة العظمى هي جُرم سياسي ينطوي على إساءة استعمال الرئيس لوظيفته، بقصد تحقيق عمل ضد الدستور أو المصلحة العليا للدولة⁽³⁾.

ويمكن تعريف الخيانة العظمى على أنها: "كلُّ تصرفٍ مسيءٍ صادرٍ عن رئيس الجمهورية، ما قد يؤدي إلى الإخلال الجسيم في الواجبات الدستورية والوظائف الملقاة على

(1) محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص 178.

(2) العايب، سامية، مسؤولية رئيس الدولة بين الفقه الإسلامي والقانون الدستوري، ص 115.

(3) المرجع السابق، ص 113.

عائقه، وكذا الإضرار بالمصالح العليا للدولة وتهديدها، من خلال المَسَّاس بأمنها الداخلي أو الخارجي"⁽¹⁾.

وعرفها المشرع المصري في القانون رقم 79 لسنة 1958م الخاص بمحاكمة الوزراء بأنها: "كل جريمة تمس سلامة الدولة وأمنها الخارجي أو الداخلي أو نظام الحكم الجمهوري ويكون منصوفاً عليها في القوانين المصرية، وعقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو الاعتقال المؤبد أو المؤقت"⁽²⁾.

رابعاً: الخيانة في الفقه الإسلامي:

قال الراغب: "الخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر"⁽³⁾، "والأظهر أنها شاملة لجميع التكاليف الشرعية"⁽⁴⁾، وقيل: هي: "الاستبداد بما يؤتمن الإنسان عليه من الأموال والأعراض والحرم، وتملك ما يستودع، ومجاهدة مودعه"⁽⁵⁾، وقال ابن عاشور: "وحقيقة الخيانة عمل من أوتمن على شيء بضد ما أوتمن لأجله، بدون علم صاحب الأمانة"⁽⁶⁾.

وباستقراء نصوص القانون الأساسي الفلسطيني نجد أنه لم يتطرق لجريمة الخيانة العظمى، وقد تطرق مشروع الدستور الفلسطيني إلى ذكر الخيانة العظمى وخرق الدستور كجرائم يُتهم بها رئيس الدولة، دون التطرق لتعريف لهذه الجرائم.

كما وتجدر الإشارة إلى أنه ورد في بعض الدساتير النص على "الخلع على أساس الخيانة العظمى"⁽⁷⁾، كجريمة يرتكبها رئيس الدولة وسنتناول ذلك بالتفصيل في الفصل الأول.

(1) إسماعيل، أطرش، مسؤولية رئيس الجمهورية الجنائية في النظام الدستوري الجزائري والنظام الدستوري التونسي، ص357.

(2) قانون محاكمة الوزراء رقم 79 لسنة 1958م، المادة (5).

(3) الاصفهاني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص305.

(4) المباركفوري، مراعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ص229.

(5) الجاحظ، أبي عثمان، تهذيب الأخلاق، ص31.

(6) ابن عاشور، محمد الطاهر، تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، ص174.

(7) الطاهر، زواكري، أسباب عزل السلطة في القانون الدستوري والمقارن، ص88.

المطلب الثاني:

الخیانة العظمی فی الدساتیر

تباين النص على جريمة الخيانة أو الخيانة العظمی فی دساتير العالم، وفي هذا المطلب أتطرق لدساتير بعض الدول والتي نصت على هذه الجريمة.

أولاً: الخيانة العظمی فی الدستور الأمريكي

إن دستور الولايات المتحدة الأمريكية في مادته (3/3) أشار إلى جريمة الخيانة بأنه "لا تتمثل الخيانة ضد الولايات المتحدة إلا في التآمر ضدها أو مساندة أعدائها أو تقديم العون والمساعدة لهم"⁽¹⁾، وأشارت المادة الثانية من الدستور الأمريكي الصادر عام 1789م في الفقرة الرابعة الخاصة بالأشخاص الخاضعين للمسؤولية وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية إلى أنه: "يُعزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع موظفي الولايات المتحدة الرسميين والمدنيين من مناصبهم إذا وُجّه إليهم اتهامٌ نيابي بالخيانة العظمی، أو الرشوة، أو أية جنح أو جرائم كبرى، وأدينوا بمثل هذه التهم"⁽²⁾.

كما ورد في قانون عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية في المادة (2381) أنه: "من يدين بالولاء إلى الولايات المتحدة، بشن الحرب ضدها، أو يلتحق بأعدائها، يمنحهم المساعدة والراحة في الولايات أو في أي مكان آخر، يذنب بالخيانة ويجب أن يموت أو يسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويُعزَّم بمبلغ لا يقل عن (\$100000) ويكون غير قادر على شغل أية وظيفة في الولايات المتحدة (أي يعزل)"⁽³⁾.

كما أن قانون التجسس الصادر في 1917م قد نص في المادة (3): "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة كل مَنْ يقوم بقصد الإضرار بالولايات المتحدة الأمريكية، أو لمصلحة دولة أجنبية بالاتصال أو تسليم أو نقل أية وثيقة أو مكاتبة أو كتاب شفوي أو دليل أو

(1) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص 189.

(2) الدستور الأمريكي لسنة 1789م، المادة (2) في الفقرة الرابعة.

(3) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص 189.

نموذج أو صورة أو نيجاتيف⁽¹⁾ أو خطة أو خريطة أو ملاحظات أو أجهزة أو معلومات تتعلق بالأمن القومي، أو من يشرع في ذلك أو يحرض أو يساعد آخر على الاتصال أو نقل أو تسليم ذلك إلى أية جهة حكومية أو حزب أو خصم سياسي أو قوة عسكرية أو بحرية تابعة لجهة أجنبية سواء كان مُعترف بها من الولايات المتحدة أم لا، أو لأي مندوب أو ضابط أو وكيل أو مستخدم أو فاعل أو مواطن سواء كان بطريق مباشر أو غير مباشر⁽²⁾.

ثانيًا: الخيانة في الدستور الفرنسي

بالنظر لنصوص الدستور الفرنسي الحالي الصادر عام 1958م وتعديلاته لعام 2008م⁽³⁾، وجدنا أن الدستور لم يتطرق لذكر الخيانة العظمى.

وإزاء سكوت الدستور الفرنسي الصادر عام 1858م عن تحديد نطاق الخيانة العظمى، برز مشروع القانون المقدم من السيد PASCAL DUPART، واحتوى أفعالاً تتحقق فيها الخيانة العظمى، وهي متعلقة بالشخصية الداخلية للدولة، وتتمثل بالتالي:

- 1- إذا حاول رئيس الجمهورية بوسيلة غير قانونية، أن يضع عراقيل أمام السلطة التشريعية أثناء ممارستها لوظيفتها، مثل: حل البرلمان حلًا غير دستوري، أو إثارة الفتنة ضده.
- 2- إذا أُدين رئيس الجمهورية، بسبب قيامه بأعمال من شأنها وقف العمل بالدستور أو إلغائه⁽⁴⁾.

(1) "النيجاتيف": وهي الصورة الفوتوغرافية السالبة أو السلبية، أي هي الصورة التي تظهر فيها المناطق المضيئة في الأصل مظلمة في الصورة، والمناطق المظلمة في الأصل مضيئة في الصورة، وتظهر فيها الألوان بدرجاتها العكسية وتكون على شكل أشربة طويلة صغيرة العرض من البلاستيك المغطى بطبقة أو أكثر من مستحلب كيميائي حساس للضوء، وتحتاج هذه الصور لمعالجة للحصول على الصورة الفوتوغرافية الواضحة.

(2) انفع، مطهر علي صالح، جرائم الخيانة العظمى في التشريع اليمني، ص 25 و 26.

(3) تجدر الإشارة أن الدستور الفرنسي الحالي تم التصديق عليه في 1958/9/28م وأصبح حيز التنفيذ في 1958/10/4م، ويسمى عادة دستور الجمهورية الخامسة، وحل محل دستور الجمهورية الرابع الذي يعود تاريخه إلى عام 1946م، ومنذ ذلك الحين تم تعديل الدستور الفرنسي الحالي أربع وعشرين مرة، وكان آخرها في عام 2008م.

(4) شبير، رافع خضر صالح، الخيانة العظمى، ص 61.

ثالثاً: الخيانة العظمى في الدستور المصري

لقد أخذ دستور مصر 1923م بمبدأ عدم مسؤولية الملك وهو ما نصت عليه المادة (33) منه: "الملك هو رئيس الدولة وذاته مصونة لا تُمس" فهو لا يُسأل جنائياً عن أعماله وتصرفاته حتى لو كانت هذه الأعمال تعد جرائم متعلقة بالوظيفة كالخيانة العظمى، أو شكلت جرائم عادية لا علاقة لها بالوظيفة⁽¹⁾.

مع سقوط الملكية والتحول إلى النظام الجمهوري وإسناد لرئيس الجمهورية سلطات لا يستهان بها يباشرها بنفسه، تعين تقرير مساءلة رئيس الجمهورية جنائياً عما يقترب من جرائم في غضون توليه منصبه⁽²⁾.

نص دستور مصر لعام 1956م في المادة (130) على أنه: "يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري مقدم من ثلثي أعضاء مجلس الأمة على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس"⁽³⁾، وحيث صدر بنفس العام قانون رقم 147 سنة 1956م لتنظيم محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء⁽⁴⁾.

وقد نص كذلك القانون رقم 79 لسنة 1958م الخاص بمحاكمة الوزراء على جريمة الخيانة العظمى، حيث أن المادة (5) قد نصت: "تعتبر خيانة عظمى: كل جريمة تمس سلامة الدولة أو أمنها الخارجي أو الداخلي أو نظام الحكم الجمهوري، ويكون منصوباً عليها في القوانين المصرية والسورية، ومحددا لها في أي من هذه القوانين عقوبات الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو الاعتقال المؤبد أو المؤقت"⁽⁵⁾.

ويرى الباحث أنه يمكننا قياس مفهوم جريمة الخيانة العظمى هذا بحق رئيس الجمهورية.

وبالنظر لدستور مصر عام 1964م والذي نص أيضاً على المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية في المادة (112) جعل صدور قرار الاتهام بأغلبية أعضاء مجلس الأمة المصري⁽⁶⁾.

(1) عثمان، حسين عثمان محمد، القانون الدستوري، ص411.

(2) اعمارة، فتحية، المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية، ص188.

(3) دستور الجمهورية المصرية لعام 1956م، المادة (130).

(4) قانون تنظيم محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، صدر في 13/يونيو/1956م.

(5) مرجع سابق، قانون محاكمة الوزراء رقم (79) لسنة 1958م، المادة (5) - صدر هذا القانون في عهد الوحدة المصرية السورية.

(6) دستور الجمهورية المصرية لعام 1956م، المادة (130).

وأجاز الدستور المصري لعام 1971م تحريك المسؤولية الجنائية ضد الرئيس في حالتين هما: "الخیانة العظمى، وارتكاب جريمة جنائية"⁽¹⁾، وهذا ما نصت عليه المادة (85) الدستور السابق الذكر: "يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخیانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل.."⁽²⁾.

ونجد أن أول رئيس مصري منتخب قد ذهب لذلك، حيث أقر ذلك في الدستور المصري لعام 2012م، والذي وضعته جمعية تأسيسية وصوت الشعب بالموافقة على هذا الدستور، حيث جاء في المادة (152): "يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جنائية أو بالخیانة العظمى، بناء على طلب مُوقَّع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم"⁽³⁾.

ولقد نص الدستور المصري لعام 2014م في مادته (159) على أنه: "يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمى أو أية جنائية أخرى، بناءً على طلب مُوقَّع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه"⁽⁴⁾، كما نجد أن هذا الدستور قد أخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة لإجراءات المحاكمة والتحقيق واتهامهم بجريمة الخيانة العظمى"⁽⁵⁾.

(1) شبير، رافع خضر صالح، دراسات في مسؤولية رئيس الدولة العراقية، ص30.

- انظر أيضًا المادة (85) من الدستور المصري لعام 1971م.

(2) دستور الجمهورية المصرية لعام 1971م، المادة (85).

(3) الدستور المصري لعام 2012م، المادة (152).

(4) الدستور المصري لعام 2014م، المادة (159).

- انظر كذلك نفس المادة (159) من الدستور المصري المعدل لعام 2019 وأضاف على المادة السابقة ".....، وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصه حتى صدور حكم في الدعوى، ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن، وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفي من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

(5) الدستور المصري لعام 2014م، المادة (173).

ويرى الباحث أنه باستقراء النصوص سابقة الذكر أعلاه نجد أن الدستور المصري أقر المسؤولية الجزائية على الرئيس ولم يُعَفَّ منها، وقد نظم اتهام ومُحاكمة رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى.

رابعاً: الخيانة العظمى في الدستور العراقي:

نص الدستور العراقي النافذ في المادة (61) في الفقرة السادسة على:

1- مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب بالأغلبية⁽¹⁾، المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب.

2- إعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات التالية:

أ- الحنث في اليمين الدستورية.

(1) الأغلبية: هي الأكثرية وهي مصطلح شائع في النظم السياسية والقانونية والديموقراطية وتتعدد أنواع الأكثرية وهي كالتالي:

- الأغلبية المطلقة: وهي تعني نصف عدد الأصوات +1 أي (50%+1)، وهي الأصل.
 - الأغلبية النسبية: وهي استثناء على الأصل ولا ترد إلا بنص وتكون محددة على سبيل الحصر ويقصد بها تطلُّب نسبة معينة من التصويت بالموافقة لاعتماد الإجراءات مثل التصويت على سحب الثقة من الحكومة، وتتطلب أغلبية الثلثين.
 - الأغلبية البسيطة: وهي نوع من الأغلبية النسبية وتعني مثلاً أن يحصل حزب أو قوة سياسية على عدد من الأصوات أو المقاعد أعلى من المنافسين الآخرين ومثلاً لذلك فوز الرئيس الفنزويلي بالانتخابات عام 1993م رغم حصوله على 30% من الأصوات فقط.
 - الأغلبية المؤهلة: وهي أغلبية تمكن من تمرير قوانين أو تعديلات ومثلاً على ذلك في مجلس الأمن يشترط لتمرير أي قرار حصوله على أصوات تسعة أعضاء من أصل خمسة عشر.
 - الأغلبية المعطلة: وهي أن الفارق بين عدد أصوات الأغلبية أو مقاعدها وبين مجموع أصوات الهيئة الناجبة ومثلاً على ذلك نجد في لبنان يكثر الحديث عن الثلث المعطل وهو أقلية برلمانية معارضة قادرة على أن تعطل عدداً من القرارات الحيوية بالنسبة للحكومة وهو ما يفرض على هذه الأخيرة تقديم تنازلات وإجراء تعديلات أحياناً على المشاريع المقدمة ليتسنى تمريرها.
 - الأغلبية الموصوفة: ويطلق عليها الأغلبية (المدعمة) وهي أن تتطلب أغلبية خاصة منصوص عليها.
- * انظر مقال منشور في الجزيرة بتاريخ 2015/11/30م، (الأغلبية مفهوم مركزي في الممارسة الديمقراطية التعددية رئاسية كانت أم برلمانية)،

<https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/11/30/الأغلبية>

ب-انتهاك الدستور .

ت-الخيانة العظمى⁽¹⁾.

وبالنظر واستقراء نصوص القانون الدستوري العراقي نجد أنه قد نظم الجرائم الدستورية وهذه الحالات التي نظمها لم ترد في الدساتير الأخرى، كالحنث في اليمين الدستورية وانتهاك أحكام الدستور .

ولم يصدر قانون المحكمة الاتحادية العليا الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية، إلا أننا نجد أن قانون العقوبات العسكري العراقي قد نص على جريمة الخيانة العظمى بأنها: "كل مَنْ سعى لسلخ جزء من العراق عن إدارة الحكومة العراقية أو لوضع العراق أو جزء ما منه تحت سيطرة دولة أجنبية ويعاقب بالإعدام"⁽²⁾.

خامساً: الخيانة العظمى في الدستور اليمني

سار دستور الجمهورية اليمنية لعام 1994م على نفس الشاكلة حيثُ قرر بأنه: "يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى بخرق الدستور، أو بأي عملٍ يمسُّ استقلال سيادة البلاد"⁽³⁾.

وجاء القانون الأساسي المكمل للدستور، والمُسمَّى بقانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم (6) لعام 1995م في المادة الثانية الفقرة (هـ) أن الخيانة العظمى هي: "القيام بعمل مجمع أنه كفر، أو المساس بوحدة الوطن، أو التنازل عن جزء منه، أو تغيير النظام الجمهوري ومبادئ الثورة اليمنية، أو القيام بأي من أعمال التجسس أو إفشاء الأسرار لصالح قوى أجنبية أو معادية لليمن"⁽⁴⁾.

(1) الدستور العراقي لعام 2005، المادة (61).

(2) قانون العقوبات العسكري العراقي رقم 19 لسنة 2007 النافذ، المادة (8)، وورد نفس النص في قانون العقوبات العسكري (الملغي) رقم 13 لسنة 1941م في المادة (46).

(3) دستور الجمهورية اليمنية لعام 1991 والمعدل في عام 2001م، المادة (128).

(4) قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم (6) لعام 1995م، المادة (2).

سادسًا: الخيانة العظمى في القانون الأساسي الفلسطيني:

لم يتطرق القانون الأساسي الفلسطيني "الدستور المؤقت" لجريمة الخيانة العظمى، وبالنظر لقانون العقوبات المطبق بالمحافظات الجنوبية رقم (74) لسنة 1936م نجد أنه أيضًا لم يتطرق لجريمة الخيانة العظمى التي تقع من رئيس الدولة، في حين تطرق في الفصل الثامن في المادة (49) لجريمة الخيانة التي تقع على السلطة، كما وأن قانون العقوبات في المحافظات الشمالية رقم (16) لسنة 1960م جاء قاصرًا عن ذكر جريمة الخيانة العظمى بحق رئيس الدولة، فيما تطرق في المادة (110) لجريمة الخيانة التي تقع على أمن الدولة الخارجي⁽¹⁾.

وباستقراء نصوص "قانون العقوبات الثوري الفلسطيني"⁽²⁾ لعام 1979م، فقد تطرق لجريمة الخيانة كجرائم تقع على أمن الثورة (الخيانة - التجسس)، من المادة (130) وحتى المادة (156) وأوجب لها عقوبات بين الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة.

بيد أن المجلس التشريعي الفلسطيني أصدر العديد من القوانين التي وردت بذكر جريمة الخيانة وهي كالتالي⁽³⁾:

(1) قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م المعدل المطبق في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، هو قانون العقوبات الأردني، وبقي ساري بالأصل في المملكة الأردنية الهاشمية.

(2) * عهدت قيادة الثورة الفلسطينية إلى العميد محمد توفيق الرسان مؤسس هيئة القضاء العسكري مع مجموعة من ذوي الاختصاص للعمل على إعداد مجموعة تشريعات جزائية وبعد مصادقة المجلس الوطني الفلسطيني أصدر الشهيد/ ياسر عرفات بصفته رئيس منظمة التحرير الفلسطينية القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية المرسوم رقم (1) لسنة 1979 حيث تتكون هذه التشريعات الجزائية من أربع قوانين وهي:

1. قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري.

2. قانون العقوبات الثوري.

3. قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.

4. نظام رسوم المحاكم الثورية.

(3) تجدر الإشارة إلى أنه بعد الانتخابات الفلسطينية عام 2006م وفوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية، وما أعقبه من حالة انقسام سياسي بين المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، حدث تعطيل للمجلس التشريعي الفلسطيني، حيثُ اعتقل الاحتلال الإسرائيلي العديد من النواب في المحافظات الشمالية وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك، وامتنعت الكتلة النيابية التابعة لحركة فتح من حضور الجلسات وبقية كتلة التغيير والإصلاح (كتلة حماس النيابية) تدير المجلس التشريعي، وأعلن الرئيس محمود عباس عن حل المجلس التشريعي الحالي في 23 ديسمبر 2018م بخطوة يشوبها عوار قانوني، وأصبح المجلس التشريعي الفلسطيني يصدر قوانين تنطبق في المحافظات الجنوبية، فيما يستحوذ الرئيس على إصدار القوانين بقرارات بالمحافظات الشمالية.

1- قانون حق العودة رقم (1) لسنة 2008م، حيثُ جاء في المادة (6) بأنه: "كل من يخالف أحكام هذا القانون يعد مرتكبًا لجريمة الخيانة العظمى، وتقع بحقه كافة العقوبات الجنائية والمدنية المقررة لهذه الجريمة".

2- قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس رقم (2) لسنة 2008م، حيثُ جاء في المادة (4) بأنه: "كل من يتصرف أو يفرط أو يتنازل أو يساوم لمصلحة الاحتلال على أي جزء من القدس يعد مرتكبًا لجريمة الخيانة وتقع بحقه أشد العقوبات الجنائية والمدنية المقررة لهذه الجريمة، ولا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن".

3- قانون حماية المقاومة الفلسطينية رقم (6) لسنة 2008م، حيثُ جاء في المادة (4) بأنه: "كل من يتخابر مع الاحتلال على المقاومة الفلسطينية، أو يلاحقها أو يتآمر عليها، وعلى سلاحها الموجه إلى الاحتلال الصهيوني وبأي وجه كان، يعد مرتكبًا لجريمة الخيانة ويعاقب بالعقوبات الجنائية والمدنية المقررة لهذه الجريمة، ويعزل من الوظيفة بقوة القانون إن كان موظفًا عامًا أو مكلّفًا بخدمة عامة".

ويرى الباحث أن معظم الدساتير العربية قد أوردت جريمة الخيانة العظمى على استحياء، دون التطرق لها بشكل واسع وتعريفها تعريفًا دقيقًا في قوانين العقوبات، حيثُ نجد أن بعض الدساتير تأتي على ذكرها وتُحيلُها لقانون خاص في الغالب لا يجد النور لطريقه.

المبحث الثاني:

أركان جريمة الخيانة العظمى

رغم أن المُشرِّع الفلسطيني في المحافظات الشمالية والجنوبية لم ينص على جريمة الخيانة العظمى؛ ولهذا السبب يصعب تناول أركان جريمة الخيانة العظمى في فلسطين، إلا أننا سنتطرق لأركان هذه الجريمة حسبما وردت في التشريعات المقارنة كركن مادي ومعنوي وقبل التطرق لذلك، سنتطرق لمعيار تمييز جريمة الخيانة العظمى عن باقي الجرائم المتعلقة بأمن الدولة.

المطلب الأول:

معيار تمييز جرائم الخيانة العظمى

إنَّ أبرز العناصر المكوِّنة لجريمة الخيانة العظمى، تتمثل في: الإخلال الجسيم بأداء الواجبات الدستورية، والتقصير أو الإهمال الجسيم في القيام بالوظائف الدستورية، والإضرار بالشخصية الداخلية للدولة، وتشمل: تغيير أو تعطيل أحكام الدستور، وعرقلة عمل السلطات العامة، ويضاف لما تقدم الإضرار بالشخصية الخارجية للدولة⁽¹⁾.

وبما أن جرائم الخيانة العظمى هي عبارة عن مجموعة من جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي، كان لابدَّ من معيار؛ لنميز به هذه الجريمة عن باقي جرائم أمن الدولة وهنالك معياران: أحدهما مادي، والآخر شخصي.

أولاً: المعيار المادي:

باستقراء نصوص التشريعات المقارنة، نجد أن هناك معياراً مادياً تعتمد عليه لإسباغ وصف الخيانة العظمى على جرائم أمن الدولة، وهذا المعيار يلتصق بالفعل المكون للجريمة أو المصلحة المحمية منها:

1- الفعل:

وينقسم الفعل إلى: الفعل الأصلي، والظروف المحيطة به.

أ- **الفعل الأصلي:** جسامة الفعل هي التي تؤدي إلى تمييزها عن باقي الأفعال الأخرى، حيثُ أنَّه من ضمن جرائم أمن الدولة العديد من الجرائم، منها: ما هي أشد سلوكاً من

(1) شبير، رافع خضر صالح، المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة، ص49.

البقية، فمثلاً: جريمة حمل السلاح في وجه الوطن إلى جانب العدو من أكبر وأخطر الجرائم التي يمكن تصوُّرها؛ ذلك لأن قيام المواطن بمثل هذا الفعل يُمثِّل أعلى درجات الخيانة العظمى⁽¹⁾.

ب- **الظروف المحيطة بالفعل:** قد لا يكون الفعل لذاته خيانة عظمى؛ وإنما يرتبط به من الظروف، إذ تستدعي ظروف خاصة كحالة الحرب مثلاً: سن بعض القوانين وتنفيذها في فترة معينة هي فترة الحرب، وعادةً ما يكون هذا القانون المؤقت أشد من القوانين السابقة؛ وذلك بسبب زمن صدوره، لذلك إن ارتكاب بعض الجرائم (جرائم أمن الدولة) في زمن الحرب يؤدي بالمشرِّع إلى إضفاء وصف الخيانة العظمى عليها.

ونخلص إلى القول: "أن جرائم الخيانة العظمى بالاستناد إلى معيار الفعل الجرمي هي: مجموعة من جرائم أمن الدولة ذات الفعل الشديد أو المرتكبة في الأوقات الحرجة كوقت الحرب مثلاً، وبذلك تتميز عن باقي جرائم أمن الدولة الأخرى"⁽²⁾.

2- المصلحة المحمية:

عني المشرع بالتوسع في الحماية الجنائية للدولة سواءً داخلياً أو خارجياً؛ وذلك لكي يضمن عدم المساس بالمصالح محل هذه الحماية الجنائية لتحقيق سلامة وأمن المجتمع والدولة، وحتى تستمر الحضارة الإنسانية في عطائها⁽³⁾.

ومن المعلوم أن الدولة تتكون بعناصرها الثلاث، وهي: الشعب والإقليم والحكومة وأن أي اعتداء على هذه العناصر يعتبر اعتداء على الدولة؛ وبالتالي فإن الحفاظ على أمن الدولة يستدعي الحفاظ على هذه العناصر الثلاث، فالمصلحة المحمية هي المعيار الذي يتخذه المشرِّع في تجميع الجرائم التي تهدف إلى حماية مصلحة واحدة في جوانبها المتعددة، ووحدة المصلحة هي التي تضفي على الجرائم المختلفة صفة العموم والاشتراك في كثير من العناصر والأركان، والتي تساعد على تفهم الجريمة واستظهار عناصرها بما يتفق والغاية من التجريم⁽⁴⁾.

(1) موسى، محمود سليمان، الجرائم الواقعة على أمن الدولة، ص 265.

(2) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص 182.

(3) الليبي، إبراهيم، الحماية الجنائية لأمن الدولة، ص 65 ص 80.

(4) المرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص 183.

ثانيًا: المعيار الشخصي:

وهو يرتبط بمدى توافر خصائص قانونية ومعنوية في الفاعل، إذ أن جرائم الخيانة هي من جرائم الفعل الخاص، والصفة الخاصة التي يتطلبها المشرع من الجاني قد تكون راجعة إلى الجنسية أو الوظيفة، إذ يتطلب إطلاق وصف الخيانة على الفعل أن يكون الجاني وطنيًا أو أن يتولى وظيفة عامة⁽¹⁾.

لكن بعض القوانين والتشريعات، مثل: التشريع الأمريكي يرى بأن الخيانة ستنسب لكل من يدين بالولاء للولايات المتحدة الأمريكية سواء كانوا وطنيين أو الأجانب المقيمين في الدولة⁽²⁾، وكذلك نصّ المشرّع الأردني بقانون العقوبات النافذ على أنّه: "تسري أحكام هذا القانون على كلّ مَنْ يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه"⁽³⁾.

ويخلص الباحث للقول: إنّّه بموجب المعيار الشخصي يعدّ الشخص مرتكبًا لجريمة الخيانة العظمى إذا كان وطنيًا، أي أنه بذلك ينتهك واجبه والمتمثل بالولاء للوطن موجّهًا قصده الخاص لارتكاب جريمة الخيانة العظمى، وهنا ونحن نتحدث عن الخيانة العظمى كجريمة دستورية بحق رئيس الدولة فينبغي أن يكون الشخص يشغل كرسي الرئاسة بغض النظر كيف آل هذا الرئيس للحكم، سواء بطريقة دستورية ديموقراطية أم غير ذلك.

ولأننا نتحدث عن جريمة الخيانة العظمى بحق رئيس الدولة، نرى عدم قدرة المعيارين السابقين تمييز جريمة الخيانة العظمى كلّ معيارٍ على حدى؛ لذا نرى أن يتم الجمع بين المعيارين السابقين ولا يوجد مانع من ذلك.

(1) المرجع سابق، انقع، مطهر علي صالح، جرائم الخيانة العظمى في التشريع اليمني، ص 55.

(2) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، انظر هامش الصفحة 184.

(3) قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته رقم (27) لسنة 2017م، المادة (7).
- كذلك انظر المادة (270) من قانون العقوبات السوري رقم (148) لسنة 1949م، ونص المادة (280) من قانون العقوبات اللبناني مرسوم اشتراعي رقم (340) صادر في 1943/3/1م، حيث تنص على أنه: "ينزل منزلة اللبنانيين في المواد (274 إلى 278) الأجانب الذين لهم في لبنان محل إقامة أو سكن فعلي".

المطلب الثاني:

الركن المادي لجريمة الخيانة العظمى

فالجريمة بدايةً عرّفها المشرّع الفلسطيني بأنها: "كلُّ فعلٍ أو محاولةٍ أو تركٍ يستوجب العقوبة بحكم القانون"⁽¹⁾، وجريمة الخيانة العظمى هي من الجنايات⁽²⁾.

واعتبر المشرّع في التشريع العقابي المقارن الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي من جرائم الخطر وتوسع في فكرته، حيثُ اعتبرها جرائم تامة حتى ولو لم تشكل ضررًا فعليًا على المصلحة العامة محل الحماية الجنائية، فأركان الجريمة تكتمل بمجرد تعريض المصلحة المحمية للخطر سواء ترتب على هذا النشاط نتيجة مادية من عدمه⁽³⁾.

ويقصد بالركن المادي للجريمة: هو السلوك المادي الخارجي الذي ينص القانون على تجريمه ويدخل في كيان الجريمة، وتكون له طبيعة مادية فتلمسه الحواس، إذ لا يعرف القانون جرائم بدون ركن مادي، فالتشريع الجزائي على عكس الأخلاق ليس له سلطان على ما في ضمائر الناس من أفكار شريرة أو ما في نفوسهم من نوايا إجرامية⁽⁴⁾.

وعرّفه المشرّع العراقي بأنه: "سلوك إجرامي بارتكاب فعل جرّمهُ القانون أو الامتناع عن فعلٍ أُمّر به القانون"⁽⁵⁾.

والركن المادي لجريمة الخيانة العظمى كونها جريمة تامة له عناصر ثلاثة، هي: السلوك الإجرامي والنتيجة وعلاقة السببية⁽⁶⁾.

ويعرف الركن المادي: هو المظهر الذي تبرز به الجريمة إلى العالم الخارجي، ويتضمن الفعل أو الترك المحرم المعاقب عليه والنتيجة الناشئة عنهما، شريطة أن تقوم بينهما

(1) القانون التفسيري الفلسطيني رقم 9 لسنة 1945م، المادة (2).

(2) يقسم المشرع الفلسطيني الجرائم بحسب مقدار عقوباتها إلى (جنايات - جنح - مخالفات)، فالجنايات: هي الجرم الذي يستوجب عقوبة الإعدام أو الحبس مدة تتجاوز الثلاث سنوات، الجنح: كل جرم لا يعد جنائية أو مخالفة، المخالفة: كل جرم يستوجب عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز الأسبوع أو كل جرم يستوجب غرامة لا تتجاوز الخمسة جنيهات إذا كان من الجرائم التي تستوجب الغرامة فقط.

(3) القاضي، تامر، عقوبة الإعدام في ضوء التشريعات الجنائية المقارنة، ص171.

(4) جرادة، عبد القادر، مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني، ص169.

(5) قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969م، المادة (28).

(6) جرادة، عبد القادر، مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني، ص170.

(أي بين الفعل أو الترك والنتيجة) رابطة السببية، فالشريعة تحمل الفاعل المسؤولية عن النتيجة إذا أمكن نسبتها إلى فعله، لذلك يقوم الركن المادي على عناصر ثلاثة، هي⁽¹⁾:

أولاً: السلوك الإجرامي:

السلوك الإجرامي يعد من أهم عناصر الركن المادي؛ لأنه يمثل القاسم المشترك بين جميع أنواع الجرائم، سواء أ تلك التي يكفي لوقوعها ارتكاب السلوك الإجرامي فقط أم تلك التي يلزم لقيامها ضرورة تحقيق نتيجة إجرامية معينة إلى جانب السلوك الإجرامي⁽²⁾، ويتخذ ذلك صورتان، وهما:

1- الفعل الإجرامي:

يطلق عليه الفقه (السلوك الإجرامي)، ولكن معظم التشريعات المقارنة: كالفلسطيني، تستخدم مصطلح (الفعل)، وهو نشاط إرادي ينفذه الجاني في العالم الخارجي؛ تحقيقاً لغاية معينة مخالفاً بذلك نهياً تفرضه قاعدة جزائية، وقد يكون ذلك السلوك من فعل واحد أو من جملة أفعال متتابعة تجمعها وحدة الهدف⁽³⁾.

ويتطلب لقيامه هنا في جريمة الخيانة العظمى عنصرين:

أ- حركات عضوية صادرة عن رئيس الدولة، بأن يستخدم أعضاء في جسده في إتيان فعل الخيانة، والتي تحدث أثراً خارجياً تلمسه الحواس.

ب- الصفة الإرادية للحركة العضوية لرئيس الدولة، أي أن إرادة الرئيس هي التي حركت عضواً من جسده ودفعته إلى إتيان فعل الخيانة العظمى، وقد تكون الحركة التي يتكون منها فعل الخيانة العظمى فعلاً من حركة واحدة، كأن يعطل الرئيس أو يمتنع عن تفعيل نظام صاروخي للدفاع عن البلاد أو ضرب أهداف معادية تقوم بالهجوم المسلح على الوطن، وهو وحده من يمتلك تفعيله.

وقد يكون الفعل من عدة حركات بأن يتصل أو يوصل عبر رسائل معلومات، أو يكشف شيفرات سرية ويستمر ثم في تعطيلها مثلاً، أو يتبع ذلك بأن يكلف أحداً من أتباعه بتحديد مكان مستودع سري.

(1) الكبيسي، سامي جميل الفياض، رفع المسؤولية الجنائية في أسباب الإباحة، أستاذ الفقه الجنائي، ص41.

(2) المرجع السابق، جرادة، عبد القادر، مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني، ص170 وص171.

(3) المرجع السابق، جرادة، عبد القادر، مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني، ص171.

ويتطلب أن تكون الحركة أو الحركات العضوية التي يتكون منها الفعل الإجرامي مصدرها أو سببها الإرادة، فإذا انتقت الإرادة تجردت الصفة الإرادية عن الفعل ولا يتحقق بذلك الفعل الجرمي، ولو آلت هذه الحركة أو الحركات إلى إهدار المصلحة المحمية.

2- الترك الإجرامي:

ويترادف باصطلاح (السلوك السلبي) أو (الامتناع)، ويعرف بأنه: "إحجام الشخص إراديًا عن اتخاذ سلوك إيجابي معين كان يتعين اتخاذه، أي أن هناك إمساكًا إراديًا عن الحركة العضوية في الوقت الذي كان يجب إتيانها فيه"⁽¹⁾.

ويعرف بأنه: "إحجام شخص عن إتيان فعل إيجابي معين كان الشارع ينتظره منه في ظروف معينة بشرط أن يوجد واجب قانوني يلزم بهذا الفعل، وأن يكون في استطاعة الممتنع وإرادته"⁽²⁾.

ويجري تقسيم صورة الجريمة السلبية أو جريمة الامتناع إلى: جريمة الامتناع بالمعنى الفني الدقيق أو جريمة الامتناع البسيط، وجريمة الارتكاب بطريق الترك أو بطريق الامتناع⁽³⁾.

أما جريمة الامتناع بالمعنى الفني الدقيق، فهي التي ينحصر ركنها المادي في مجرد الامتناع عن القيام أو ترك ما يجب القيام به، كامتناع الرئيس من مشاركة معلومات حساسة تتعلق بمعلومات أمنية لدولة مجاورة مع وزراءه أو أجهزته الأمنية المعنية بالأمر، أما جريمة الارتكاب بطرية الترك فيتكون ركنها المادي من الامتناع إلى جانب تحقق نتيجة معينة تترتب على هذا الامتناع، مثل امتناع الرئيس من إعطاء توجيهاته كونه القائد الأعلى للقوات في حال ندى لعمله وجود هجوم محدد على دولته فحصل الهجوم، ونتج عن ذلك احتلال إقليم من الدولة أو سقوط قتلى أو دمار منشآت للدولة.

ويرى الباحث أن المشرع البحريني قد نص على الجرائم السلبية المضرة بأمن الدولة (الخارجي) حيث نصت المادة (141) على أنه: "يُعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين مَنْ عَلمَ بارتكاب جنائية منصوص عليها في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي ولم

(1) الشاذلي، فتوح، قانون العقوبات المصري - القسم العام -، النظرية العامة للجريمة والمسؤولية والجزاء الجنائي، ص 235.

(2) حسني، محمود نجيب، جرائم الامتناع والمسؤولية الجنائية عن الامتناع، ص 5.

(3) القيسي، عبد القادر، تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف بين الجريمة والمسؤولية، ص 184.

يبلغ أمرها إلى السلطات⁽¹⁾، وعلى الجرائم السلبية المضرة بأمن الدولة (الداخلي) حيث نصت المادة (158) على أنه: "يُعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين مَنْ عَلمَ بارتكاب جناية من الجنايات المنصوص عليها في المواد السابقة ولم يُبلغ السلطات العامة"⁽²⁾ والمقصود بالمواد السابقة: هي المواد الواردة في الفصل الخاص بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلية من المادة (147) وحتى المادة (158).

ثانيًا: النتيجة:

وهي الأثر الذي يترتب على السلوك الإجرامي، وهي العدوان الذي ينال المصلحة أو الحق الذي يقرر له القانون حماية جنائية.

وللنتيجة مدلولان: مدلول مادي باعتبارها مجرد ظاهرة مادية، ومدلول قانوني باعتبارها فكرة قانونية، وعلى الرغم من الاختلاف بين المدلولين فإن بينهما صلة وثيقة تجعل تحديد ماهية النتيجة والأحكام التي تخضع لها مقتضياً الرجوع إليهما معاً⁽³⁾.

1- المدلول المادي للنتيجة: هي التغير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك الإجرامي، فالأوضاع الخارجية كانت على نحو معين قبل إتيان هذا السلوك ثم صارت على نحو آخر بعد إتيان السلوك، وهذا التغير من نحوٍ إلى نحوٍ آخر هو المدلول المادي.

2- المدلول القانوني للنتيجة: يعرفونها بأنها: "العدوان الذي يصيب حقاً أو مصلحة يحميها القانون سواء أتمثل هذا العدوان في ضرر فعلي يصيب الحق أو المصلحة محل الحماية أم في مجرد تعريض هذه المحل للخطر"⁽⁴⁾.

وبين المدلولين صلة وثيقة، ولذلك لم يكن التسليم بأحدهما مقتضياً إنكار الآخر⁽⁵⁾.

(1) قانون العقوبات البحريني رقم (15) لسنة 1976م، المادة (141).

(2) المرجع السابق، قانون العقوبات البحريني رقم (15) لسنة 1976م، المادة (158).

(3) الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصرية، عبد المطلب وصبحي، ص548.

(4) مرجع سابق، جريدة، عبد القادر، مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني، ص180.

(5) مرجع السابق، الموسوعة الجنائية الحديثة، ص549.

وقد أشار القانون الإيطالي إلى كون النتيجة الخطرة يمكن أن تكون أثراً لفعل الجاني أو امتناعه أسوة بالنتيجة الضارة، فنص المادة (1/40) عقوبات على أنه: "لا يعاقب شخص من أجل واقعة اعتبرها القانون جريمة إلا إذا كانت النتيجة الضارة أو الخطرة التي يتوقف عليها وجود الجريمة أصلاً لفعله أو امتناعه"، ولا نحسب أن النتيجة الخطرة تمثل آثار مادية ملموسة ظاهرة للعين كتلك التي تخلفها النتيجة الضارة، بقدر ما تمثل تلك النتيجة الخطرة آثار معنوية مهمة وتستحيل إلى آثار مادية ملموسة لو أخذ الفعل الجرمي استمراريته ومداه وفاعليته نحو بلوغ النتيجة⁽¹⁾.

وفي جرائم الخطر: "فإن النتيجة لا تعدو عن كونها حالة خطر ناشئة عن السلوك وليست هي آثار مادية يمكن تلمسها"⁽²⁾.

ثالثاً: علاقة السببية:

هي الصلة التي تربط بين الفعل والنتيجة الجرمية، كرابطه العلة بالمعلول، والسببية تقوم حيث تكون النتيجة الجرمية التي وقعت محتملة الوقوع وفقاً للسير العادي للأمر، بغض النظر إذا توقعها الجاني أم لا⁽³⁾.

وهكذا يؤخذ الفاعل بقصده الجرمي الذي عبّر عنه بإرادة الفعل وإرادة النتيجة التي أوشكت على الوقوع وتوقفت عند مرتبة خطرة سبقت مباشرة مرتبة بلوغ النتيجة الضارة، وعليه فإن مشكلة النتيجة الخطرة إنما تتعلق برابطة السببية المعنوية، حيث يُعاقب الفاعل عن إرادته لنتيجة معينة، بالرغم من إنها لم تقع ولمجرد أن المشرع قد استشعر خطر وقوعها فحسب؛ لأن المشرع لا يعاقب عن الفعل الجرمي في هذا النوع من الجرائم، وإلا لكان قد عاقب عن شروع في الجريمة، إنما هو يعاقب عن نتيجة خطرة يمكن أن تقع وشيكاً⁽⁴⁾.

(1) السباعي، مجيد، نظرية السببية، دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة بالقانون المصري وقوانين عربية وأجنبية بمنظور جنائي فلسفي، ص 411.

(2) المرجع السابق، السباعي، نظرية السببية، ص 409.

(3) مجيد، سحر، الجرائم المستحدثة، دراسة معمقة ومقارنة في عدة جرائم، ص 26.

(4) مرجع سابق، السباعي، مجيد، نظرية السببية، ص 411.

المطلب الثالث:

الركن المعنوي لجريمة الخيانة العظمى

ويقصد بالركن المعنوي: "هي الإرادة الآثمة التي تتجه إلى تحقيق الفعل غير المشروع، وذلك من خلال القيام بالأعمال المادية في المحيط الخارجي؛ مما ينتج عنه ضرر أو خطر"⁽¹⁾.

ولما كانت تلك الجرائم من الجنايات الخطيرة المعاقب عليها بالإعدام في التشريع المقارن، فقد تطلّب المشرّع توافر الركن المعنوي بقوله: "يعاقب بالإعدام كل مَنْ ارتكب عمداً"، والعمدية لا تتوافر إلا بصور القصد الجنائي العام بعنصريه: العلم والإرادة، وبالقصد الجنائي الخاص المتمثل في إصرار وقصد الفاعل المساس بوحدة البلاد وسلامة أرضها⁽²⁾، وكما تترتب مسؤولية جنائية على الرئيس في حال الغلط القسدي غير الحتمي⁽³⁾، خصوصاً في جريمة الخيانة العظمى كونها من جرائم الخطر، ويتكون القصد الجرمي للركن المعنوي في جريمة الخيانة العظمى من غُنْصَرَي: العلم والإرادة

يرى الباحث أن رئيس الدولة بما يحمله من صفات لإدارة شؤون البلاد وشروط سابقة أهْلَتْهُ لمنصب الرئيس، فإن ذلك يؤكد تمتعه بالعلم والإرادة في كل تصرفاته، فهو أهْلٌ في التكليف ولديه ما لديه من قوة الإدراك، ويعلم جيداً ما يترتب على جميع تصرفاته، وهو عاقل بالغ ولديه الفكر والقوة العقلية المناسبة لمنصب يؤهله لإدارة شؤون البلاد والعباد في دولته.

(1) محاضرات في شرح قانون العقوبات الفلسطيني، جرادة، عبد القادر، دكتوراة في القانون الجنائي من جامعة القاهرة.

(2) مرجع سابق، القاضي، تامر، عقوبة الإعدام في ضوء التشريعات الجنائية المقارنة، ص 165 وص 166.

(3) * والصورة غير العمدية على وفق تصور الفقه لها: "إخلال الجاني عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون، وعدم حيلولته تبعاً لذلك دون أن يفضي تصرفه إلى إحداث النتيجة الإجرامية في حين كان في استطاعته وكان واجباً عليه".

انظر السبعواوي، مجيد، خضر، نظرية الفلظ في قانون العقوبات المقارن، ص 200.

المبحث الثالث:

الجهة المختصة بمحاكمة الرئيس عن الخيانة العظمي

تُعَدُّ الأحكام الإجرائية همزة الوصل بين ارتكاب الجريمة وتوقيع العقوبة على مرتكبها استيفاء لحق الدولة في توقيع الجزاء عليه، وعلى هذا الأساس فإن وقوع الجريمة من المتهم وإن قُرِّر للدولة حقاً في توقيع الجزاء عليه إلا أنه لا يعطيها حقاً في توقيع ذلك الجزاء بإجراء من جانبها، ولو كان ذلك مدعماً باعتراف من المتهم أو بأدلة أخرى حاسمة ورغبة من جانبه في المثل للجزاء دون إجراءات؛ لأن الدولة وإن كان لها الحق في توقيع الجزاء إلا أن وسيلتها في ذلك محددة بطريقة صارمة، وهي تحريك الدعوى الجزائية وإجراء التحقيق فيه ومحاكمته عنها، باعتبار كل ذلك يحقق الوسيلة التي تربط بين الجريمة المرتكبة والعقوبة المنطوق بها في حالة الإدانة، ومن هنا فإن قواعد الإجراءات الجزائية مرتبطة ارتباطاً عميقاً بالقواعد الموضوعية للقانون الجزائي، وإنه لا عقوبة دون حكم قضائي⁽¹⁾.

والقول نفسه ينطبق على الجرائم التي تُرتكب من قِبَل رئيس الدولة، حيث يتباين النص في دساتير الدول عن الجهة الموكلة والمناطق بها محاكمة رئيس الدولة والجهة المخولة بإقامة الدعوى الجزائية بحقه، ورئيس الدولة في الإسلام فردٌ من أفراد المسلمين، فهو مسؤول مسؤولية تامة عن أخطائه وأفعاله، بل إن مسؤوليته أشد من مسؤولية غيره من الأفراد، حيث أن المسؤولية تتدرج بتدرج الأمانة والمهام، ولم يميّز الإسلام بين رئيس ومروءس فيما يتعلق بالخضوع للجريمة الجنائية، وقد ورد ذلك في سنة الرسول محمد -ﷺ-: "المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم"⁽²⁾.

وهذا ما سنتعرّض له بالتفصيل بين التشريعات المقارنة، حيث سأتناول في المطلب الأول (إجراءات التحقيق الابتدائي معه)، وفي المطلب الثاني (إجراءات محاكته)، والثالث (آثار الحكم).

(1) أبو عامر، محمد زكي، الإجراءات الجنائية، ص 5 وص 6.

(2) حديث حسن، أخرجه أبو داود (4530)، والنسائي (4734)، وأحمد (993).

المطلب الأول:

إجراءات التحقيق

التحقيق الابتدائي: "هو التحقيق الذي يقوم به قضاء التحقيق أي قاضي التحقيق، والهيئة الاتهامية في بعض الحالات لجمع الأدلة على الجرائم وفعاليتها واتخاذ القرار النهائي في ضوئها بإحالة الدعوى على المحكمة، إن كان الجرم قائماً، والأدلة كافية، أو بمنع المحاكمة إذا كان الجرم قد سقط أو لم تكتمل عناصره، أو لن تتوفر الدلائل والقرائن بحق المدعى عليه"⁽¹⁾، وبناءً على ذلك فإن التحقيق الابتدائي تسبقه مرحلة إقامة الدعوى الجزائية، وتتלוه مرحلة إصدار القرار التحقيقي⁽²⁾.

إقامة الدعوى الجزائية⁽³⁾ على رئيس الدولة:

ويقصد بالدعوى الجزائية: النشاط الإجرائي الذي تتوقف عليه مباشرة الخصومة الجزائية في بدء افتتاحها وسيرها بعد ذلك حتى صدور حكم بات فيها⁽⁴⁾.

ونجد أن المشرع السوداني قد عرفها بقانون الإجراءات الجنائية أنها: "مواجهة أي شخص بإجراءات جنائية بسبب ارتكابه فعلاً قد يُشكّل جريمة"، وعرف أيضاً فتح الدعوى الجنائية بأنه: "تكوين الدعوى الجنائية والشرع في التحري فيها"⁽⁵⁾.

ويقصد بتحريك الدعوى الجزائية: الإجراء الذي ينقل الدعوى من حال السكون التي كانت عليه عند نشأتها إلى حال الحركة، بأن يُدخلها في حوزة السلطات المختصة باتخاذ إجراءاتها التالية⁽⁶⁾.

(1) العيلة، عبد الحميد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، ص133.

(2) مرجع سابق، أبو عامر، محمد زكي، الإجراءات الجنائية، ص493 وص494.

(3) * الدعوى الجزائية ترادفها الدعوى الجنائية حيث يأخذ المشرع الفلسطيني في قانون بالتسمية الأولى وهذا ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية على غرار المشرع المصري والذي يأخذ بمسمى الدعوى الجنائية وقانون الإجراءات الجنائية.

(4) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص295 وص296.

(5) قانون الإجراءات الجنائية السوداني رقم 1991م، المادة (5).

(6) التيمي، سعيد، تحقيق العدالة الجنائية للمتهم والمجني عليه بين القانون الجنائي والشرعية الإسلامية، ص445.

وتختلف التشريعات في تحديد الجهة التي تملك إقامة الدعوى الجزائية، وتنقسم إلى اتجاهين وهما:

1- الاتجاه الأول:

تذهب غالبية القوانين المختصة بالإجراءات الجزائية إلى تقييد إقامة وتحريك الدعوى الجزائية بجهة مختصة وهي النيابة العامة أو الادعاء العام، وقد أخذ بهذا الاتجاه المشرع الفرنسي والمصري والفلسطيني.

حيث أن المشرع الفلسطيني في قانون الإجراءات الجزائية نص على أنه: "تختص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا تُقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون"⁽¹⁾، وورد في قانون الإجراءات الفرنسي لسنة 1958م أن "الدعوى العامة لفرض العقوبات تُحرَّك وتُمارَس - تُباشَر - من قِبَل القضاة والمدعين والموظفين العموميين"⁽²⁾.

2- الاتجاه الثاني:

تذهب بعض قوانين الدول إلى إعطاء المواطن حق إقامة الدعوى الجزائية إلى جانب سلطة النيابة العامة أو الادعاء العام، ونجد أن المشرع اليمني والعراقي قد نهج هذا النهج.

فنص قانون أصول المحاكمات العراقي على أنه: "تُحرَّك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية أو تحريرية تقدم إلى حاكم التحقيق أو المحقق أو أي مسؤول في مركز الشرطة أو أي من أعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة أو من يقوم مقامه قانوناً أو أي شخص علم بوقوعها أو بإخبار يُقدَّم إلى أي منهم من الادعاء العام، مالم ينص القانون على خلاف ذلك"⁽³⁾، وكذلك نص المشرع اليمني على أن: "النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون"⁽⁴⁾.

(1) قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م، المادة (1)، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950م وتعديلاته، المادة (1).

(2) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص296.

(3) قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971م المعدل بقانون رقم (15) لسنة 2016م، المادة (1)/ أ.

(4) قانون الإجراءات الجزائية اليمني بقرار جمهوري رقم (13) لسنة 1994م، المادة (21).

ويميل الباحث لتأييد "الاتجاه الثاني" بإعطاء الحق للأفراد بجانب النيابة العامة بإقامة الدعوى الجزائية.

أولاً: إقامة الدعوى الجزائية على رئيس الدولة:

1- إقامة الدعوى الجزائية على رئيس الدولة في تشريع الولايات المتحدة الأمريكية:

حيث أن الدستور الأمريكي في الفقرة الثانية من المادة الأولى نصّ على أنّه: "يختار مجلس النواب رئيسه والمسؤولين الآخرين، وتكون لهذا المجلس وحده سلطة اتهام المسؤولين"⁽¹⁾، إذ تبدأ عملية رفع الدعوى الجزائية على رئيس الدولة بتقديم شكوى ضده بسبب الجريمة التي وقعت منه، هذه الشكوى قد تكون شفوية Orally أو كتابية Memorial تقدم من واحد أو أكثر من أعضاء مجلس النواب، تتضمن قائمة بالتهم المنسوبة للرئيس، يطلب النائب (أو النواب) من خلالها إجراء تحقيق للكشف عما إذا كانت التهم المنسوبة للرئيس تشكل سبباً كافياً لاتخاذ إجراءات الاتهام الجزائي (إقامة الدعوى) ضد الرئيس أم لا، كما وأن بإمكانه أن يقوم بإيداع شكوى في صندوق الاقتراحات الخاص بمجلس النواب The Legislative Hopper⁽²⁾.

حيث أنّ الجهة التي تملك إقامة الدعوى الجزائية على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هي مجلس النواب وهو "أحد مجلسي الكونغرس الأمريكي"⁽³⁾، وقد ترد المعلومات لمجلس النواب من جهات أو أشخاص، والتي قد تكون:

أ- المؤتمر القضائي للولايات المتحدة The Judicial conference of the United states

ب- المحقق المستقل Independent Counsel

ت- الهيئة التشريعية في ولاية أو إقليم معين Legislative of a state or territory

(1) دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام 1789م المعدل لعام 1992م، الفقرة الثانية من المادة الأولى.

(2) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص298.

(3) مرجع سابق، دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام 1789م المعدل لعام 1992م، الفقرة الأولى من المادة الأولى والتي تنص على أنه: "تتأط جميع السلطات التشريعية الممنوحة هنا إلى كونغرس الولايات المتحدة، والذي يتألف من مجلس للشيوخ ومجلس للنواب".

ث-هيئة المحلفين الكبرى Grand Jury

ج- المواطنون، وذلك بإخبار أو عريضة تقدم إلى مجلس النواب⁽¹⁾.

وبهذا نخلص للقول بأن: مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخوَّلة بالبحث في جديّة الاتهام ومدى اقتناعه بتحقيق هذه الجريمة وهو من يقرر إقامة الدعوى الجزائية من عدمها.

2- إقامة الدعوى الجزائية على رئيس الدولة في التشريع الفرنسي:

نص الدستور الفرنسي الصادر عام 1958م والمعدل لعام 2008م على اختصاص مجلس البرلمان الفرنسي في تنحية رئيس الدولة⁽²⁾، ويتألف البرلمان الفرنسي من مجلسين، وهما: "الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ"، ولم يحدد الدستور أي المجلسين يقيم الدعوى الجزائية، أما في الدعوى المدنية فلم يُجز الدستور إقامتها على الرئيس إلا بعد شهر واحد من انتهاء فترة ولايته⁽³⁾.

كما ونص الدستور بنفس المادة (68) من الدستور على أنه يصدر قانون أساسي لتطبيق هذه المادة.

وقد صدر هذا القانون برقم (1-59) لسنة 1959م، إلا أنه خلا كذلك من النص على إمكانية إقامة الدعوى الجزائية من جانب أحد المجلسين، وبالرجوع إلى النظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية والذي حسم تلك المسألة، ينص على إمكانية إقامة الدعوى الجزائية من عشرة أعضاء المجلس فقط⁽⁴⁾.

(1) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص301.

(2) الدستور الفرنسي الصادر عام 1958م المعدل لعام 2008م، المادة (68) والتي تنص على:

- " لا تجوز تنحية رئيس الجمهورية إلا في حال إخلاله بواجباته بما يتنافى بشكل واضح مع ممارسته ولايته، ويعلن عن هذه التنحية في جلسة البرلمان كمحكمة عليا".
- "يتم إرسال اقتراح عقد اجتماع المحكمة العليا الذي يصادق عليه أحد مجلسي البرلمان فوراً إلى المجلس الآخر الذي يفصل فيه خلال خمسة عشر يوماً"
- "يتّأس المحكمة العليا رئيس الجمعية الوطنية، تفصل المحكمة العليا في أمر تنحية الرئيس، خلال شهر واحد عن طريق الاقتراع السري، ويكون له الأثر الفوري".

(3) نفس المرجع السابق، أحكام الباب التاسع، المادة (67).

(4) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص301-302.

لذا من الممكن أن تقام تلك الدعوى من جانب أعضاء أي من المجلسين وتبليغ المجلس الآخر بذلك، على أن تتوفر في الدعوى الجزائية الشروط التالية:

أ- أن تكون الدعوى المقدمة في عريضة واحدة موقعة من عشرة نواب من نفس المجلس الواحد (الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ).

ب- لا تُقام الدعوى إن شملت أعضاء موقعين عليها من المجلس الآخر، أي أنه لا يجوز أن يشترك أعضاء المجلس الآخر بالتوقيع عليها.

ت- أن تتضمن عريضة الدعوى المقدمة اسم المتهم وصفته (رئيس الجمهورية)، ووصف موجز للجرائم المشكّلة إخلالاً بالواجبات الوظيفية.

ث- أن تقدم عريضة الدعوى إلى مكتب المجلس الذي تقدم أعضاءه بالعريضة.

وبعد تقديم عريضة الدعوى الجزائية متضمنًا شروطها إلى مكتب المجلس المعني، يصدر المكتب قراره بقبول الدعوى من عدمها⁽¹⁾.

وبهذا نجد أن المشرع الفرنسي لم يحدد مجلسًا معينًا لإقامة الدعوى الجزائية بحق رئيس الدولة، بل ترك أمر إقامة الدعوى لأي من المجلسين على أن يقدم عريضة الدعوى عشرة أعضاء من نفس المجلس لمجلسهم.

ويرى الباحث أن المشرع الفرنسي كان أكثر صوابًا، حيث أنه لم يخصص مجلسًا معينًا من مجلسي البرلمان في إقامة الدعوى الجزائية على رئيس الدولة وترك الباب على مصراعيه للمجلسين في إقامة الدعوى على الرئيس، بخلاف المشرع الأمريكي الذي حصر إقامة الدعوى في مجلس النواب واستثنى مجلس الشيوخ من الحق في إقامة الدعوى.

3- إقامة الدعوى الجزائية على رئيس الدولة في التشريع المصري:

أقرّ الدستور المصري لسنة 2014م في مادته (159) سلطة رفع الدعوى الجزائية على رئيس الدولة إلى مجلس النواب وحده، ويكون ذلك بناءً على طلب مُوقَّع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل⁽²⁾.

(1) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص302.

(2) الدستور المصري الصادر عام 2014م، المادة (159) والتي تنص على أنه: "يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمى أو أي جريمة أخرى، بناءً على طلب موقع من أغلبية مجلس النواب على الأقل".

في حين أنَّ الدستور المصري لسنة 2012م في مادته (152) جعل إقامة الدعوى بطلب مُوقَّع من ثلث أعضاء مجلس النواب⁽¹⁾، وهذا ما انتهجه المشرع المصري في دستور عام 1971م⁽²⁾.

وقد صدر قانون رقم 247 لعام 1956م والذي ينظم إجراءات محاكمة رئيس الدولة وفقًا لما نص عليه دستور مصر لسنة 1971م⁽³⁾.

حيثُ نص القانون رقم 247 لسنة 1956م في الباب الرابع المادة (10) على أنه: "يقوم مجلس الأمة (مجلس الشعب حاليًا) بمجرد تقديم اقتراح باتهام رئيس الجمهورية أو الوزير بتشكيل لجنة للتحقيق من خمسة من أعضائه بطريق الاقتراع السري، وفي جلسة علنية تتولى لجنة التحقيق دراسة موضوع الاقتراح والتحقيق فيه"⁽⁴⁾.

وهذا يأخذنا إلى أننا بحاجة حسب دستور 2014م إلى 226 عضوًا من مجلس النواب، وهو النصاب المطلوب للتقدم بطلب لإقامة الدعوى الجزائية بحق الرئيس المصري، في حين أن دستور مصر لعام 2012م كان مجلس الشعب بحاجة لتوقيع 117 عضوًا لاكتمال النصاب لإقامة الدعوى بحق الرئيس⁽⁵⁾.

وبذلك يرى الباحث أنَّ الدستور المصري لعام 2012م والذي وضعته اللجنة التأسيسية للدستور قد تميَّز عن دستور مصر لعام 2014م، حيثُ جَعَلَ الأول نصاب الثلث من أعضاء

(1) الدستور المصري الصادر عام 2012م، المادة (152)، انظر أيضًا الدستور المصري لعام 1971 المادة (85).

(2) دستور 1971م في مصر هو أول دستور بعد ثورة 1952م، وتم إقراره في عهد الرئيس محمد أنور السادات بعد استفتاء شعبي في 11 سبتمبر 1971م وسمي بـ"دستور مصر الدائم"، تم تعديله عدّة مرّات، وظل العمل به جاريًا إلي أن تم تعطيله من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 13 فبراير 2011، بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير.

(3) قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء رقم (247) لعام 1956م، إلا أنه بصدر القانون رقم (79) لسنة 1958م الخاص بمحاكمة الوزراء، أخرج الوزراء دون رئيس الجمهورية من سريان القانون رقم (247) لسنة 1956م عليهم.

(4) قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء رقم (247) لعام 1956م، المادة (10).

(5) انظر بذلك لنص المادة (113) من الدستور المصري لعام 2012م والذي نص على أنه: "يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوًا"، في حين أن دستور مصر لعام 2014م قد نص في المادة (102) على أنه: "يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا".

مجلس النواب لإقامة الدعوى، في حين جاء الأخير بالنص على نصاب نصف أعضاء المجلس.

4- إقامة الدعوى الجزائية على رئيس الدولة في التشريع اليمني:

تطرق المشرع اليمني في دستوره إلى إقامة الدعوى الجزائية على رئيس الجمهورية حيث نصت المادة (128) من الدستور على أن: "يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى... بناءً على طلب من نصف أعضاء مجلس النواب..."⁽¹⁾.

وكما نص القانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة على أنه: "يكون اتهام رئيس الجمهورية... بناءً على طلب يقوم من نصف أعضاء مجلس النواب..."⁽²⁾.

في حين أن مشروع الدستور اليمني لعام 2015م والذي لم يقر حتى هذا الوقت قد نص على إقامة الدعوى الجزائية على رئيس الجمهورية بناءً على طلب مقدّم من 20% من أعضاء مجلس النواب⁽³⁾.

ويرى الباحث أن النصاب المطلوب في الدستور النافذ للجمهورية المصرية واليمنية هو نصاب كبير ومبالغ فيه، ويمثّل عائقاً أمام إقامة الدعوى الجزائية على رئيس الدولة، وذلك يُعطي أريحية للمتهم -الرئيس- كون أن مجلس النواب يكون من حزب الرئيس الحاكم، وبذلك يصبح النص في الدستور على إقامة الدعوى بحق الرئيس شكلياً بعيداً كلّ البعد عن التطبيق العملي.

5- إقامة الدعوى الجزائية على رئيس الدولة في التشريع العراقي:

تقام الدعوى الجزائية على رئيس الدولة حسبما نصّ الدستور العراقي في المادة (61/سادساً/أ) على أن: "مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب بالأغلبية المطلقة

(1) الدستور اليمني الصادر عام 1991م المعدل لعام 2015م، المادة (128).

(2) قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم (6) لسنة 1995م، المادة (5)

(3) مشروع الدستور اليمني لعام 2015م، المادة (201/1) والتي نصت على أنه: "يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو انتهاك أحكام الدستور أو الحنث باليمين بناءً على طلب مقدم من 20% من أعضاء مجلس النواب ويشترط موافقة أغلبية أعضاء المجلس لإحالاته للمساءلة في مجلس الاتحاد ويحدد القانون حالات الخيانة العظمى والإجراءات المتبعة".

لعدد أعضاء مجلس النواب⁽¹⁾، ومجلس النواب العراقي هو أحد مجلسي السلطة التشريعية في العراق⁽²⁾.

6- إقامة الدعوى الجزائية على رئيس الدولة في التشريع الفلسطيني:

خلا القانون الأساسي الفلسطيني "الدستور المؤقت" من التطرُّق للنصّ على إقامة الدعوى الجزائية على الرئيس.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مسوِّدة الدستور الفلسطيني لعام 2003م في المادة (90) نصّت على أنّ: "اتهام رئيس الدولة بالخيانة العظمى... بناءً على اقتراح مُقدَّم من ثلث أعضاء المجلس النيابي"⁽³⁾، والذي يتكوّن من مائة وخمسين نائباً وفقاً لمشروع الدستور⁽⁴⁾، أي أنّنا بحاجة لنصاب (50) عضواً لإقامة الدعوى الجزائية بحق رئيس الدولة وفقاً لهذا المشروع.

ثانياً: الجهة التي تقوم بالتحقيق الابتدائي مع رئيس الدولة:

يعرف التحقيق الابتدائي على أنّه: "مجموعة من الإجراءات تستهدف التنقيب عن الأدلّة في شأن جريمة ارتكبت وتجميعها ثم تقديرها لتحديد مدى كفايتها لإحالة المتهّم للمحاكمة"⁽⁵⁾.

ولابد من إسناد مهمة التحقيق الابتدائي إلى سلطة محايدة وموضوعية، ولذلك اتجهت بعض التشريعات إلى إسناد سلطة التحقيق إلى القضاء أو قاضي يُعيّن للتحقيقات، بحيث يكون هناك فصلاً كاملاً ليس فقط بين سلطة التحقيق وسلطة الحكم؛ وإنما أيضاً بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام، فأُسندت مهمة الاتهام إلى النيابة العامة -الادعاء العام-، وأسندت مهمة التحقيق في الاتهام إلى قاضي التحقيق، وأسندت الحكم في الاتهام إلى قاضي الحكم، ونجد أنّ هذا ما سار عليه المُشرّع الفرنسي والألماني والعراقي، في حين أن المُشرّع المصري والكويتي

(1) الدستور العراقي لعام 2005م، المادة (61).

(2) الدستور العراقي لعام 2005م، المادة (48) والتي تنص على أنّه: "تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد".

(3) مشروع دستور دولة فلسطين لعام 2003م، المادة (90) والتي تنصّ على أنّ: "اتهام رئيس الدولة بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بارتكاب جريمة يكون بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء المجلس النيابي، ولا يصدر قرار الاتهام إلا إذا وافقت أغلبية ثلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي، فور صدور الاتهام يتوقف الرئيس عن ممارسة مهامه، وتتم محاكمته أمام المحكمة الدستورية".

(4) مشروع دستور دولة فلسطين لعام 2003م، المادة (66).

(5) حسني، محمود نجيب، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ص 628.

جمع بين سلطتي التحقيق والاتهام في يد واحدة، وهي النيابة العامة -الادعاء العام-، فلها أن تتهم وأن تقوم بالتحقق من سلامة اتهامها على نحو تكون فيه خصماً وحكماً بذات الوقت، وهذا ما ينفي عن التحقيق صفة الموضوعية والحياد اللازمتين توافرها في التحقيق والمحقق، فمن المنطقي وقتها أن ينحاز المحقق إلى كفاية الأدلة التي قدّرها بصلاحياتها للاتهام بنفسه.

1- الجهة التي تقوم بالتحقيق مع رئيس الدولة في التشريع الأمريكي:

من المعروف بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتكوّن فيها السلطة التشريعية من مجلسين نيابيين: (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)⁽¹⁾، في حين أنّ لكلّ من المجلسين صلاحية وسلطة محددة، فنجد أن سلطة اتهام الرئيس من صلاحية مجلس النواب، بينما يختص مجلس الشيوخ بمحاكمة الرئيس.

ويكون لمجلس النواب وحده سلطة اتهام الرئيس، وهذا ما وضّحه الدستور الأمريكي في الفقرة الثانية من المادة الأولى⁽²⁾.

والدعوى الجزائية التي تتهم رئيس الدولة مباشرة والمقرونة بالأدلة الكافية، بعد تسليمها لمجلس النواب واقتناع أعضائها بإمكانية ارتكاب الرئيس لإحدى أو أكثر من الجرائم التي يسأل عنها، تحال مباشرة إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب⁽³⁾.

ويتم دراسة عملية الاتهام خلال آليتان ينص عليهما التشريع؛ وذلك لتسهيل بدء عملية الاتهام داخل المجلس:

أ- من خلال شهادة تصدر عن المؤتمر القضائي الفيدرالي مفادها أن دراسة الاتهام جائزة.

(1) دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام 1789م وتعديلاته، الفقرة الأولى من المادة الأولى والتي تنصّ على أنّه: "تتاط جميع السلطات التشريعية الممنوحة إلى كونغرس الولايات المتحدة، والذي يتألف من مجلس الشيوخ ومجلس النواب".

(2) المرجع السابق، دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام 1789م وتعديلاته المادة الأولى، خامساً من الفقرة الثانية والتي تنص على أنّه: "يختار مجلس النواب رئيسه والمسؤولين الآخرين، وتكون لهذا المجلس وحده سلطة اتهام المسؤولين".

(3) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص310.

ب- من خلال قانون المستشار الخاص، والذي ينص على جواز تقديم المعلومات التي يتم جمعها لاتهام كبار المسؤولين الاتحاديين بناءً على طلب مدعي عام يعينه مجلس القضاة الثلاثة⁽¹⁾.

وهذا يعني أن اللجنة القضائية⁽²⁾ التابعة للمجلس، هي مَنْ تقوم بالتحقيق في التُّهم الموجهة لرئيس الدولة، وهي مَنْ تبحث في صحة الاتهامات، فإن رأت اللجنة بأغلبية أعضائها أن المسألة تتطلب إجراء تحقيق شامل في قضية الاتهام، أرسلت بذلك طلباً إلى مجلس النواب؛ لإصدار قرار بتحويلها سلطة إجراء التحقيق اللازم بُغْيَة تزويد المجلس بنتائج هذه التحقيقات وبالتوصيات التي تترجمها اللجنة القضائية.

وتباشر هذه اللجنة تحقيقاتها بالوسائل التي تراها ضرورية، ولها أن تعقد جلسات استماع، ولها أن تُرسل في طلب الشهود للمثول أمامها وأخذ إفاداتهم، ولها أن تطلب إحضار وثائق معينة لفحصها والاطلاع عليها.

وبعد انتهاء اللجنة القضائية من التحقيق الابتدائي، فإنها تُصدر قراراً بنتائج ما توصلت إليه مصحوباً بالتوصيات التي تترجمها في محضر تحقيقي.

فإن ثبت للجنة براءة الرئيس من التُّهم الموجهة إليه أو ثبت لها عدم كفاية الأدلة التي تبرر توجيه الاتهام إليه أصدرت قراراً ببراءته، أما إذا رأت اللجنة أن الأفعال المنسوبة للرئيس

(1) دندل، فيصل عبد الكريم، مسؤولية رئيس الدولة عن انتهاك أحكام الدستور "دراسة مقارنة"، ص 153-154.

- (2) هناك العديد من اللجان في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومنها:
- اللجان الدائمة: هي بمثابة أجهزة دائمة ومستقرة، وعددها في مجلس النواب عشرين لجنة عدد أعضاء كل لجنة منها من تسعة إلى خمسين نائباً، وبمجلس الشيوخ ستة عشر لجنة عدد أعضاء كل لجنة منها من سبعة إلى سبعة وعشرين عضواً.
 - اللجان الخاصة: يتمتع الكونجرس الأمريكي بصلاحيّة تشكيل لجان خاصة أو ما تسمى باللجان المختارة أو لجان التحقيق البرلمانية، وهذه اللجان تشكل بواسطة المجلسين لمعالجة بعض المسائل، وهذه اللجان هي لجان مؤقتة تنتهي بمجرد انتهاء الأمر الذي شكلت من أجله.
 - اللجان المشتركة: هذه اللجان تشكل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ويقتضي إنشاء مثل هذه اللجان القيام بدراسة أو متابعة الموضوعات التي يهتم بدراستها أو تباحثها كلا المجلسين في آن واحد، ويتم تشكيل هذه اللجان من ثلاثة إلى تسعة أعضاء، ويختارون بشكل متساوٍ من المجلسين.
- * انظر "دور التحقيق البرلماني في النظام الرئاسي الأمريكي"، مجلة الفكر القانوني والسياسي، العدد الرابع، ص 236-237.

تُشكّل أساسًا كافيًا ومبررًا لاتخاذ إجراءات الاتهام بحقه، فإنّها تُعدّ لائحة بالجرائم أو التّهم التي تنسبها للرئيس يُطلق عليها لائحة أو مواد الاتهام Articles of Impeachment، وفي حال تمت الموافقة على لائحة الاتهام من قِبَل غالبية أعضاء اللجنة القضائية، تقوم الأخيرة بإصدار قرارها بإحالة لائحة الاتهام إلى مجلس النواب بكامل هيئته Full House للبحث فيه (لإصدار القرار بناء على التحقيق)⁽¹⁾.

وبعد انتهاء التحقيق بعرض الأمر على مجلس النواب للتصويت عليه وإقراره، فإذا حصل على موافقة الأغلبية البسيطة، يتم إعداد تص يحدد أسباب الاتهام الجنائي ويتم التصويت عليه، وبعد اتخاذ هذا القرار بالاتهام تكون المحاكمة من اختصاص مجلس الشيوخ⁽²⁾.

2- الجهة التي تقوم بالتحقيق مع رئيس الدولة في التشريع الفرنسي:

يُصدر مكتب المجلس (مجلس النواب أو مجلس الشيوخ) الذي أُقيمت الدعوى من خلال نوابه قرارًا بإحالة الدعوى إلى لجنة خاصة منتخبة، تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل، وغالبًا ما تُشكّل هذه اللجنة من خمسة أعضاء من محكمة النقض⁽³⁾؛ وذلك لإجراء التحقيق الابتدائي في التّهم الموجّهة للرئيس ولبحث الشروط الواجب توافرها في عريضة الدعوى، وتُقدّر مدى كفاية الأدلة عن التّهم المسندة للرئيس، وتتخذ اللجنة قرارًا بإحالة القضية للمحكمة.

وتحرّر هذه اللجنة الخاصّة محضرًا تحقيقيًا، بعد إجراء مناقشات حوله دون أيّ تصويت، وترسله إلى أيّ من مجلسيّ البرلمان (المجلس الذي أنشأها) عند انتهاء عملها، وتجري مناقشة هذا المحضر التحقيقي في المجلس الذي أنشأها لإصدار القرار بشأنه⁽⁴⁾.

حيثُ أنط القانون رقم (1-59) لسنة 1959م بموجب المادة (25) مهمة إعداد ملف القضية والإحالة بهذه اللجنة، وذلك وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، كما وللجنة تقدير الأدلة دون أن يكون لها تكييف الوقائع المنسوبة للرئيس كونها جريمة خيانة عظمى⁽⁵⁾.

(1) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص312.

(2) مرجع سابق، دندل، فيصل عبد الكريم، مسؤولية رئيس الدولة عن انتهاك أحكام الدستور "دراسة مقارنة"، ص155.

(3) المرجع السابق، دندل، فيصل عبد الكريم، مسؤولية رئيس الدولة عن انتهاك أحكام الدستور "دراسة مقارنة" ص155.

(4) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص314.

(5) قانون المحكمة العليا الفرنسية رقم (1-59) لسنة 1959م، المادة (25).

3- الجهة التي تقوم بالتحقيق مع رئيس الدولة في التشريع المصري:

أسند الدستور المصري سلطة التحقيق في جريمة الخيانة العظمى للنائب العام، وفي حال كان به مانع يحل أحد مساعديه للتحقيق مع الرئيس⁽¹⁾، وذلك بعد أن يتقدم أغلبية أعضاء مجلس النواب بطلب لاتهام رئيس الجمهورية.

بحيث بعد صدور الاقتراح المُوقَّع من أغلبية أعضاء مجلس النواب يُرفع هذا الاقتراح للنائب العام؛ ليتولى التحقيق فيه، وهذا الإجراء جديد جاء به دستور 2014م.

فدستور مصر لعام 1971م أناط مهمة التحقيق مع رئيس الجمهورية بلجنة تحقيق تُشكَّل من قِبَل مجلس الشعب (مجلس النواب) مكوَّنة من خمسة أعضاء بطريق الاقتراع السري وفي جلسة علنية⁽²⁾، إلا أنَّ ذلك قد نُسخَ بصدور الدستور الجديد 2014م.

ولم يُبقِ المشرِّع حسب دستور 2014م سلطة الاتِّهام بيد النائب العام حرَّةً طليقةً، حيثُ بعد التحقيقات على النائب العام أن يُحيلَ الأمر لمجلس النواب؛ لإصدار قرار الاتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

4- الجهة التي تقوم بالتحقيق مع رئيس الدولة في التشريع اليمني:

أناط قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا مهمة التحقيق بلجنة خاصة مؤقتة، يقوم مجلس النواب بتشكيلها، ومكونة من خمسة من بين أعضائه من ذوي التخصصات أو الخبرات عن طريق الاقتراع السري⁽³⁾.

وتُدقِّق اللجنة وتفحص أدلَّة طلب الاتِّهام وتُصدر قرارها بعد ذلك بالأغلبية البسيطة، وترسله إلى مجلس النواب خلال أسبوع من تاريخ تَسَلُّمها لطلب الاتِّهام.

(1) دستور جمهورية مصر لعام 2014م، المادة (159)، والتي تنصُّ على أنه: " يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناءً على طلب مُوقَّع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه".

(2) قانون محاكمة رئيس الجمهورية رقم (247) لعام 1956م، المادة (10).

(3) قانون رقم (6) لسنة 1995 الخاص بإجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في اليمن، المادة (7).

5- الجهة التي تقوم بالتحقيق مع رئيس الدولة في التشريع العراقي:

نص الدستور العراقي -كما تطرقنا سابقاً- لاتهام رئيس الجمهورية وفق المادة (61) من الدستور، لكنّه لم يحدد الجهة المكلفة بالتحقيق، ولم يُصدر قانوناً خاصاً يُنظّم إجراءات التحقيق مع الرئيس، حال إقامة الدعوى الجزائية عليه.

يأخذنا ذلك للنظر بالنظام الداخلي لمجلس النواب، والذي ينصّ في المادة (83) على: "أنّ للمجلس تشكيل لجنة تحقيق بموافقة أغلبية عدد الحاضرين في المجلس، وبناءً على اقتراح من هيئة رئاسة مجلس النواب أو من خمسين عضواً من الأعضاء"⁽¹⁾.

6- الجهة التي تقوم بالتحقيق مع رئيس الدولة في التشريع الفلسطيني:

بالنظر واستقراء نصوص القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، نجد أنّه خلا من النصّ على التحقيق مع رئيس الدولة، وهذا عوار يلحق بالمشرّع الفلسطيني.

كما أنّ مشروع الدستور الفلسطيني حين نصّ في المادة (90) على اتهام رئيس الدولة بالخيانة العظمى، لم يتطرق للجهة التي تقوم بالتحقيق مع الرئيس.

ويرى الباحث أنّ على المشرّع الفلسطيني أن يسلك ما سلكه المشرّع الأمريكي والفرنسي، بالنص على جهة مستقلة للتحقيق غير جهة الاتهام بحق رئيس الدولة.

ثالثاً: القرار النهائي لجهة التحقيق الابتدائي:

في سياق الدعوى الجزائية العادية، فإنّ إصدار القرار لا يكون منطقيّاً إلا بعد إجراء التحقيق الابتدائي، أي بعد البحث والتحري عن مختلف العناصر اللازمة لمعرفة حقيقة الأمر في الدعوى الجزائية، وعلى أساس ذلك لا يكون ذلك أمام جهة التحقيق إلا التصرف على أحد وجهين: إما أن تصدر قراراً بالإفراج لعدم كفاية الأدلة، أي غلق الدعوى والإفراج عن المتهم إن وجد أنّ الأدلة غير كافية لإدانته، وإما أن تأمر برفع الدعوى الجزائية إلى قضاء الحكم للفصل فيها (الإحالة إلى المحكمة) إن وُجدت الأدلة كافية لإدانته، وتنتهي بذلك ولاية سلطة التحقيق عن الدعوى بمجرد صدور قرارها⁽²⁾.

وسنتطرق بالتفصيل للتشريعات المقارنة لرؤية مدى انطباق ذلك على التحقيق الابتدائي الذي يجري مع رئيس الدولة:

(1) النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي 2006م، المادة (83).

(2) مرجع سابق، أبو عامر، محمد زكي، الإجراءات الجنائية، ص 605.

1- القرار النهائي لجهة التحقيق مع رئيس الدولة في التشريع الأمريكي:

بعد رفع اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب القرار الذي أعدته بخصوص نتائج التحقيق الابتدائي، يقوم المجلس باستعراض المحتويات والتوصيات التي تضمنها القرار، فإنّ القرار يكون كالتالي:

أ- إذا كان قرار اللجنة القضائية وقف الإجراءات القانونية ضد الرئيس، فإنّ مثل هذا القرار رغم تبنيّه من قبل أغلبية أعضاء اللجنة المذكورة، لا يكون ملزماً لمجلس النواب، فقد يعتمد هذا الأخير إلى إجراء تصويت على قرار الاتهام، فإن وافقت الأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس على هذا القرار، قام المجلس باستكمال الإجراءات التالية التي تتطلبها عملية الاتهام الجزائية، أما إذا لم توافق تلك الأغلبية على الاتهام، فإنّه في هذه الحالة تتم المصادقة على قرار اللجنة بوقف الإجراءات القانونية ضد المتهم (رئيس الدولة) وتحفظ القضية.

وقد هُوجم الرئيس "جون تايلر" بإجراء الاتهام الجنائي مرتين في عامي 1842م و1843م، ولكن مجلس النواب رفض في المراتين الاتهام المقترح في اللجنة القضائية⁽¹⁾.

وهذا يعني أنّه إذا رفضت اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب قرار الاتهام، فليس لمجلس النواب اتخاذ أي إجراء، وتُوقف كلّ الإجراءات القانونية بناءً على ذلك، ولا تتم إحالة القضية لمجلس الشيوخ.

ب- إذا كان قرار اللجنة يتهم الرئيس بارتكاب جريمة من الجرائم الواردة في الدستور؛ نظراً لكون الأفعال أو التصرفات المنسوبة إليه تُشكّل أسساً كافية ومبررة لاتخاذ الإجراءات الجزائية (الاتهام الجزائي) بحق، فإنّ المجلس في مثل هذه الحالة قد ينظر في قرار الاتهام ككل، أو قد يقوم بالتصويت على كل مادة من مواد الاتهام (لائحة الاتهام) الواردة في القرار بشكل منفصل Separately، أي يصوت عليها مادة⁽²⁾.

ويشترط موافقة الأغلبية البسيطة من الأعضاء الحاضرين في مجلس النواب، شرط اكتمال النصاب القانوني للحضور (وهذا النصاب يساوي النصف زائد واحد أي 218 عضواً من مجموع الأعضاء البالغ 435 عضواً)، فإن حصل ذلك وتمّت الموافقة على قرار توجيه الاتهام،

(1) المدرّس، مروان، مسؤولية رئيس الدولة في النظام الرئاسي والفقّه الإسلامي، ص 81.

(2) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص 319-320.

يصدر المجلس القرار، وفي هذه الحالة يختار مجموعة من أعضائه يطلق عليهم اسم House Managers؛ ليقوموا بتقديم قرار الاتهام إلى مجلس الشيوخ، وليتخذوا دور الادعاء ضد الرئيس المتهم في المحاكمة التي يجريها مجلس الشيوخ⁽¹⁾.

حيثُ أن اللجنة القضائية أدارت التحقيق مع الرئيس جونسون⁽²⁾ لمدة (11) شهرًا وقد غطت هذه التحقيقات جميع الاتهامات الموجهة ضد الرئيس حتى التافهة منها، إضافة إلى أنَّ اللجنة استمعت إلى جميع الشهود واستجوبت جميع الوزراء والعاملين في البيت الأبيض ومستشاري الرئيس حول محادثاتهم مع الرئيس⁽³⁾.

2- القرار النهائي لجهة التحقيق مع رئيس الدولة في التشريع الفرنسي:

بعد صدور قرار اللجنة التحقيقية بإدانة الرئيس بإحدى جرائم الإخلال بالواجبات الوظيفية حسب الدستور الفرنسي، يناقش مجلس الشيوخ القرار وفق الإجراءات العادية بالمجلس، بينما في الجمعية الوطنية لا يشترك في مناقشة التقرير سوى المقرر وممثل الحكومة وعضو عن موقَّعي الشكوى وعضو مؤيد وعضو معارض، أي (خمسة أعضاء)⁽⁴⁾.

وينص الدستور الفرنسي في المادة (68) على أنه: "يتم إرسال اقتراح عقد اجتماع المحكمة العليا الذي يصادق عليه أحد مجلسي البرلمان فورًا إلى المجلس الآخر الذي يفصل فيه خلال خمسة عشر يومًا"⁽⁵⁾.

ويُحال قرار أي من المجلسين (النواب أو الشيوخ) للمجلس الآخر للاقتراح عليه علنًا في كل من المجلسين على حدى وفي وقت واحد، وقبل التصويت على القرار يتم استبعاد أعضاء المحكمة العليا المحدد عددهم ب(36) عضوًا أصليًا واحتياطيًا من التصويت، ويصدر قرار الاتهام بالأغلبية المطلقة⁽⁶⁾ لأعضاء المجلسين⁽⁷⁾.

(1) المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، محمود، اردلان، أطروحة دكتوراة، ص242.

(2) ليندون جونسون، شغل منصب الرئيس السادس والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية من عام 1963 إلى 1969، وهو ديموقراطي من ولاية تكساس، وخدم في جميع المناصب الاتحادية المنتخبة الأربعة (الرئيس ونائب الرئيس ومجلس الشيوخ ومجلس النواب).

(3) مرجع سابق، المدرّس، مروان، مسؤولية رئيس الدولة في النظام الرئاسي والفقه الإسلامي، ص81.

(4) توني، خالد موسى، المسؤولية الجنائية للوزراء، ص95.

(5) الدستور الفرنسي الصادر عام 1958م المعدل لعام 2008م، المادة (68).

(6) يقصد هنا بالأغلبية المطلقة (الأغلبية للأعضاء الذين يتكون منهم مجموع المجلسان: مجلس النواب ومجلس الشيوخ).

(7) مرجع سابق، القانون الأساسي الفرنسي رقم (1-59)، المادة (19).

أي أنه بعد الموافقة على قرار اللجنة التحقيقية باتهام رئيس الدولة، يقوم رئيس المجلس الذي أعدّ اقتراح الاتهام بإرسال الاقتراح لرئيس المجلس الآخر، وعند توحّد مضمون قرار كل من المجلسين (قرار الاتهام)، يقوم رئيس المجلس الذي أصدر قراره لاحقاً عن الأول، بإرسال قرار الإحالة ودون تأخير إلى النائب العام أمام محكمة النقض الذي يمثل النيابة العامة أمام المحكمة العليا، والذي بدوره يعطي علماً باستلامه القرار بشكل مباشر، ويرسله خلال الأربعة وعشرين ساعة التالية إلى رئيس المحكمة العليا التي تتولى المحاكمة ورئيس اللجنة التحقيقية في المحكمة، ويتم نشر نتيجة الاقتراح بأسماء أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية⁽¹⁾.

3- القرار النهائي لجهة التحقيق مع رئيس الدولة في التشريع المصري:

بعد رفع لجنة التحقيق قرارها لرئيس مجلس الشعب المصري يقوم الأخير بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه للقرار⁽²⁾، ويُصدر المجلس قرار لاتهام الرئيس بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس المذكور⁽³⁾.

ووفقاً لقانون محاكمة رئيس الجمهورية رقم (247) لعام 1956 فإنّ الإجراءات تكون كالتالي:

بعد اتخاذ قرار الاتهام، يرسل رئيس مجلس الشعب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى قرار الاتهام في اليوم التالي لصدوره؛ لإجراء القرعة لاختيار المستشارين لعضوية المحكمة العليا وتعيين رئيساً لمحاكمة رئيس الجمهورية.

ويرسل رئيس مجلس الشعب إلى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على الأكثر من تعيينه قرار الإحالة مع صورة من محضر الجلسة التي صدر فيها، والمداولات التي جرت بشأنه وتقرير لجنة التحقيق وجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام، وكذلك أسماء الأعضاء الذين انتخبهم المجلس ممثلين للاتهام أمام المحكمة، وتتولى -بعد ذلك- النيابة العامة إعلام المتهم

(1) نفس المرجع السابق، القانون الأساسي الفرنسي رقم (1-59)، المواد من (20 إلى 22).

(2) مرجع سابق، قانون محاكمة رئيس الجمهورية رقم (247) لعام 1956م، المادة (12)، والتي تنصّ على أنّه: "يقوم رئيس المجلس بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع التقرير إليه، ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن وفقاً لأحكام الدستور".

(3) مرجع سابق، دستور مصر لعام 2014م، المادة (159)، ودستور مصر عام 2012م، المادة (152). وكذلك دستور مصر لعام 1971م، المادة (85).

بصورة قرار الإحالة وقائمة شهود الإثبات بناءً على طلب ممثلي الاتهام في مجلس الشعب⁽¹⁾، ويتولى الادعاء أمام المحكمة النائب العام، ويترتب على صدور قرار الاتهام وقف رئيس الجمهورية، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصه حتى صدور حكم في الدعوى⁽²⁾.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنَّ الدستور المصري لعام 2012م، وكذلك الدستور النافذ الآن لعام 2014م وتعديلاته قد نص صراحةً- على أعضاء المحكمة الخاصة لمحاكمة رئيس الجمهورية، والمكونة من:

أ- رئيس مجلس القضاء الأعلى (رئيساً).

ب- أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

ت- أقدم نائب لرئيس مجلس الدولة.

ث- أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف⁽³⁾.

وبهذا تتكون المحكمة الخاصة لرئيس الدولة من خمسة قضاة حسب الدستور المصري النافذ.

ويرى الباحث أنَّ في ظلِّ وجود نص دستوري يحدد المحكمة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، فإنَّ ذلك يُلغي طريقة اختيار أعضاء المحكمة المنصوص عليها في قانون محاكمة رئيس الجمهورية رقم (247) لعام 1956م؛ وذلك لما يتمتع به الدستور كما هو معروف بشمور قواعده وأحكامه على التشريع العادي.

4- القرار النهائي لجهة التحقيق مع رئيس الدولة في التشريع اليمني:

يناقش مجلس النواب قرار لجنة التحقيق، ويصدر قرار الاتهام من قِبَل مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه⁽⁴⁾، فإذا أقرَّ ذلك أصدر مجلس النواب قراره بإحالة الموضوع إلى المحكمة المختصة⁽⁵⁾.

ويُبلَّغ مَنْ توجَّه ضده التُّهمة، أو مَنْ أُحيل للتحقيق أو للمحاكمة بنسخة من القرار، ويُحال عن طريق النائب العام للمثول أمام المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ تسليمه

(1) مرجع سابق، قانون محاكمة رئيس الجمهورية رقم (247) لعام 1956م، المادة (13) و(14)

(2) مرجع سابق، دستور مصر لعام 2014م، المادة (159).

(3) مرجع سابق، دستور مصر لعام 2014م، المادة (159)، ودستور مصر عام 2012م، المادة (152).

(4) مرجع سابق، الدستور اليمني الصادر عام 1991م المعدل لعام 2015م، المادة (128).

(5) قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم (6) لعام 1995م،

المادة (8).

البلاغ، وإذا كان المتهم خارج الوطن يتم إبلاغه بقرار الاتهام أو الإحالة للتحقيق أو المحاكمة بواسطة الجهة المختصة، وفي هذه الحالة عليه المثول للتحقيق أو المحاكمة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه البلاغ⁽¹⁾.

وبمجرد صدور قرار الاتهام ضد رئيس الجمهورية، يُوقف عن مزاوله مهام عمله كرئيس للجمهورية أو أي عمل رسمي آخر منوط به حتى يُثبت في أمره⁽²⁾.

وتباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهام رئاسة الجمهورية مؤقتًا حتى صدور حكم المحكمة، وإذا حكم الرئيس بالإدانة أُعفي من منصبه⁽³⁾.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ مشروع الدستور اليمني لعام 2015م جعل نصاب الاتهام للإحالة للمساءلة الأغلبية العادية لأعضاء المجلس، على خلاف الدستور النافذ لعام 1991م وتعديلاته⁽⁴⁾.

5- القرار النهائي لجهة التحقيق مع رئيس الدولة في التشريع العراقي:

يباشر مجلس النواب مناقشة قرار اللجنة التحقيقية وتوصياتها بعد عرضها من قبل اللجنة على هيئة رئاسة مجلس النواب⁽⁵⁾، وإذا قرر المجلس بالأغلبية المطلقة اتهام رئيس الجمهورية، يُحال الأمر إلى المحكمة الاتحادية العليا للنظر فيه وفق قانونها الخاص بها⁽⁶⁾.

ونجد أنَّ الدستور العراقي لم يتطرق لآثار قرار الاتهام بحق رئيس الدولة بوقفه عن ممارسة مهامه، كالدستور اليمني والمصري.

(1) المرجع السابق، قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم

(6) لعام 1995م، المادة (11).

(2) المرجع السابق، قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم

(6) لعام 1995م، المادة (12).

(3) مرجع سابق، الدستور اليمني الصادر عام 1991م المعدل لعام 2015م، المادة (128).

(4) مرجع سابق، مشروع الدستور اليمني لعام 2015م، المادة 1/(201).

(5) مرجع سابق، النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي 2006م، المادة (85).

(6) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية،

ص325.

6- القرار النهائي لجهة التحقيق مع رئيس الدولة في التشريع الفلسطيني:

لم يتطرق المشرع الفلسطيني في الدستور المؤقت "القانون الأساسي" لاتهام رئيس الدولة كما ذكرنا ذلك سابقاً حتى يتطرق لجهة التحقيق مع رئيس الدولة، وهذا يؤخذ على المشرع الفلسطيني.

وبالنظر في مشروع الدستور الفلسطيني لعام 2003م وتعديلاته نجد أن المادة (90) قد جعلت نصاب قرار اتهام الرئيس هو ثلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي، وربّبت على ذلك وقف الرئيس عن ممارسة مهامه⁽¹⁾.

المطلب الثاني:

المحاكمة (التحقيق النهائي)

إنّ محاكمة رئيس الدولة عن الجرائم التي يرتكبها، تُتبع فيها إجراءات خاصة، وتتمّ أمام محاكم معينة، وتختلف طريقة المحاكمة باختلاف الدساتير.

وتعتبر المحاكمة هي المرحلة الثانية في الدعوى الجزائية، ويطلق عليها مفهوم (التحقيق النهائي)، وتعرف المحاكمة على أنها: "مجموعة من الإجراءات تستهدف تحييص أدلة الدعوى جميعاً، ما كان منها ضد مصلحة المتهم وما كان في مصلحته، وتهدف بذلك إلى تقصي كل الحقيقة الواقعية والقانونية في شأنها، ثم الفصل في موضوعها: إما بالإدانة إن كانت الأدلة جازمة بذلك، وإما البراءة إن لم تتوافر الأدلة الجازمة بالإدانة"⁽²⁾، وسنتطرق للمحاكمة في الدساتير المقارنة:

1- محاكمة رئيس الدولة في التشريع الأمريكي:

ينص الدستور الأمريكي في الفقرة السادسة من القسم الثالث من المادة الأولى على أنه: "المجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء محاكمة في جميع تهم المسؤولين، وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لذلك الغرض، يُقسم جميع أعضائه باليمين أو بالإقرار، وعندما تتم محاكمة رئيس الولايات المتحدة، يرأس رئيس القضاة الجلسات، ولا يجوز إدانة أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين"⁽³⁾.

(1) مرجع سابق، مشروع دستور دولة فلسطين لعام 2003م، المادة (90).

(2) مرجع سابق، حسني، محمود نجيب، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ص792.

(3) مرجع سابق، دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام 1789م وتعديلاته، (المادة الأولى/ ثالثاً/ 6).

أي أن مجلس الشيوخ بجميع أعضائه هو الذي يقوم بمحاكمة الرئيس، وتوقيع الجزاء عليه حال تمت إدانته، ويرأس جلسة المحاكمة كبير القضاة (رئيس المحكمة العليا الأمريكية) لضمان سلامة إجراءات المحاكمة والنطق بالحكم.

وتتكون المحكمة من أعضاء مجلس الشيوخ وهم: (100) سيناتور، بالإضافة إلى رئيس المحكمة العليا الأمريكية رئيساً لها.

وبعد صدور قرار الإحالة من مجلس النواب، وتسلّم مجلس الشيوخ له وللإخطار Notification المرسل إليه بخصوص تعيين النواب الذين سيتولون دور الاتهام في عملية المحاكمة، فإنّ مجلس الشيوخ يصدر أمراً order إلى سكرتير المجلس Secretary of the senate؛ لإبلاغ مجلس النواب على الفور Immediately عن جاهزية مجلس الشيوخ لاستقبال ممثلي مجلس النواب⁽¹⁾.

وتتم المحاكمة في قاعة المحكمة بمجلس الشيوخ، ويحضر الأعضاء ممثلو مجلس النواب الذين يمارسون دورهم في توجيه الاتهام لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية نيابة عن الشعب الأمريكي، بارتكابه لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في الدستور (الجرائم الدستورية)، ويعرض النواب لائحة الاتهام التي سبق وتبنّاها مجلس النواب ضده، ويُقدّم أعضاء مجلس النواب تقريراً شفويّاً لمجلسهم يتضمن ما جرى بمجلس الشيوخ.

ويبدأ مجلس الشيوخ باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للشروع في عملية المحاكمة، واستناداً على لائحة الاتهام يقوم مجلس الشيوخ بإصدار مذكرة كتابية إلى رئيس الجمهورية المتهم للمثول أمامه، ويتم تبليغه إياها حسب الأصول المتبعة⁽²⁾.

وتتضمن المذكرة اسم الجهة التي أصدرتها، واسم الشخص الموجه إليه، والتّهم المنسوبة إليه، ومكان الحضور وهو قاعة مجلس الشيوخ في مدينة واشنطن، وزمان الحضور، وتوقيع رئيس جلسة مجلس الشيوخ، وتاريخ صدور المذكرة.

(1) مرجع سابق، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، محمود، اردلان، أطروحة دكتوراة، ص254.

(2) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص335.

وقبل بدء المحاكمة يحلف رئيس المحكمة والأعضاء اليمين على إقامة العدل⁽¹⁾، وتسير إجراءات المحاكمة كما يجري في المحاكمات الجزائية من تقديم الطرفين (المتهم-الادعاء) الأدلة والأسانيد، وتقديم الشهود والوثائق.

وبعد الانتهاء من محاكمة الرئيس، يجتمع مجلس الشيوخ بكامل هيئته في جلسة مغلقة للتداول والمشاورة، ويجري بعد ذلك تصويتاً بشكل منفصل على كل مادة من مواد الاتهام، بأن هل الرئيس مذنب أم غير مذنب بالنسبة لكل تهمة من التهم.

وإذا لم تصل نتيجة التصويت إلى أغلبية ثلثي الأعضاء-أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين- لأية مادة من مواد الاتهام ضد الرئيس (بشرط اكتمال النصاب القانوني للحضور وهو ما يتطلب حضور أكثر من نصف الأعضاء أي 51 سيناتور على الأقل)، فينبغي حينها على مجلس الشيوخ أن يصدر حكماً ببراءته من تلك التهمة أو التهم.

وفي حال حصلت مادة الاتهام على موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين⁽²⁾، فإن مجلس الشيوخ يصدر حكمه بإدانة المتهم، وعند إصدار الحكم أو النطق به تُودع نسخة مصدقة منه بمكتب وزير الخارجية.

2- محاكمة رئيس الدولة في التشريع الفرنسي:

ينعقد الاختصاص للبرلمان في محاكمة رئيس الدولة، حيث نصّ الدستور الفرنسي على أنه: "تتكون محكمة عدل الجمهورية من خمسة عشر قاضياً، واثنى عشر برلمانياً، يتم انتخابهم بالتساوي من بين صفوفهم من قبل كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ..." و"يرأس المحكمة العليا رئيس الجمعية الوطنية"⁽³⁾، فالمحكمة تجري في البرلمان وهو مؤلف من كل النواب والشيوخ⁽⁴⁾.

وهذا بخلاف ما كان عليه تشكيل المحكمة في السابق قبل تعديل المادة (68) من الدستور الفرنسي، حيث كانت تشكل المحكمة وفقاً للقانون الأساسي الفرنسي مكوناً من اثني

(1) مرجع سابق، دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام 1789م وتعديلاته، (المادة الأولى/ ثالثاً/ 6).

(2) مرجع سابق، دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام 1789م وتعديلاته، (المادة الأولى/ ثالثاً/ 6).

(3) مرجع سابق، الدستور الفرنسي الصادر عام 1958م المعدل لعام 2008م، المادة (68).

(4) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص329.

عشر عضواً أصلياً واثنى عشر عضواً احتياطياً (ستة أعضاء من مجلس النواب وستة أعضاء من مجلس الشيوخ)، ويتم اختيار أعضائها بواسطة المجلسين⁽¹⁾.

بعد أن يبحث البرلمان الذي يشكل على هيئة محكمة عليا، الاتهام الموجه إلى رئيس الدولة وفق الإجراءات، يتقيد البرلمان (سواء بنفسه أو عن طريق لجنة تحقيق تابعة له) بما جاء في قرار اتهام رئيس الدولة من وقائع، وإذا تم ذلك عن طريق لجنة تحقيق فإنَّ البرلمان ينعقد بمجلسيه للنظر في المسألة المثارة بواسطة لجنة التحقيق، ويتم الانعقاد إما بقوة القانون، وإما بإجماع غير عادي، وفي هذه الحالة الأخيرة فإن مجلس الشيوخ إذا قرر المجلس الدستوري اعتبار اتهام رئيس الجمهورية بمثابة مانع مؤقت من رئاسة الجمهورية وفقاً للمادة السابعة من الدستور الفرنسي 1985م⁽²⁾.

ولا تملك اللجنة التحقيقية هذه أية سلطة في تعديل التكييف القانوني للوقائع أو الاتهام الموجه للرئيس⁽³⁾، وكما أنَّ المحكمة العليا مقيدة بفترة زمنية (خلال شهر واحد) من تاريخ صدور قرار الاتهام إليها للبت فيه⁽⁴⁾.

ونظَّم الدستور الفرنسي 1958م المعدل في عام 2008م إجراءات صدور الحكم من المحكمة العليا على رئيس الجمهورية في حال اتهامه ومحاكمته، حيث أشارت المادة (68) منه إلى صدور الحكم بموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء الذين تشكلت منهم المحكمة العليا (وليس أغلبية الحاضرين)، ويُمنع التفويض بالتصويت في هذه الحالة، ولا تُحسب إلا الأصوات المؤيدة لتتحيه رئيس الجمهورية، وتجري عملية التصويت بالاقتراع السري خلال شهر من تاريخ المحاكمة، ويترتب على قرار المحكمة العليا الأثر الفوري سواءً حكمت (بالإدانة أو البراءة)⁽⁵⁾.

3- محاكمة رئيس الدولة في التشريع المصري:

محكمة رئيس الدولة حسب الدستور المصري النافذ 2014م هي محكمة مؤقتة، وجاء دستور 2012م بها لأول مرة، وهي مكونة من (خمسة قضاة)، على خلاف ما كان عليه دستور 1971م، وقد نص الدستور النافذ على أعضائها، وهي تتكون من:

-
- (1) القانون الأساسي الفرنسي رقم (1-59)، المادة (2)، الصادر في 1959/1/2م.
 - (2) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص327.
 - (3) مرجع سابق، القانون الأساسي الفرنسي رقم (1-59)، المادة (25)، الصادر في 1959/1/2م.
 - (4) مرجع سابق، الدستور الفرنسي الصادر عام 1958م المعدل لعام 2008م، المادة (68).
 - (5) المرجع السابق، الدستور الفرنسي الصادر عام 1958م المعدل لعام 2008م، المادة (68).

أ- رئيس مجلس القضاء الأعلى (رئيسًا).

ب- أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

ت- أقدم نائب لرئيس مجلس الدولة.

ث- أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف⁽¹⁾.

وبهذا تتكون المحكمة الخاصة لرئيس الدولة من خمسة قضاة حسب الدستور المصري النافذ، وأحكامها نافذة غير قابلة للطعن.

ويرى الباحث أنه ولما للدستور من مرتبة تعلو به عن باقي التشريعات فإنه بصدر الدستور المصري 2012م والنافذ الآن دستور 2014م، فإن ذلك يأخذنا لانعدام دستورية قانون محاكمة رئيس الجمهورية رقم 247 لسنة 1956م؛ وذلك للتعارض الصريح والواضح بينه وبين الدستور المصري النافذ وينبغي على المشرع المصري تدارك هذا العوار والقصور التشريعي، وتعديل أو إصدار قانون خاص بمحاكمة رئيس الجمهورية يتفق وينسجم مع أحكام الدستور الأخير.

4- محاكمة رئيس الدولة في التشريع اليمني:

أسند الدستور اليمني محاكمة رئيس الجمهورية للمحكمة العليا، حيث نص على أن: "المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئة قضائية، ويحدد القانون كيفية تشكيلها وبيّن اختصاصاتها، والإجراءات التي تتبع أمامها وتمارس على وجه الخصوص في مجال القضاء ما يلي: "محاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وفقًا للقانون"⁽²⁾.

وبالنظر لمشروع الدستور اليمني لعام 2015م نجد أنه أسند محاكمة رئيس الدولة لمجلس الاتحاد⁽³⁾، ويعتبر مجلس الاتحاد هو أحد مجلسي السلطة التشريعية التي تتكون من: (مجلس النواب مكون من 260 عضوًا، ومجلس الاتحاد مكون من 84 عضوًا) وهذا ما تضمنه مشروع الدستور اليمني الجديد لعام 2015م ولم يقر حتى هذا التاريخ.

(1) مرجع سابق، دستور مصر لعام 2014، المادة (159)، ودستور مصر عام 2012، المادة (152).

(2) مرجع سابق، الدستور اليمني الصادر عام 1991م المعدل لعام 2015م، المادة (153).

(3) مرجع سابق، مشروع الدستور اليمني لعام 2015م، المادة (201)/2 والتي تنص على أنه: "ينظر مجلس الاتحاد في الاتهام المحال إليه من مجلس النواب، وللرئيس أو نائبه حق الدفاع ويصدر مجلس الاتحاد قراره بشأن الاتهام في مدة لا تتجاوز ستين يومًا بأغلبية الثلثين".

وحدد القانون رقم (1) لسنة 1995 بشأن السلطة القضائية في المادتين (8/12) و(3/19)، أنَّ الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا هي التي تتولى محاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا ومنهم: رئيس الجمهورية، وتتألف هذه الدائرة من سبعة قضاة، ويرأسها رئيس المحكمة العليا، وإذا تعدَّر على أحد رؤساء الدوائر -ومنها الدائرة الدستورية- مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه الأقدم درجة، وتكون لها أمانة سر تتألف من: أمين سر وعدد من المساعدين، ويتعين أعضاء الدائرة الدستورية بقرار من وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويجوز لرئيس المحكمة العليا أن يرأس الدائرة الدستورية أو الهيئة القضائية فيها⁽¹⁾.

وتتعدد جلسات المحكمة بصورة علنية، إلا إذا قررت المحكمة عقدها بصورة سرية للمصلحة⁽²⁾، وتصدر أحكام المحكمة بموافقة أغلبية ثلثي أعضائها.

5- محاكمة رئيس الدولة في التشريع العراقي:

أورد المشرع الدستوري العراقي في الدستور العراقي النافذ لعام 2005 في المادة (61/سادساً/ب) بأن: "إعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا"، وكذلك المادة (93/سادساً) من الدستور والتي تعطي اختصاص الفصل في الاتِّهَامات الموجَّهة لرئيس الدولة إلى المحكمة الاتحادية العليا، ذلك إلى جانب سبعة اختصاصات أخرى لها⁽³⁾، أي أن المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة المختصة بمحاكمة رئيس الدولة.

وتعتبر المحكمة الاتحادية العليا محكمة دائمة منصوص عليها في الدستور العراقي، أي أن الرئيس يُحاكم بمحكمة موجودة وفق الدستور ومُشكَّلة مسبقاً وليست محكمة مؤقتة، حيثُ حظر الدستور العراقي إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية⁽⁴⁾، وهي من مكونات السلطة القضائية

(1) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص332.

(2) مرجع سابق، قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم (6) لعام 1995، المادة (22).

(3) مرجع سابق، الدستور العراقي لعام 2005م، المادة (61) والمادة (93).

(4) مرجع سابق، الدستور العراقي لعام 2005م، المادة (61) والمادة (95) والتي تنصُّ على أنَّه: "يحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية".

الاتحادية⁽¹⁾، وهي هيئة قضائية مستقلة ماليًا وإداريًا وتضم عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون⁽²⁾، وتعمل وفق قانون خاص بها، مقرها في بغداد، وتمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون⁽³⁾، وتعتبر قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة⁽⁴⁾.

ولم يتطرق المشرع الدستوري العراقي للإجراءات المتبعة في المحكمة الاتحادية العليا عند محاكمة رئيس الدولة عن التهم الموجهة إليه، ولم يصدر قانون ينظم ذلك.

ولهذا يرى الباحث أنَّ المشرع قصَدَ أن تسري على المحاكمة، القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

ويكون إعفاء رئيس الجمهورية العراقية بعد إدانته من قبل المحكمة الاتحادية العليا بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب⁽⁵⁾.

6- محاكمة رئيس الدولة في التشريع الفلسطيني:

لم يتطرق المشرع الفلسطيني في القانون الأساسي المعدل لمحاكمة أو إجراءات محاكمة الرئيس، وهذا عوار وقصور لحقّ بالمشرع الفلسطيني، ولكن ذلك لا يمنع من محاكمة رئيس الدولة بناءً على القواعد العامة، وسأسترشد هنا ببعض النصوص الدستورية والقانونية:

أ- ورد في القانون الأساسي الفلسطيني حالات شُغور منصب الرئيس، وذلك في المادة (37/ج) والتي تنص على أنه: "فقد الأهلية القانونية وذلك بناءً على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه".

ب- نصّت المادة (76) من القانون الأساسي على أنه: "يُوقف مَنْ يُتَّهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور قرار الاتهام، ولا يحول انتهاء خدمته دون الاستمرار في إجراءات التحقيق والمتابعة، ويتولى النائب العام أو مَنْ يُمثّله من أعضاء النيابة العامة

(1) مرجع سابق، الدستور العراقي لعام 2005م، المادة (89) والتي تنص على أنه: "تتكون السلطة القضائية الاتحادية من: مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى تنظم وفقاً للقانون".

(2) المرجع السابق، الدستور العراقي لعام 2005م المادة (92).

(3) قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005م، المادة (1).

(4) مرجع سابق، الدستور العراقي لعام 2005م، المادة (61) والمادة (94).

(5) مرجع سابق، الدستور العراقي لعام 2005م، المادة (61) والمادة (61/سادساً/ب).

إجراءات التحقيق والانتهاام... وتتبع الأحكام المقررة في قانون العقوبات والإجراءات الجزائية".

ت-نصت المادة (164) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م على أنه: "لا يجوز لأيّة محكمة أن تمتنع عن إصدار حكم في دعوى منظورة أمامها بسبب عدم وجود نص قانوني أو غموض فيه".

وبالنظر لمشروع الدستور الفلسطيني نجد أنه في المادة (90) منه يعطي اختصاص محاكمة الرئيس للمحكمة الدستورية، وأن المحكمة الدستورية تتكون من تسعة قضاة، يُعيّنهم رئيس الدولة بتتسيب من مجلس الوزراء ويوافق عليهم المجلس النيابي⁽¹⁾.

وبناءً على مبدأ المشروعية وسيادة القانون، وأنّ الجميع تحت القانون، وبما أن الرئيس وإن اختلف الفقهاء فإنّه مستخدم أي موظف لدى الدولة، فإنّ الباحث يرى ولاسيما في حال قصور التشريع وعدم ورود نصوص ترتب أحكام محاكمة الرئيس، فإنّه وبلاسترشاد بالنصوص المذكورة أعلاه، يمكن التأسيس عليها وأن يُقاس على رئيس الدولة ما يُقاس على محاكمة الوزير على أن تختص المحكمة الدستورية العليا بمحاكمة الرئيس ويمثل الادعاء العام النائب العام، وتتم إحالة قرار الاتهام بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي وتفصل المحكمة بإدانة الرئيس أو براءته، وذلك لحين صدور دستور جديد أو تعديل يطرأ على القانون الأساسي لتدارك هذه المسألة.

المطلب الثالث:

آثار الحكم

بعد التقدم بطلب إقامة الدعوى على الرئيس والانتهاام من التحقيق معه ومحاكمته وصدر الحكم بالإدانة، تترتب آثار على الحكم الصادر بالإدانة بحق الرئيس، وتختلف هذه الآثار باختلاف ما نصت عليه دساتير الدول، وتباين بين العزل⁽²⁾ حتى الإعدام، وهذا ما سنتعرّض له بالتشريعات المقارنة:

(1) مرجع سابق، مشروع دستور دولة فلسطين لعام 2003م، المادة (90) والمادة (178).

(2) العزل: هو جزاء يتلاءم والتخلف عن أداء الواجبات، فمن غير المنطقي الاستمرار بممارسة الولاية مع ثبوت التخلف.

انظر مرجع سابق، دندل، فيصل عبد الكريم، مسؤولية رئيس الدولة عن انتهاك أحكام الدستور "دراسة مقارنة"، ص169.

1- آثار الحكم على رئيس الدولة في التشريع الأمريكي:

نصّ دستور الولايات المتحدة الأمريكية في الفقرة الرابعة من المادة الثانية على أنّه: "يُعزل الرئيس... إذا وُجّه لهم اتهام نيابي بالخيانة أو الرشوة أو أيّة جرائم أو جُنح خطيرة أخرى وأدينوا بارتكاب مثل تلك التهم"⁽¹⁾.

وكذلك نصّ الدستور في الفقرة الثالثة من المادة الأولى على أنّه: "لا تتعدّى الأحكام في حالات تهم المسؤولين حد العزل من المنصب، وفقدان الأهلية من تولي وشغل منصب شرفي واقتضاء الثقة أو در الربح في الولايات المتحدة، ولكنّ الشخص المُدان (الرئيس)، يبقى مع ذلك مسؤولاً وخاضعاً للاتهام والمحاكمة والحكم عليه ومعاقبته وفقاً للقانون"⁽²⁾.

وكما نصّ الدستور أيضاً في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة على أنّه: "للكونغرس سلطة تحديد عقوبة جريمة الخيانة، ولكن لا يجوز الاقتصاص من نسل أو أقارب المتهم (الرئيس) أو تجريده من حقوقه المدنية أو مصادرة أمواله وممتلكاته إلا أثناء حياته"⁽³⁾.

العقوبة المتمثلة في الحرمان من أي وظيفة شرفية أو تقوم على الثقة والائتمان هي عقوبة سياسة تكميلية، تخضع لتقدير مجلس الشيوخ، فله أن يُوقّعها بصفة دائمة أو مؤقتة أو يعفي المدان منها⁽⁴⁾.

ونخلص إلى القول إلى أن: الرئيس الأمريكي بعد إدانته من المحكمة (مجلس الشيوخ) يتقرر بحقه مباشرة عقوبة أصلية لجريمته أو جرائمه، تتمثل في العزل من المنصب، ويستتبع ذلك تلقائياً عدم إدراج اسمه في قائمة الرؤساء السابقين للولايات المتحدة الأمريكية (أي لا يحق له أن يتقاضى راتب تقاعدي)، ولا يحتاج تقرير هاتين العقوبتين إلى إجراء أي تصويت في المحكمة بعد قرار الإدانة الصادر منها، هذا فضلاً عن إمكانية تعرضه للاتهام من جديد عن جرائمه التي ارتكبها وحوكم من أجلها بعقوبة العزل أمام المحاكم الجزائية العادية كأى مواطن عادي.

(1) مرجع سابق، دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام 1789م المعدل لعام 1992م، الفقرة الرابعة من المادة الثانية.

(2) المرجع السابق، دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام 1789م المعدل لعام 1992م، الفقرة الثالثة من المادة الأولى.

(3) مرجع سابق، دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام 1789م المعدل لعام 1992م، الفقرة الثالثة من المادة الثالثة.

(4) مرجع سابق، دندل، فيصل عبد الكريم، مسؤولية رئيس الدولة عن انتهاك أحكام الدستور "دراسة مقارنة"، ص167.

أما عقوبة حرمانه من تولي الوظائف الفدرالية فهي عقوبة تكميلية لعقوبة العزل، أي أنه بمجرد تقرير عقوبة العزل لن يتم حرمانه من تقلد تلك الوظائف في المستقبل؛ وإنما يحتاج إقرار هذه العقوبة إلى التصويت عليها أمام المحكمة (مجلس الشيوخ)، وتتقرر بموافقة الأغلبية البسيطة لأعضائها الحاضرين، وبهذا يكون الرئيس معرض لثلاث عقوبات:

أ- عقوبة أصلية: تتمثل في العزل من المنصب قبل انتهاء مدة رئاسته الفعلية.

ب- عقوبة تبعية: تتمثل في عدم اعتباره من الرؤساء السابقين.

ت- عقوبة تكميلية: تتمثل في حرمانه من تقلد الوظائف الفدرالية عند النطق بها.

كل ذلك لا يخل بإمكانية تعرضه للاتهام والمحاكمة عن نفس جرائمه أمام المحاكم الجزائية العادية⁽¹⁾.

2- آثار الحكم على رئيس الدولة في التشريع الفرنسي:

نص الدستور الفرنسي المعدل في المادة (68) على الأثر الفوري لقرار المحكمة العليا، أي إذا حكمت بإدانة الرئيس يتم تنحيته من منصبه مباشرة، دون الحاجة لعملية تصويت على التنحية⁽²⁾.

حيث حَسَمَ التعديل الدستوري في 2007م الجدل الفقهي الذي ساد في الفقه الفرنسي حول (عدم تقييد المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) فقبل إجراء هذا التعديل كانت المحكمة تتمتع بسلطات مطلقة، فيمكن لها أن تُوقع على رئيس الدولة عقوبة جنائية منصوص عليها في قانون العقوبات، أو غير منصوص عليها أو تفرض عقوبة سياسية وهي العزل أو تجميع بينهما، أي أنها تحكم بالعزل تطبق عليه عقوبة جنائية⁽³⁾.

والدستور الفرنسي بعد التعديل الذي أجري عليه، ألغى نظام العقوبات التقديرية وقصر عقوبة رئيس الجمهورية على العزل من المنصب فقط، دون أي إشارة إلى إمكانية تعرضه للاتهام والمحاكمة أمام المحاكم الجزائية العادية عن نفس تلك الجرائم التي حققت فيه الإخلال بالواجبات الوظيفية، والتي كانت سبباً لمحاكمته وعزله⁽⁴⁾.

(1) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص352.

(2) مرجع سابق، الدستور الفرنسي الصادر عام 1958م المعدل لعام 2008م، المادة (68).

(3) مرجع سابق، دندل، فيصل، مسؤولية رئيس الدولة عن انتهاك أحكام الدستور "دراسة مقارنة"، ص168.

(4) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص353.

3- آثار الحكم على رئيس الدولة في التشريع المصري:

نصَّ الدستور المصري النافذ 2014م في المادة (159) على أنه: "إذا حُكِمَ بإدانة رئيس الجمهورية أُعفي من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى"⁽¹⁾، وبالتالي يعتبر عزل الرئيس من منصبه عقوبة وجوبية أصلية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.

وقد نصَّ قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء على العقوبات التي توقع على رئيس الجمهورية الذي ارتكب أعمال الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري، وهي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدّة أو المؤقتة⁽²⁾.

وسبق وأن ذكر الباحث رأيه أعلاه بخصوص عدم دستورية هذا القانون الأخير والحاجة إلى قيام المشرّع الدستوري المصري بتعديله أو إصدار قانون جديد؛ نظرًا لوجود تعارض في أحكامه مع الدستور المصري النافذ.

4- آثار الحكم على رئيس الدولة في التشريع اليمني:

نصَّ الدستور اليمني على أنه: "إذا حكم بالإدانة على أي منهما (رئيس الجمهورية ونائبه) أُعفي من منصبه بحكم الدستور مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى، وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقادم الجرائم المذكورة (الخيانة العظمى أو خرق الدستور أو أي عمل يمس سيادة البلاد)"⁽³⁾.

ولم ينص قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في اليمن على عقوبات الجرائم التي يسأل عنها رئيس الدولة، وأحال في مادته (28) على أنه: "لكلِّ مَنْ ثَبِتَ إدانته بارتكاب جريمة الخيانة العظمى أو خرق الدستور أو المساس بسيادة واستقلال البلاد، أو أية جريمة أخرى واردة في هذا القانون أو القوانين النافذة، تُصدر المحكمة المختصة حكمها بالعقوبة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة"⁽⁴⁾.

(1) مرجع سابق، دستور مصر لعام 2014م، المادة (159)، ودستور مصر عام 2012م، المادة (152).

(2) مرجع سابق، قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء رقم (247) لعام 1956م، المادة (6).

(3) مرجع سابق، الدستور اليمني الصادر عام 1991م المعدل لعام 2015م، المادة (128).

(4) مرجع سابق، قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم (6) لعام 1995م، المادة (28).

وسار المشرع اليمني في مشروع الدستور 2015م على نفس الشاكلة إذ نصّ في المادة (201) في الفقرة الثالثة على أنّه: "إذا صدر قرار مجلس الاتحاد بالإدانة يعتبر الرئيس أو نائبه معزولاً من منصبه، ولا يحول ذلك دون محاكمته جزائياً أمام القضاء"

ويرى الباحث أنّ عزل رئيس الجمهورية من المنصب يكون تلقائياً بعد الإدانة من قبل المحكمة، ولم يتطرّق المشرّع اليمني لأي عملية تصويت بعد الحكم على العزل من عدمه، وتَفَوّق مشروع دستور 2015م على الدستور النافذ الآن إذ أجاز محاكمة الرئيس جزائياً بعد العزل.

5- آثار الحكم على رئيس الدولة في التشريع العراقي:

لقد ذهب المشرّع الدستوري العراقي بعيداً عن التشريعات المقارنة في عزل الرئيس تلقائياً بمجرد الإدانة، إذ نجد أنّه سلك طريقاً وإجراءات مختلفة في عزل الرئيس، حيث نجد أنّ المادة (61/سادساً/ب) قد نصت على: "إعفاء رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب"⁽¹⁾.

وبذلك فإنّ عزل رئيس الجمهورية العراقية بعد إدانته من قبل المحكمة لا يكون تلقائياً، إنما يحتاج إلى تصويت بأغلبية مطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب المكوّن من (329) نائباً.

ويرى الباحث الإشكال الواضح والحوار القانوني في تناقض بين النصوص الدستورية في الدستور العراقي النافذ لعام 2015م، حيث أنّه نصّ في المادة (94) على أنّ: "قرارات المحكمة الاتحادية العليا بأنّه ومُلزَمَةٌ للسلطات كافة"⁽²⁾، وهذا يتناقض مع عملية التصويت على عزل الرئيس بعد إدانته من المحكمة، فكيف يُتَصَوّر أن ينصّ الدستور على إلزامية قرارات المحكمة لكلّ السلطات ويُدانُ الرئيس ثم يقوم مجلس النواب بالتصويت على العزل، ثمّ إنّ النسبة التي نصّ عليها الدستور هي نسبة كبيرة وهي الأغلبية المطلقة، وبهذا يجد الباحث أنّ العزل للرئيس في الجمهورية العراقية أقرب ما يكون مستحيلاً، ونصّ الدستور عليه شكلياً بعيداً عن إمكانية تطبيقه على أرض الواقع، وينبغي على المشرّع الدستوري العراقي تدأرك ذلك والسير كما هو حال غالب دساتير الدول، وأن يكون العزل إلزامياً وواجباً مقترناً بإدانة الرئيس.

(1) مرجع سابق، الدستور العراقي لعام 2005م، المادة (61/سادساً/ب).

(2) مرجع سابق، الدستور العراقي لعام 2005م، المادة (94).

6- آثار الحكم على رئيس الدولة في التشريع الفلسطيني:

لم يتطرق المُشرّع الفلسطيني في القانون الأساسي للحكم والإجراءات حتى يتطرق لآثار الحكم، ونجد أنّ مشروع دستور دولة فلسطين قد جاء أيضًا ناقصًا عن تدارك النقص، حيثُ أنّه نصّ على: "فور صدور الاتّهام يتوقّف الرئيس عن ممارسة مهامه، وتتمّ محاكمته أمام المحكمة الدستورية"⁽¹⁾.

وكما نصّت المادة (119) من مشروع الدستور الفلسطيني على أنّه: "إذا شَغَرَ مركز الرئيس أو قرر المجلس النيابي اتّهامه وفقًا للمادة (90) من الدستور، يتولى رئيس المجلس النيابي رئاسة الدولة مؤقتًا لمدة لا تزيد عن ستين يومًا، تجري خلالها الانتخابات الرئاسية"⁽²⁾، وجاءت المادة (118) والتي تنصّ على شُغور مركز الرئيس خاليًا من النصّ على حالة اتّهام الرئيس أو إدانته بحكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا⁽³⁾.

حيثُ يرى الباحث أنّ مشروع الدستور قد جاء بعزل الرئيس فور اتّهامه، وأنّ تتم الدعوة لانتخابات رئاسية، وهذا يُحدث إشكالًا كبيرًا حيثُ لو حكمت المحكمة الدستورية ببراءة الرئيس مما هو منسوب إليه من اتّهام؛ فهل سيعود ليتقلد كرسي الرئاسة في حين وجود رئيس جديد منتخب من الشعب، وبذلك يرى الباحث أنّ المُشرّع الدستوري قد ذهب أبعد من ذلك في قصده ومُرادّه، حيثُ أنّ منصب الرئيس هو منصبٌ له ما له وعليه ما عليه، ولهذا فإنّه إنّ وُضع نفسه في هذا الموضع وقرر المجلس النيابي اتّهامه، فلم يُعُدْ جديرًا به أن يُدير الدولة وإن لم يُحْكَمْ عليه بالإدانة.

(1) مرجع سابق، مشروع دستور دولة فلسطين لعام 2003م، المادة (90).

(2) المرجع السابق، المادة (119).

(3) المرجع السابق، المادة (118)، والتي تنصّ على أنّه: "يعتبر مركز الرئيس شاغرا بالوفاة أو بالاستقالة أو بفقد الأهلية أو عدم القدرة على ممارسة المهام الدستورية بقرار تصدره المحكمة الدستورية بناءً على طلب من ثلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي".

الفصل الثاني:

الجرائم الدستورية الأخرى

الفصل الثاني

الجرائم الدستورية الأخرى

لئن كان الدستور يتمتع بالسمو، فهو يعلو ويسمو، وعلى رئيس الدولة أن يخضع للأحكام الواردة فيه، ومن واجب السلطات المؤسسة بمقتضاه، حماية قواعده والعمل على تطبيقها على النحو الأمثل، وبالتأسيس على هذه الفلسفة التي تقرها أغلب دساتير دول العالم، أوجبت الدساتير على رئيس الدولة السهر على احترام الدستور وضمان التطبيق السليم للمبادئ والأحكام التي تتضمنها القواعد الدستورية، بحيث أن رئيس الدولة في أعماله وأداء واجباته، وممارسته لوظائفه التنفيذية، يكن محكوماً بالإطار القانوني الذي رسمته القواعد الدستورية.

إنّ القواعد الدستورية تورد قيوداً على سلطة رئيس الدولة، وتقرر مساءلته وتوقيع الجزاء عليه إذا خرج على تلك القيود التي تفرضها القواعد الدستورية، ولذلك تحرص السلطة المؤسسة على أن تتضمن الوثيقة الدستورية نصوصاً تتناول بعض الوسائل القانونية، التي تؤكد خضوع رئيس الدولة للدستور وقواعده.

لقد اتجهت إرادة واضعي الدساتير إلى النص على بعض الجرائم الدستورية، والتي تباين النص عليها بين دساتير العالم، ولعل أبرزها: جريمة انتهاك الرئيس للدستور وأحكامه والقواعد الواردة فيه، وجريمة الحنث باليمين الدستورية، وجريمة الرشوة، بالإضافة إلى جريمة الخيانة العظمى والتي تناولتها بالتفصيل بالفصل السابق، وسنتناول ذلك على في هذا الفصل على النحو التالي:

المبحث الأول: جريمة الحنث باليمين الدستورية

المبحث الثاني: جريمة انتهاك الدستور

المبحث الثالث: جريمة الرشوة

المبحث الأول:

جريمة الحنث باليمين الدستورية

لا يخفى على أحدٍ حتى العامة من الناس في المجتمع، أنَّ رئيس الدولة ينبغي عليه أن يؤدي اليمين الدستورية وإن كان قد أفرزته انتخابات مباشرة؛ وذلك لاستكمال تعيينه في منصب رئاسة الدولة، ونجد أنَّ جميع دساتير الدول نصّت على أن: يؤدي الرئيس اليمين الدستورية⁽¹⁾ حسبما هو منصوص عليها في دستور الدولة، قبل أن يباشر أيًا من مهامه المخولة إليه، ولطالما نص الدستور على أداء اليمين الدستورية فإنها أصبحت إلزامية ووجب التقيد بها، وإنّ الخروج عنها وهو ما يعرف (بالحنث باليمين) يستلزم مساءلة للرئيس، وفي حين نصّت الدساتير على مسؤولية الرئيس في حال ارتكابه للخيانة العظمى، فلا يمكن إعفائه عن الجرائم الأخرى كانتهاك الدستور وخرقه والعمل بخلاف حلفه لليمين الدستورية.

المطلب الأول:

مفهوم الحنث باليمين الدستورية

أولاً: مفهوم اليمين:

1- اليمين لغةً:

جمع (أيمان)⁽²⁾، وهو الحلف والقسم، ومنه قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾⁽³⁾.

والحنث لغةً: الإثم أو الذنب، أو الخلف في اليمين⁽⁴⁾، وحنث في يمينه: لم يف بموجبها⁽⁵⁾، والحنث في اليمين: نقضها والنكث فيها أو الرجوع فيها⁽⁶⁾.

(1) اليمين الدستورية: هو مصطلح مترادف للعديد من المصطلحات التي وردت في دساتير العالم وأهمها:

(القسم الدستوري - العهد - يمين الولاء - القسم الرئاسي - يمين الإخلاص).

(2) الفيروز ابادي، القاموس المحيط، كلمة (يمين)، ص 1241.

(3) سورة البقرة، الآية (225).

(4) الرازي، مختار الصحاح، كلمة (حنث)، ص 66.

(5) معجم المنجد في اللغة والأعلام، كلمة (حنث)، ص 157.

(6) لسان العرب، لابن منظور، كلمة (الحنث)، ص 353.

قال رسول الله - ﷺ -: "مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ"، والقسم هو مفرد فأقسم بالله أي حلف به، قال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾⁽¹⁾، وقال تعالى: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾⁽²⁾.

2- اليمين اصطلاحًا:

اصطلاحًا فاليمين ثلاثة أنواع: اليمين القضائية واليمين المهنية واليمين الدستورية، فبالنسبة لليمين القضائية فهي: اليمين المنصوص عليها في قوانين الإجراءات الجزئية أو الإجراءات المدنية والتي تؤدي أمام القضاة، والغرض منها: إثبات وقائع محددة، أما اليمين المهنية فهي: اليمين التي تفرضها القوانين والأنظمة على الموظفين كالقضاة، أما اليمين الدستورية فهي تنطوي على وعد بالوفاء والإخلاص للدستور والأنظمة والمبادئ ويكون منصوصًا عليها في الدستور⁽³⁾، وهي ما تعيننا وسنتطرق لها.

تُعرّف اليمين الدستورية بأنها: "قسم يؤديه رئيس الدولة أو أعضاء الحكومة، وكذلك السلطة التشريعية قبل مباشرة مهام مناصبهم، وذلك بناءً على نص ورد في الدستور أو على أساس عُرف دستوري جارٍ"⁽⁴⁾.

واليمين هي: إخبار عن أمر مع الاستشهاد بالله تعالى على صدق الخبر، إذ أن اليمين أو القسم إشهاد الله تعالى على صدق النوايا لمن يحلف أو يقسم، بأن يقوم بمهامه وما أوكل إليه بأمانة وإخلاص، مع علمه المطلق بأن الله ﷻ مُطَّلِع على السرائر والظواهر ويراقبه في كل أفعاله وأقواله.

ثانيًا: مفهوم الحنث في اليمين:

1- الحنث لغةً:

حنث في يمينه حنثًا، لم يَبْرَ فيها، والحنث هو الذنب⁽⁵⁾.

وكذلك تعني: الميل من الحق إلى الباطل أو عكسه، بأن يقول الإنسان غير الحق.

(1) سورة الأنعام، الآية (109).

(2) وردت لفظة القسم في سورة المائدة بالآيتين (106-107).

(3) اليمين الدستورية (دراسة مقارنة)، الياس، جوادي، ص 35-36.

(4) اليمين الدستورية، العكيلي، علي مجيد، ص 2.

(5) معجم الوسيط، كلمة (حنث)، ص 201.

2- الحنث اصطلاحاً:

يعرف على أنه: "قول يتخذ فيه الحالف الله شاهداً على صدق ما يقول، أو على إنجاز ما يعد، ويستنزل عقابه إذا حنث"⁽¹⁾، ويعرف بأنه: "إتيان الرئيس لعمل يخالف اليمين الدستورية التي أقسم بها إثر تبوئه سدة الرئاسة"⁽²⁾، ويعرف بأنه: "نقض العهد المؤكد في اليمين والمأخوذ على رئيس الجمهورية"⁽³⁾.

ويُعرف "د. اردلان محمود" الحنث باليمين الدستورية بأنه: "نقض رئيس الدولة للواجبات القانونية المفروضة عليه بموجب القسم الدستوري"⁽⁴⁾.

ثالثاً: الحنث في اليمين في الشريعة الإسلامية:

1- اليمين والكفارة في الشريعة الإسلامية:

شُرعت الكفارة في الإسلام؛ فهي نوع من أنواع العقوبات الرادعة التي شرعها الله لتكفير الذنب، لذلك يتوجب على كل مسلم لم يلتزم بيمينه أداء الكفارة التي قدرتها الشريعة الإسلامية، وذلك عقوبة له على الإخلال في يمينه.

وفي القرآن الكريم قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾⁽⁵⁾، وفي السنة النبوية قال الرسول ﷺ: "يا عبد الرحمن بن سمره، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمينٍ، فرأيت غيرها خيراً منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير"⁽⁶⁾.

(1) السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ص 674.

(2) تناسب سلطة رئيس الجمهورية مع مسؤوليته في الدستور العراقي، الشكري، علي يوسف، ص 24.

(3) شبير، رافع، اتهام ومحاكمة رئيس الدولة في الدساتير ذات نظام المجلسين التشريعيين، ص 119.

(4) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص 224.

(5) سورة المائدة، الآية (89).

(6) حديث صحيح، رواه البخاري، صحيح البخاري، عن بعد الله بن سمره، رقم (6622).

2- شروط وجوب الكفارة في الشريعة الإسلامية:

يشترط لوجوب كفارة اليمين عدد من الأمور وهي⁽¹⁾:

أ- أن تكون اليمين منعقدة، وصادرة من شخص مكلف شرعاً، وتكون اليمين على أمر ممكن في المستقبل.

ب- أن يحلف الشخص وهو مختار غير مكره.

ت- أن يكون الشخص قاصداً لليمين الصادر عنه، فاليمين لا تتعقد بلا قصد.

ث- الحنث في اليمين، وذلك بأن يقوم الشخص بفعل ما حلف على تركه، أو أن يقوم بترك ما حلف على فعله، مختاراً لفعله، وذاكراً له.

3- كيفية كفارة اليمين في الشريعة الإسلامية:

بين القرآن الكريم كيفية كفارة اليمين فجاء في قوله تعالى: ﴿فَكَفَّرْتُمُوهَا إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَرُكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾⁽²⁾، فالآية الكريمة ذكرت أن كفارة اليمين هي التخيير بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أما إذا عجز المرء عن الإتيان بواحدة منها فإنه يصوم ثلاثة أيام.

المطلب الثاني:

طبيعة اليمين الدستورية والحنث فيها

أولاً: طبيعة اليمين الدستورية:

إنَّ اليمين الدستورية الخاصة برئيس الدولة تختلف عن أنواع اليمين الأخرى من حيث الأساس القانوني لممارستها، إذ نجد أنَّ اليمين الدستورية تُستمدُّ من الدستور، بينما الأيمان الأخرى نجد سندها في النصوص القانونية التي تنظمها.

وتختلف طبيعتها من حيث الأثر المترتب عليها، إذ أنَّ الأثر المترتب على اليمين القضائية هو إخضاع المخالف للمحاكمة الجزائية عن تهمة الحنث باليمين، فيما يكون أثرها بالنسبة لليمين المهنية في صورة عقوبة إدارية على الموظف المخالف⁽³⁾.

(1) شروط وجوب كفارة اليمين، WWW.AL-EMAN.COM.

(2) سورة المائدة، الآية (89).

(3) مرجع سابق، الياس، جوادي، اليمين الدستورية (دراسة مقارنة)، ص39.

ثانيًا: طبيعة الحنث في اليمين الدستورية:

سننتظر لطبيعة الحنث في اليمين الدستورية في الدستور العراقي، كونه الدستور الوحيد الذي نصّ على جريمة الحنث في اليمين الدستورية⁽¹⁾.

أجمع الفقهاء العراقيون على كون الحنث في اليمين الدستورية من جانب رئيس الدولة جريمة، إلا أنّهم اختلفوا في كون هذا الفعل جريمة لذاته أو لغيره، فقد ذهب البعض منهم إلى أنّ: هذا الفعل جريمة لذاته، وبذلك فإنّ إخلال الرئيس بواجباته المفروضة عليه بموجب اليمين الدستورية يُعدّ جريمة جزائية وليست مجرد جريمة أخلاقية أو دينية، في حين ذهب البعض الآخر إلى أنّ: هذا الفعل يمكن أن يُنشئ جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات، كجريمة المساس باستقلال الدولة وسيادتها والمساس باستقلال القضاء، أي أنّ مخالفة محتويات أو موجبات هذه اليمين الدستورية من قبل الرئيس (من الممكن) أن تُنشئ جرائم واردة في قانون العقوبات، وهذا يعني أنّ الفعل لذاته ليس إلا مخالفة أخلاقية، ولكن يمكن أن ينشأ عنه جريمة جزائية⁽²⁾.

ويؤيّد الباحث ويتفق مع جانب الفقهاء الذين يرون بأنّ الحنث باليمين الدستورية جريمة بمخالفة الرئيس لأيّ فقرة من فقرات اليمين (القسم الدستوري)، كون أنّه يجب أن يترسّخ مبدأ احترام وعلو الدستور وسموّه، وأنّ هذه الجريمة بتحقيقها يتبعها جريمة أخرى وهي انتهاك وخرق الدستور وأحكامه، وهي ما سننتظر إليه في هذا الفصل.

المطلب الثالث:

صيغ اليمين الدستورية والآثار المترتبة على الحنث بها

أولاً: صيغ اليمين الدستورية في الدساتير:

تتضمن نصوص الدساتير صيغة محددة لأداء اليمين الدستورية، يتلوها رئيس الدولة بين يدي السلطة التابعة لها، كأن يقسم الرئيس اليمين الدستورية أمام سلطة الشعب (المجلس التشريعي)، وتختلف صيغة اليمين الدستورية من دولة لأخرى ومن نظام إلى آخر، فتختلف صيغة اليمين الدستورية؛ لذلك سننتظر لتبيان صيغة اليمين الدستورية في دساتير التشريعات المقارنة:

(1) مرجع سابق، الدستور العراقي لعام 2005م، المادة (61).

(2) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، أطروحة دكتوراة، ص174.

1- صيغة اليمين الدستورية في دستور الولايات المتحدة الأمريكية:

نصّ دستور الولايات المتحدة الأمريكية في فقرته الأولى من المادة الثانية على أنه: "على الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، أن يؤدي اليمين أو الإقرار التالي: أقسم جازماً أو أؤكد بأنني سأقوم بإخلاص بمهام منصب رئيس الولايات المتحدة وبأنني سأبذل ما في وسعي لصون وحماية والدفاع عن دستور الولايات المتحدة"⁽¹⁾.

2- صيغة اليمين الدستورية في الدستور الفرنسي:

لم يتضمنّ الدستور الفرنسي أي صيغة أو نص على أن يؤدي الرئيس القسم الدستورية.

3- صيغة اليمين الدستورية في الدستور المصري:

نصّ الدستور المصري النافذ لعام 2014 على أنه: "يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين التالية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"⁽²⁾.

4- صيغة اليمين الدستورية في الدستور العراقي:

أحالت المادة (71) من الدستور العراقي قسم رئيس الجمهورية لنصّ القسم الذي يؤديه عضو مجلس النواب، حيث نصّت على أنه: "يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور، والتي تنصّ على صيغة القسم، والتي وردت كالتالي: "أقسم بالله العليّ العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتقّان وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد، والله على ما أقول شهيد"⁽³⁾.

(1) مرجع سابق، دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام 1789م المعدل لعام 1992م، الفقرة الأولى من المادة الثانية.

(2) مرجع سابق، الدستور المصري لعام 2014م، المادة (144)، كذلك المادة (137) من الدستور المصري لعام 2012م والتي جاءت بنفس النص منقوصاً منه كلمة (ووحدة).

(3) مرجع سابق، الدستور العراقي لعام 2005م، المادة (71) والمادة (50).

5- صيغة اليمين الدستورية في الدستور اليمني:

نصّت المادة (109) من الدستور اليمني على أنه: "يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الدستورية"⁽¹⁾، وجاءت المادة (160) من نفس الدستور لتوضح نصّ اليمين والتي نصّت على أن: "اليمين الدستورية التي يؤديها رئيس الجمهورية و...، نصّها كما يلي: "أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكًا بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه"⁽²⁾.

6- صيغة اليمين الدستورية في الدستور الفلسطيني:

نصّت المادة (35) من مشروع القانون الأساسي الفلسطيني على صيغة اليمين الدستورية: "أقسم بالله العظيم، أن أكون مخلصًا للوطن ومقدساته وللشعب وتراثه القومي، وأن أحترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد"⁽³⁾.

وكما نصّت غالبية دساتير العالم على اليمين الدستورية كما في الدستور الباكستاني⁽⁴⁾،

(1) مرجع سابق، الدستور اليمني الصادر عام 1991م المعدل لعام 2015م، المادة (109).

(2) نفس المرجع السابق، المادة (160) وتقابل المادة (398) من مشروع الدستور اليمني لعام 2015م والتي نصت على صيغة اليمين الدستورية كالتالي: "أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكًا بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحافظ مخلصًا على الاتحاد والنظام الجمهوري، وأن ألتزم بالدستور والقانون، وأحمي مصالح الشعب وحقوقه وحرياته، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه".

(3) مرجع سابق، القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، المادة (35)، وجاءت المادة (115) من مشروع دستور دولة فلسطين لعام 2003م، بنفس النص مع استبدال عبارة (وأن أحترم النظام الدستوري والقانون) بعبارة (وأن أحترم الدستور والقانون).

(4) دستور باكستان الصادر عام 1973م، والذي أعيد العمل به عام 2002م، وتم تعديله عام 2017م، المادة (42)، والتي تنص على: "بسم الله الرحمن الرحيم: أقسم، أنا (..) جازما بأنني مسلم، آمنت بوحدة الله تبارك وتعالى ووحدانيته، وأنّ القرآن الكريم خاتم كتبه وأنّ محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم أنبيائه ورسوله لا نبي بعده، وباليوم الآخر، وبما جاء في القرآن والسنة من أوامر وتعاليم أن أخلص النية والولاء لباكستان، وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي، كرئيسًا لباكستان، بأمانة وبكل ما أوتيت من استطاعة وبإخلاص، وفقًا لدستور جمهورية باكستان الإسلامية وللنظام، وفي جميع الأحوال حفاظًا على سيادة باكستان وسلامة أراضيتها ووحدتها ورفاهها ورخائها: وأن أسعى جاهدًا لصون النظرية الإسلامية التي قامت عليها باكستان: وألا أسمح لمصالح الشخصية أن تؤثر على سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسمية: وأن أصون دستور جمهورية باكستان الإسلامية وأحميه وأدافع عنه: وأن أعطي كل ذي حق حقه، وفقًا للقانون، دونما خوف أو محاباة، منزها عن الرغبات والأحقاد: وألا أنقل أو أكشف، على نحو مباشر أو غير مباشر، إلى أي شخص أي أمر يُرفع لي أو ينمو إلى علمي كرئيس لباكستان، إلا ما يقتضيه أداء واجباتي كرئيس على أكمل وجه: عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (أمين)".

والدستور السوري⁽¹⁾، والدستور التركي⁽²⁾، والدستور الكويتي⁽³⁾، والدستور الإيراني⁽⁴⁾،

(1) دستور سوريا (الجمهورية العربية السورية) الصادر عام 2012م، المادة (7)، والتي تنصّ على: "يكون القسم الدستوري على النحو الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرفع مصالح الشعب وحياته، وأحافظ على سيادة الوطن، واستقلاله وحرية والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية".

(2) دستور تركيا الصادر عام 1982م المعدل عام 2017م، المادة (103)، والتي تنصّ على: " يحلف رئيس الجمهورية اليمين التالية أمام الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا عند توليه مهام منصبه: " أقسم بشرفي ونزاهتي، بصفتي رئيساً للجمهورية، أمام الأمة التركية العظيمة وأمام التاريخ، أن أصون وجود الدولة واستقلالها، ووحدة البلاد والأمة التي لا تقبل التجزئة، والسيادة المطلقة للأمة، وأن ألتزم بالدستور وسيادة القانون والديمقراطية والمبادئ والإصلاحات التي أرساها أتاتورك ومبادئ الجمهورية العلمانية، وألا أحيد عن الهدف الذي يقضي بتمتع كل فرد بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، في إطار من السلام والرخاء في المجتمع، والتضامن الوطني والعدالة، وأن أبذل قصارى جهدي للحفاظ على مجد الجمهورية التركية وشرفها، وأن أؤدي المهام الموكلة إليّ بلا تحيز".

(3) دستور الكويت الصادر عام 1962م، والذي أعيد العمل به عام 1992م، المادة (60)، والتي تنصّ على أنّه: "يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الأمة، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأدود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

(4) دستور إيران الصادر عام 1979م المعدل لعام 1989م، المادة (121)، والتي تنصّ على: "يؤدي رئيس الجمهورية اليمين التالية، ويضع توقيع عليه أمام مجلس الشورى الإسلامية في جلسة يحضرها رئيس السلطة القضائية وأعضاء مجلس صياغة الدستور " بسم الله الرحمن الرحيم، إنني باعتباري رئيساً للجمهورية أقسم بالله القادر المتعال، في حضرة القرآن وأمام الشعب الإيراني، أن أكون حامياً للمذهب الرسمي، ولنظام الجمهورية الإسلامية، وللدستور، وأن أستخدم مواهب وإمكاناتي كافة في أداء المسؤوليات التي في عهدي، وأن أجعل نفسي وفقاً على خدمة الشعب ورفعته البلاد، ونشر الدين والأخلاق، ومساندة الحق وبسط العدالة، وأن أمتنع عن أي شكل من أشكال السلوك الاستبدادي، وأن أدافع عن حرية الأشخاص وحرمااتهم، وعن الحقوق التي ضمنها الدستور للشعب، ولا أقصر في بذل أي جهد لحراسة الحدود، والاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي للبلاد، وأن أعمل كالأمين المضحى على صيانة السلطة التي أودعها الشعب عندي وديعة مقدسة، مستعيناً بالله ومتبعاً لنبي الإسلام والأئمة الأطهار (عليهم السلام) وأن أسلمها لمن ينتخبه الشعب من بعدي".

والدستور اللبناني⁽¹⁾، والدستور التونسي⁽²⁾، والدستور الليبي⁽³⁾، والدستور الماليزي⁽⁴⁾، والدستور الأردني⁽⁵⁾، ودستور غانا⁽⁶⁾، ودستور جنوب أفريقيا⁽⁷⁾، والدستور

(1) دستور لبنان الصادر عام 1926م، المعدل لعام 2004م، المادة (50)، والتي تنصّ على: "عندما يقبض رئيس الجمهورية أزمة الحكم عليه أن يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور بالنص التالي: "أحلف بالله العظيم أن أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه".

(2) دستور تونس الصادر عام 2014م، المادة (76)، والتي تنصّ على: "يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها".

(3) دستور ليبيا الصادر عام 2011م، المعدل لعام 2012م، المادة (19)، والتي تنصّ على: "يؤدي رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام المجلس، كما يؤدي أعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام رئيس المجلس بالصيغة التالية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص، وأن أظل مخلصاً لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير، وأن أحترم الإعلان الدستوري واللوائح الداخلية للمجلس، وأن أرعى مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيتها".

(4) دستور ماليزيا الصادر عام 1957م، المعدل لعام 2007م، المادة (37)، والتي تنصّ على صيغة اليمين الدستورية بالجدول الرابع: "نقسم نحن (...) حاكم دولة ماليزيا، والله وبالله وتالله، وبحكم القسم نعلن صادقين ورسمياً أننا سنقوم بالعدل والإخلاص بأداء (تنفيذ) واجباتنا في إدارة ماليزيا وفقاً للدستور والقوانين التي صدرت أو التي قد تصدر من وقت لآخر في المستقبل، وعلاوة على ذلك نعلن صدقاً ورسمياً أننا يجب علينا في جميع الأوقات حماية دين الإسلام وإعلاء قواعد القانون والنظام في البلد".

(5) دستور الأردن الصادر عام 1952م، شاملاً تعديلاته لعام 2016م، المادة (29)، والتي تنصّ على أنّه: "يقسم الملك إثر تبوّئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة".

(6) دستور غانا الصادر عام 1992م والمعدل لعام 1996م، المادة (3/57)، والتي تنصّ على: "أنا (...) إثر انتخابي لتبوء سدة رئاسة جمهورية غانا، أقسم بالله العظيم، أؤكد رسمياً، أن أكون مخلصاً ووفياً لجمهورية غانا، وأن أحافظ في جميع الأوقات على دستور جمهورية غانا وأحميه وأدافع عنه، وأن أكرس نفسي لخدمة شعب جمهورية غانا وصالحه، وأن أفعل الصواب بحق كل الأشخاص، وأقسم رسمياً، أؤكد القسم أيضاً أنني إن نكثت بهذه اليمين الرئاسية في أي وقت من الأوقات، سأضع نفسي تحت تصرف قوانين جمهورية غانا لتلقي العقاب على أفعالي، والله الموفق والمستعان".

(7) دستور جنوب أفريقيا الصادر عام 1996م والمعدل لعام 2012م، المادة (87)، والتي تنصّ على: "أمام الجميع هنا، وتقديراً للنداء السامي الذي أتحمله كرئيس لجمهورية جنوب أفريقيا، أقسم/أتعهد أنا (...) أن أكون وفياً لجمهورية جنوب أفريقيا، وسوف أقوم باحترام ومراعاة ومساندة والحفاظ على الدستور وجميع

الروسي⁽¹⁾، والدستور الإسباني⁽²⁾، والدستور الهولندي⁽³⁾، ودستور منغوليا⁽⁴⁾، والدستور الكيني⁽⁵⁾،

=

القوانين الأخرى للجمهورية، وأنا أقسم وأعد بأنني دومًا سوف: أشجع كل ما يدعم تقدم الجمهورية، وأعارض كل ما قد يضر بها، أحمي وأعزز حقوق جميع مواطني جنوب أفريقيا، أؤدي واجباتي بكل ما أوتيت من قوة ومواهب ومن معرفة وقدرة وبما يمليه عليّ ضميري، أحقق العدالة للجميع؛ أكرس نفسي لرفاه الجمهورية وشعبها (فليساعدني الرب في حالة اليمين)".

(1) دستور الاتحاد الروسي الصادر عام 1993م، المعدل لعام 2014م، المادة (82)، والتي تنصُّ على أنه: "لدى تولي مهام منصب رئيس الاتحاد الروسي، على الرئيس المنتخب أن يحلف يمين الولاء للشعب كما يلي: "أقسم أنني في أثناء ممارستي لسلطات رئيس الاتحاد الروسي، سأحترم وأحمي حقوق الإنسان والحقوق المدنية والحريات، وأحترم وأحمي دستور الاتحاد الروسي، وأحمي سيادته واستقلال وأمن الدولة وسلامتها، وأخدم الشعب بإخلاص".

(2) دستور إسبانيا الصادر عام 1978م، المعدل لعام 2011م، المادة (61)، والتي تنصُّ على أنه: "يؤدي الملك عند تنصيبه أمام البرلمان القسم بأن ينجز المهام الموكلة إليه بإخلاص، وأن يقيّد بالدستور ويساهم في التزام الآخرين به، وأن يحترم حقوق المواطنين ومجتمعات الحكم الذاتي".

(3) دستور هولندا الصادر عام 1814م، المعدل لعام 2008م، المادة (32)، والتي تنصُّ على: "عند توليه الصلاحيات الملكية، يتعين على الملك إجراء مراسم أداء القسم الدستوري وتنصيبه في أقرب وقت ممكن في العاصمة أمستردام، في جلسة علنية مشتركة بين مجلسي البرلمان، يقوم الملك بأداء القسم أو التعهد بالولاء للدستور وأداء واجباته بكل إخلاص".

(4) دستور منغوليا الصادر عام 1992م، المعدل لعام 2001م، المادة (32)، والتي تنصُّ على: "في غضون ثلاثين يومًا بعد انتخاب الرئيس يتعين أن يقوم بأداء قسم اليمين الدستورية لمجلس الدولة الأعلى (البرلمان) على النحو التالي: "أقسم بأنني سأقوم بحماية والدفاع عن استقلال وسيادة دولة منغوليا وحرية شعبنا والوطنية والوحدة، وأنني سأقوم بالحفاظ على الدستور، والانصياع له، وأنني سأؤدي بإخلاص واجبات الرئيس".

(5) دستور كينيا الصادر عام 2010م، المادة (3/141)، والتي تنصُّ على: "أنا (...) أقسم/أقر رسميًا مدرّكًا إدراكًا تامًا لسمو العمل الذي أتولاه باعتباري رئيس الجمهورية، رئيس جمهورية كينيا بأن أكون مخلصًا وأن يكون ولائي الحقيقي لجمهورية كينيا، وبأن أطيع دستور كينيا وأحافظ عليه وأحميه وأدافع عنه كما ينص القانون وكل قوانين الجمهورية الأخرى، وبأن أحمي وأحافظ على سيادة وسلامة وكرامة شعب كينيا (فليساعدني الرب - في حالة اليمين)".

والدستور الكولومبي⁽¹⁾، والدستور الكوري⁽²⁾، والدستور البولندي⁽³⁾، ودستور بنين⁽⁴⁾، والدستور البلجيكي⁽⁵⁾، والدستور الهندي⁽⁶⁾.

ويرى الباحث تميز الدستور اليمني لنصه الصريح على عبارة "أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكًا بكتاب الله وسنة رسوله"، والتي لطالما تغنت الدساتير العربية في مقدماتها على أن الشريعة الإسلامية مصدر رسمي أو أساسي، لكنها لم تشمل اليمن الدستورية للرئيس على

(1) دستور كولومبيا الصادر عام 1991م، المعدل لعام 2015م، المادة (192)، والتي تنص على: "يتسلم رئيس الجمهورية منصبه أمام الكونغرس ويقسم اليمين الآتي: "أقسم بالله وأعد الشعب بتطبيق الدستور والقوانين الكولومبية بأمانة وإخلاص".

(2) دستور كوريا (جمهورية) الصادر عام 1948م، المعدل لعام 1987م، المادة (69)، والتي تنص على: "يؤدي الرئيس، عند التنصيب، اليمين التالية: "أقسم أمام الشعب بأني سوف أؤدي بإخلاص واجبات الرئيس، وذلك باحترام الدستور، وبال دفاع عن الدولة، وبالحفاظ على الوحدة السلمية لأرض الوطن، وبتعزيز حرية ورفاهة الشعب، وبالسعي لتطوير الثقافة الوطنية".

(3) دستور بولندا الصادر عام 1997م المعدل لعام 2009م، المادة (130)، والتي تنص على: "يتسلم رئيس الجمهورية مهام منصبه فور أدائه القسم التالي بحضور الجمعية الوطنية: "بعد تقليدي منصب رئيس جمهورية بولندا نزولاً عند إرادة الأمة، فإنني أقسم بكل جلال ووقار أن أكون مخلصاً لأحكام الدستور، كما أتعهد أن أحافظ بثبات وإصرار على كرامة الأمة واستقلال وأمن الدولة، وأن يظل خير الوطن وازدهار مواطنيه دوماً هو التزامي الأسمى".

(4) دستور بنين الصادر عام 1990م، المادة (53)، والتي تنص على: "قبل تولي منصبه، يحلف رئيس الجمهورية اليمين التالي: "أمام الله، وأرواح الأسلاف، والأمة وأمام الشعب البنيني، المالك الوحيد للسيادة، أنا رئيس الجمهورية المنتخب طبقاً لقوانين الجمهورية، أقسم بكل إجلال أن أحترم وأدافع عن الدستور الذي أقره الشعب البنيني بحرية لنفسه، وأن أؤدي بإخلاص مهام الوظيفة السامية التي عهدت إلي بها الأمة، وألا يقودني شيء إلا المصلحة العامة، واحترام حقوق الإنسان، وأن أكرس كل وقتي للبحث عن الصالح العام، والسلام والوحدة الوطنية وتشجيعها، وأن أحافظ على سلامة الأراضي الوطنية، وأن يكون سلوكي في كل مكان هو سلوك الخادم المخلص والموالي للشعب، وفي حال الحنث بالعهد، أن أذعن لقوة القانون".

(5) دستور بلجيكا الصادر عام 1831م والمعدل لعام 2014م، المادة (91)، والتي تنص على: "يتولى الملك منصبه بعد أدائه للقسم التالي أمام مجلسي النواب والشيوخ مجتمعين: "أقسم بأن أحافظ على دستور وقوانين الشعب البلجيكي، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيها".

(6) دستور الهند الصادر عام 1949م، المعدل لعام 2016م، المادة (60)، والتي تنص على: "أنا، فلان الفلاني (...)، أقسم بالله العظيم/أصرح وأؤكد رسمياً بأنني سأقوم بكل جد وإخلاص بتولي مهام منصب رئيس دولة الهند، وأن أبذل قصارى جهدي للعمل على حماية الدستور والدفاع عن القانون، وأنني سوف أكرس نفسي لخدمة ورفاهية شعب الهند".

هذه العبارة باستثناء الدستور اليمني، كما ويرى الباحث ضرورة تعديل اليمن الدستورية الفلسطينية باستبدال عبارة "أن أحترم الدستور" بعبارة "أن ألتزم بالدستور"، وكذلك بأن يشمل عبارة "وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه".

ثانيًا: الآثار المترتبة على اليمن الدستورية:

إنّ اليمن الدستورية تولد إحساسًا وجدانيًا لدى الرئيس، وتدخل في روعة الرغبة بالاستقامة والرهبة من عواقب التخاذل أو الانحراف باستخدام السلطة، ولهذا رد النص على النطق باليمين علنًا ووجوبًا⁽¹⁾.

كما أننا نجد أن بعض القوانين أجازت وضع اليد على المصحف أثناء الحلف أو مجرد رفع اليد أثناء حلف اليمن، وأغلب دساتير دول العالم توجب الحلف قبل مباشرة المهام، وكما أن أداء اليمن (القسم الدستوري) يعطي الثقة للشعب، ويوجد نوعًا من الرقابة الداخلية بين الرئيس ونفسه بأنه قد أدى القسم أن هناك جزاءً أخرويًا يترتب على هذا القسم، إن لم يكن جزاءً دنيويًا.

فإذا صدق في قوله وعمله، تحققت الأهداف التي وسعى من أجلها، ويتحقق الهدف بخدمة الأمة والشعب الذي أوكل إليه أمر خدمته؛ لأن اليمن صلة بين العبد وربّه، وإن اليمن تحقق الردع المعنوي، والأمر يتوقف بالنتيجة على شخص الحالف ومدى إيمانه بالله، وبالمثل العليا والأخلاق الحميدة.

ونجد أنّ الدستور العراقي هو الدستور الوحيد الذي تميّز بنصّه على جريمة الحنث باليمن الدستورية، لكن نجد أن قانون العقوبات العراقي لم ينص على جريمة الحنث في اليمن الدستورية، لذا كان يجب على المشرع العراقي أن ينص بقانون العقوبات على هذه الجريمة.

وكما نصت بعض الدساتير على الأثر المترتب على الحنث باليمن الدستورية، حيث نجد أن دستور دولة بنين قد نص في اليمن الدستورية التي يقسمها الرئيس على أنّه: "وفي حال الحنث بالعهد، أن أذعن لقوة القانون"⁽²⁾، ودستور غانا الذي نصّ على أنّه: "أؤكد القسم أيضًا أنّني إن نكثت بهذه اليمن الرئاسية في أيّ وقت من الأوقات، سأضع نفسي تحت تصرف قوانين جمهورية غانا لتلقي العقاب على أفعالي"⁽³⁾.

(1) مرجع سابق، العكيلي، علي مجيد، اليمن الدستورية، ص7.

(2) مرجع سابق، دستور بنين الصادر عام 1990م، المادة (53).

(3) مرجع سابق، دستور غانا الصادر عام 1992م والمعدل لعام 1996م، المادة (3/57).

المبحث الثاني:

جريمة انتهاك الدستور

إنَّ احترام الدستور ووضع نصوص تُقر المسؤولية وتفرض جزاءً على مَنْ يخالفه؛ يحول دون تغول سلطة رئيس الدولة على السلطة التشريعية والقضائية، ويعمل على ازدهار بالمجتمع وتطوُّره وتقدمه لما يعود احترام الدستور ونصوصه وأحكامه بالاستقرار على المجتمع ككل، بيدَ أن إقرار المسؤولية بالدستور على الرئيس يضغ الجميع تحت طائلة القانون، وهذا يوصلنا إلى سيادة القانون، وهو المبتغى الذي تصبو إليه الدول.

ولمّا كان لزاماً على الرئيس حلفُ اليمين الدستورية والتي تنص على التزامه بالدستور واحترام أحكامه، كان لابد من تلازم بتحمّله للمسؤولية في حال انتهاكه للدستور وقواعده وخرق أحكامه أو تقويضها⁽¹⁾.

تُعبرُ القواعد الدستورية بالمطلق والدستور على وجه التحديد، عن بنود العقد الموقع بين الحاكم والشعب، وهي المنهاج الذي تسير عليه الدولة والمصباح الذي يستتير به الحاكم في ممارسته للحكم نيابة عن الشعب، فرئيس الدولة هو وكيل الشعب وعقد الوكالة الذي بينهم هو الدستور، فعليه أن لا يتجاوز حدود الوكالة، فموجب هذه الوكالة يعمل الحاكم ومنها يستمد صلاحياته⁽²⁾.

وقد يصل المطاف بعزل الرئيس لمخالفته الدستور، كما في الدستور الألماني الذي نصَّ على أنَّه: "يجوز للبوندستاغ أو البوندسرات"⁽³⁾، إحضار الرئيس للمحاكمة أمام المحكمة الدستورية بسبب انتهاك متعمد للقانون الأساسي، والتي يجوز لها عزله من منصبه"⁽⁴⁾.

(1) انتهاك الدستور: هو مصطلح يترادف مع العديد من المصطلحات التي وردت في دساتير العالم والتي أهمها: (خرق الدستور، تقويض الدستور).

(2) مرجع سابق، دندل، فيصل عبد الكريم، مسؤولية رئيس الدولة عن انتهاك أحكام الدستور، ص 19.

(3) * البوندستاغ الألماني "المجلس التشريعي الاتحادي": هو البرلمان الاتحادي وهو الهيئة التشريعية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، والبوندستاغ في النظام السياسي لألمانيا هو الجهاز الدستوري الوحيد الذي يُنتخب من الشعب، ويتكون من 598 مقعداً، ومع المقاعد المتراكمة والتعاضلية تصبح 709 مقعداً.

- انظر المادة (20) والمادة (38) من القانون الأساسي الألماني (الدستور).

* البوندسرات الألماني "المجلس الاتحادي الألماني": هو الهيئة التشريعية التي تمثل الولايات الستة عشر لألمانيا، ويشارك في التشريع جنباً إلى جنب مع البوندستاغ، ويتكون من 69 مقعد.

- انظر المادة (50) من القانون الأساسي الألماني (الدستور).

(4) القانون الأساسي الألماني (الدستور) الصادر عام 1949م والمعدل لعام 2014م، المادة (61)، والتي تنصُّ على: "1. يجوز لكل من البوندستاغ والبوندسرات رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية الاتحادية

المطلب الأول:

مفهوم انتهاك الدستور (خرق الدستور)

الفرع الأول: مفهوم انتهاك الدستور (خرق الدستور):

أولاً: في اللغة:

1- يقصد بالانتهاك: خرق الستر، ورجل مهتوك الستر: متهتكه، وتهتك أي افتضح، ورجل متهتك: لا يبالي أن يهتك ستره عن عورته⁽¹⁾.

2- يقصد بالخرق: فهو قطع الشيء على سبيل الفساد من غير تدبير ولا تفكر، والمخراق: شيء يلعب به كأنه يخرق لإظهار الشيء بخلافه⁽²⁾.

وبذلك فإنَّ الانتهاك يترادف اصطلاحاً مع الخرق فهما هنا يحملان نفس المعنى والمقصود.

ثانياً: في الاصطلاح الفقهي:

المقصود بانتهاك الدستور: "إتيان فعلٍ من رئيس الدولة يشكّل مخالفة صريحة أو ضمنية لأي نص من نصوص الدستور، والعمل على خلاف ما ورد فيها من خلال استعمال الصلاحيات الممنوحة له بموجب تلك النصوص استعمالاً يؤدي إلى تلك المخالفة، ويرى

لمحاسبة الرئيس الاتحادي بتهمة الإخلال المتعمد بالقانون الأساسي أو بأي قانون اتحادي آخر، ويجب أن لا يقل مقامي طلب محاسبة الرئيس عن ربع عدد أعضاء البوندستاغ، أو ربع عدد الأصوات في البوندسرات ويستلزم إصدار القرار برفع دعوى المحاسبة موافقة أغلبية ثلثي أعضاء البوندستاغ، أو أغلبية ثلثي الأصوات في البوندسرات عليه، وتعرض قضية دعوى محاسبة الرئيس أمام المحكمة الدستورية الاتحادية من قبل شخص تفوضه هيئة محاسبة الرئيس. 2. وإذا قررت المحكمة الاتحادية أن الرئيس الاتحادي مُدان بالإخلال المتعمد بالقانون الأساسي أو بأي قانون اتحادي آخر، يجوز لها الحكم عليه بفقدان منصبه، وللمحكمة بعد عزل الرئيس أن تصدر أمراً قضائياً مؤقتاً بمنع الرئيس الاتحادي من ممارسة مهام منصبه".

(1) ابن منظور، لسان العرب، جزء 15، كلمة (هتك)، ص26، مختار الصحاح للرازي، كلمة (هتك)، ص287، مشار إليه في د. اردلان محمود، ص236.

(2) مفردات غريب القرآن للأصفهاني، كتاب الخاء كلمة (خرق)، ص193، مشار إليه في د. اردلان محمود، ص236.

البعض أن امتناع الرئيس عن القيام بواجباته الدستورية يُشكّل خرقاً للدستور⁽¹⁾، ويُعرف انتهاك أحكام الدستور بأنه: "هو كل فعل نتج عنه مساس بوثيقة الدستور"⁽²⁾.

وخرق الدستور كما يحدث في صورة الامتناع-الصورة السلبية-، يمكن أي يحدث بالفعل-الصورة الإيجابية-أيضاً، كاستعمال صلاحياته بصورة مخالفة لما هو منصوص عليها في النصوص الدستورية، ولذلك يمكن اعتبار كل مخالفة لأحكام الدستور خرقاً له سواء تمت المخالفة بفعل إيجابي أو سلبي⁽³⁾.

ويؤيد الباحث ما جاء به الرأي السابق بأن كل فعل يؤدي لتعطيل الدستور سواء كان الفعل سلبياً أم إيجابياً يعتبر انتهاكاً وخرقاً للدستور، وبرأينا أن تجاوز حدود الصلاحيات المنصوص عليها للرئيس في الدستور كذلك من قبيل انتهاك للدستور.

ثالثاً: في الاصطلاح القانوني:

تفاوت النص بين الدساتير على مسؤولية الرئيس لانتهاكه الدستور، في حين أن الدساتير التي أخذت بمسؤولية الرئيس عن انتهاكه للدستور جاءت نصوصها خالية من النص الصريح على مقصود انتهاك الدستور.

وجرت في لبنان عدت محاولات لتعريف المقصود بخرق الدستور، فمشروع قانون أصول المحاكمات الذي سمي بمشروع (أنور الخطيب) يرى بأن المقصود بخرق الدستور: هو كل عمل يتجاوز فيه أحد أعضاء السلطة التنفيذية حدود الدستور، وفي مشروع عُرفَ باسم (مشروع جوزف شأوول) لعام 1990م أن خرق الدستور يعني: "كل عمل جسيم يتجاوز فيه حدود الدستور"⁽⁴⁾.

(1) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص237.

(2) المركز القانوني لنائب رئيس الدولة في الأنظمة الدستورية المعاصرة، علي العكلي والظاهري، ص24.

(3) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، أطروحة دكتوراة، ص181.

(4) مرجع سابق، دندل، فيصل عبد الكريم، مسؤولية رئيس الدولة عن انتهاك أحكام الدستور "دراسة مقارنة"، ص200-201.

وفي اليمن عرّف القانون الخاص باتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا جريمة خرق الدستور بأنه: "مخالفة نص من نصوص الدستور أو تعليقه أو تعديله دون اتباع الإجراءات المحددة فيه"⁽¹⁾.

وفي العراق لم يصدر قانون المحكمة الاتحادية العليا الخاص بمحاكمة رئيس الدولة، ولذلك لم يحدد مفهوم جريمة انتهاك الدستور، وكذلك الحال في جمهورية مصر العربية لم يصدر قانون ليوضح مفهوم هذه الجريمة.

الفرع الثاني: طبيعة انتهاك الدستور وحكمة تجريمه:

أولاً: طبيعة انتهاك الدستور (خرق الدستور)

يدور خلاف على تحديد طبيعة فعل انتهاك الدستور، هل يعد جريمة جزائية أم هو مخالفة سياسية؟

ذهب البعض إلى أنّ فعل خرق الدستور يؤلّف في كل الأحوال إخلالاً سياسياً وليس جريمة جزائية؛ ذلك لأنّ النص الدستوري الذي تناول موضوع مساءلة رئيس الدولة عن خرق الدستور أتى خالياً من القاعدتين اللتين تحكمان القانون الجزائي وهما: وصف الفعل بالجريمة وتحديد العقوبة الواجب تطبيقها بحق مرتكب هذا الفعل أو المساهمة في ارتكابه، ولهذا وفي غياب أي تعريف قانوني أو دستوري لفعل خرق الدستور وفي غياب أي نص تجريمي أو عقابي خاص، فلا يجوز اعتبار هذا الفعل جريمة توجب محاكمة فاعلها، إلا إذا تطابقت عناصر هذا الفعل مع وصف قانوني معين منصوص عليه في قانون العقوبات أو في قانون خاص أو في الدستور، قبل وقوع الفعل المنسوب إلى رئيس الدولة⁽²⁾.

بينما يذهب البعض الآخر إلى أنّ انتهاك الرئيس للالتزامات المفروضة عليه بموجب الدستور أو عدم امتثاله لحكم المحكمة الدستورية، بإصراره على المخالفة الدستورية تحقق في جانبه جريمة انتهاك أو خرق الدستور.

(1) قرار جمهوري بقانون رقم (6) لسنة 1995م، بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا، المادة (2/ و).

(2) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، أطروحة دكتوراة، ص186

كما يتوجب على رئيس الجمهورية أن يضمن حماية القواعد الدستورية والعمل على تطبيقها تطبيقاً سليماً، لاسيّما عندما تباشر السلطات العامة اختصاصاتها على النحو المبين في الدستور، وإلا كان عملها خروجاً على الشرعية الدستورية⁽¹⁾.

ويؤيد الباحث ما ذهب إليه الاتجاه الثاني؛ وذلك لأنّ ما استند إليه الرأي الأول قد تمّ دحضه، حيثُ أن معظم الدساتير قد نصّت على مسؤولية رئيس الدولة في حال انتهاك الدستور، وتطرقت بعضها لمفهوم هذه الجريمة وحددت عقوبة عليها، وبتعريف انتهاك الدستور ألبس هذا الفعل ثوب الجريمة؛ لأنّه حدّد له عقوبة، وكما يرى الباحث أنّ المسؤولية قد تمتد لرئيس الدولة بمساءلته عن انتهاك الدستور، في حال كان باستطاعته حماية قواعد الدستور من الانتهاك من قبل السلطات العامة بالدولة وأحجم عن ذلك.

ثانياً: حكمة تجريم انتهاك الدستور

ترجع حكمة تجريم انتهاك الدستور إلى:

1- مبدأ سمو الدستور:

وسمو الدستور من خصائص الدولة القانونية، ويقصد به أعلوية القواعد الدستورية وسيادتها على سائر القواعد القانونية الأخرى في الدولة.

والدستور: هو أعلى قاعدة في الدولة، بحيث أنّ الحكام ونشاطاتهم والقواعد التي تنجم عن هذه النشاطات تخضع لمجموعة القواعد التي تُكوّن الدستور، فالدستور يتمتع بعُلوية: علوية على الحكام وعلوية على قوانين الحكام⁽²⁾.

وسمو الدستور يأخذ أحد الشكلين:

أ- **سمو موضوعي:** أي في طبيعة ومضمون القواعد التي يتضمنها، وكذلك في طبيعة الموضوعات التي يتضمنها، فكل نشاط يخرج عن حدود هذا الإطار أو يخالفه، يعد باطلاً.

ب- **سمو شكلي:** ويقصد به وجوب اتباع إجراءات وأشكال معينة في تعديل الدستور تختلف عن تلك التي تتبع في تعديل القوانين العادية، ولا يمكن الحديث عن سمو الشكلي إلا

(1) شبير، رافع، **الخيانة العظمى**، ص48.

(2) مرجع سابق، دندل، فيصل، **مسؤولية رئيس الدولة عن انتهاك أحكام الدستور "دراسة مقارنة"**، ص202.

في ظل الدساتير المدونة الجامدة، باعتبار أنَّ الدساتير غير المدونة والمدونة المرنة لا تتمتع إلا بالسمو الموضوعي⁽¹⁾.

من ذلك يتبين لنا أنَّ انتهاك الدستور فيه انتهاك المبادئ الدستورية الهامة، وهو مبدأ سمو الدستور، إذ ينتهك الرئيس بتصرفه ما ثبت تاريخاً للدستور من سمو، ولا يهم سواء كان حرقاً في الجانب الموضوعي أو الشكلي، بل يتحقق انتهاك الدستور سواء وقع الاعتداء على مضمون ومحتوى الدستور، أو وقع على الإجراءات الشكلية لوضع الدستور أو تعديله؛ لأن عبارة انتهاك الدستور وردت بصورة مطلقة من غير تحديد أو تقييد في النص الدستوري، ويمكن القول بأن: الحماية الجزائية الكافية لسمو الدستور لا تتحقق دون النص على مسؤولية رئيس الدولة عن جريمة خرق الدستور (انتهاك الدستور)⁽²⁾.

2- مبدأ المشروعية:

وهذا المبدأ مُتَفَرِّع عن مبدأ أعلى وهو سيادة القانون، ويقصد بمبدأ المشروعية: "هو مبدأ سيادة القانون أو مبدأ الدولة القانونية بما يعنيه خضوع الدولة بكافة سلطاتها للقانون، أي أنَّ تتوافق كل التصرفات التي تصدر من سلطات الدولة مع أحكام القانون"⁽³⁾.

فالمقصود بمبدأ المشروعية، سيادة حكم القانون والخضوع له والدولة القانونية: هي التي يخضع فيها الحاكم والمحكوم لحكم القانون.

الفرع الثالث: تمييز انتهاك الدستور عن الجرائم الدستورية الأخرى:

أولاً: تمييز انتهاك الدستور (خرق الدستور) عن الخيانة العظمى:

يرى بعض الفقه الفرنسي أنَّ جريمة الخيانة العظمى تكون مقترفة في حال خرق رئيس الجمهورية لأحكام الدستور، أو إذا تجاوز حدود سلطاته الدستورية، أو إذا أساء التصرف في مصالح البلاد العليا⁽⁴⁾.

(1) المرجع السابق، دندل، فيصل، مسؤولية رئيس الدولة عن انتهاك أحكام الدستور "دراسة مقارنة" ص 202-203.

(2) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص 243.

(3) الطماوي، سليمان محمد، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة (دراسة مقارنة)، ص 21.

(4) مرجع سابق، دندل، فيصل عبد الكريم، مسؤولية رئيس الدولة عن انتهاك أحكام الدستور "دراسة مقارنة"، ص 207.

في حين اعتبر البعض أن جريمة الخيانة العظمى تم تحديدها بموجب الدستور الفرنسي بأنّها: "الإخلال بالواجبات الوظيفية"⁽¹⁾، في حين أنّ الدستور الأمريكي قد حدد المقصود بالخيانة العظمى: "لا تكون جريمة الخيانة بحق الولايات المتحدة إلا بشنّ حربٍ عليها، أو بالانضمام إلى أعدائها، وتقديم العون والمساعدة لهم"⁽²⁾.

وبالنظر للدستور المصري فلم يحدد معنى الخيانة العظمى، وأضاف جريمة انتهاك الدستور كجريمة يُسأل عنها رئيس الجمهورية، وهذا يعني وجود اختلاف بين جريمتا الخيانة العظمى وانتهاك الدستور.

وجاء الدستور العراقي كذلك لينصّ على جريمة الخيانة العظمى وجريمة انتهاك الدستور⁽³⁾، وهذا يؤكد وجود اختلاف بين الجريمتين.

وذهب البعض من الفقهاء إلى أنّ مفهوم خرق الدستور يكون أكثر اتساعاً وشمولاً من مفهوم الخيانة العظمى، بحيث يمكن استيعاب هذا الأخير، فهناك الكثير من الأفعال التي قد يرتكبها رئيس الجمهورية والتي يمكن اعتبارها خرقاً للدستور، إذ أنّ كلّ إخلالٍ بموجبات ووظائف رئيس الجمهورية الدستورية أثناء قيامه بوظيفته، يمكن وصفه بخرق الدستور وبالاعتداء على أحكامه⁽⁴⁾.

وذهب الفقيه "LAIRE" إلى أنّ جريمة الخيانة العظمى تكون مقترفة من رئيس الجمهورية في عدّة حالات، وهذه الحالات تشكل مكونات الخيانة العظمى وهي: خرق أحكام الدستور، وتجاوز حدود السلطات الدستورية، وإساءة التصرف في المصالح العليا للدولة.

واستأنس الفقيه "LAFERRIERE" بدستور فيمار الألماني لعام 1919م في تحديد مكونات الخيانة العظمى، إذ حددها بانتهاك الدستور، فهي بحسب رؤيته، كلّ خرقٍ غير مشروعٍ للدستور أو القانون⁽⁵⁾.

(1) مرجع سابق، الدستور الفرنسي الصادر عام 1958م المعدل لعام 2008م، المادة (68).

(2) مرجع سابق، دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام 1789م وتعديلاته، (المادة الثالثة/ الفقرة الثالثة).

(3) مرجع سابق، الدستور العراقي لعام 2005م، المادة (61/سادساً).

(4) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص 239.

(5) كما سار الفقيه "GICQUEL" على نفس النهج إذ اعتبر أنّ محتوى الخيانة العظمى هما عنصرين: الإهمال الجسيم من جانب رئيس الجمهورية في قيامه بأداء الواجبات الدستورية الملقاة على عاتقه، والانتهاك الصارخ لأحكام الدستور، وكذا الفقيه "VEDEL" فقد رأى أنّ الخيانة العظمى بالنسبة لرئيس الجمهورية - وبمقتضى التقاليد الجمهورية - تتركز إلى عنصر أساس يتعلق بالواجبات المحددة في نصوص الدستور.

- انظر مرجع سابق، شبير، رافع، الخيانة العظمى، ص 51-52.

ويظهر لنا أنَّ الخيانة العظمى من جهة أوسع من خرق الدستور، بينما يتحقق العكس من جهة ثانية⁽¹⁾.

ويرى الباحث وجودَ اختلافٍ وفرقٍ بين الخيانة العظمى وانتهاكِ الدستور، في حين أنَّ الخيانة العظمى أشدُّ من انتهاكِ الدستور؛ لما يترتب عليها من إضعافٍ للروح المعنوية وضررٍ يلحق بالمجتمع أكبر من انتهاكِ الدستور، والذي في غالب أحيانه قد لا يرقى الفعل لوصف (عظمى) المقترن بالخيانة.

ثانيًا: تمييز انتهاك الدستور عن الحنث في اليمين الدستورية:

يتميّزُ انتهاك الدستور عن الحنث باليمين الدستورية، في أنَّ الأول أوسع نطاقًا من الثاني؛ ذلك لأنَّ الحنث في اليمين الدستورية يعتبر أحد الأفعال المكونة لانتهاك الدستور، لأنَّ اليمين الدستورية وردت بصيغة معينة ضمن دستور الدولة، وأن أي مخالفة للأحكام الواردة في اليمين الدستورية بما أنها واردة في وثيقة الدستور، تعد كذلك انتهاكًا للدستور⁽²⁾.

كما تجدر الإشارة إلى أنَّ الدستور العراقي هو الدستور الوحيد الذي نصَّ على جريمة الحنث باليمين الدستورية، والذي يرى الباحث أنَّ من الضروري أن تسير وتتهج باقي الدساتير هذا النهج بالنص على جريمة الحنث باليمين الدستورية.

المطلب الثاني:

أركان جريمة انتهاك الدستور

لقد تبين أنَّ انتهاك الدستور (خرق الدستور) جريمة منصوص عليها في بعض الدساتير، كالدستور العراقي وبعض قوانين العقوبات والقوانين الخاصة -استثنائيًا بما ورد في قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا اليمني- بمخالفة نص من نصوص الدستور أو تعليقه أو تعديله دون اتباع الإجراءات المحددة فيه.

ورود النص على هذه الجريمة في قانون العقوبات العراقي في المادة (190)، والتي تنصُّ على أنَّه: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من شرع بالقوة أو العنف في قلب نظام الحكم الجمهوري المقرر بالدستور أو تغيير دستور الدولة أو شكل الحكومة"⁽³⁾.

(1) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص 240.

(2) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص 241.

(3) قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969م، المادة (190).

الفرع الأول: الركن المادي:

يتحقق الركن المادي لجريمة خرق الدستور في أي عمل يتضمن استخداماً للقوة أو العنف لتغيير دستور الدولة، عن طريق مخالفة نص من نصوص الدستور أو تعليقه أو مخالفة فلسفته دون اتباع الإجراءات المرسومة في الدستور، وبذلك يتمثل النشاط المجرم بالعمل على تغيير دستور الدولة بطريق غير مشروعة، ودلالة ذلك أن النشاط الإجرامي المعاقب عليه لا يتحقق إلا بإتيان الفاعل سلوكاً يتمثل بالشروع في أو تغيير دستور الدولة عن طريق القوة أو العنف وهما طريقان غير مشروعين⁽¹⁾، بينما السعي لتغيير دستور الدولة بالطرق التي بينها الدستور يعد عملاً مشروعاً، فمن يعمل على اقناع أعضاء مجلس النواب (البرلمان) لإدخال التعديل على الدستور لا يعد مرتكباً لهذه الجريمة لأنها الطريقة المشروعة⁽²⁾.

ولا يشترط لتحقيق هذه الجريمة أن تكون تامة، بل يكفي الشروع لتحقيقها؛ ذلك لأن من البديهي وقوع الفعل التام يستتبع امتناع المسألة، ولا تعد التصريحات والكتابات التي تحرّض على اقتراف المحاولة فيها ولا يعاقب عليها بهذا الوصف.

ولكن بعض الفقه يرى أن التصور السابق في غير محله؛ لأن نجاح المحاولة في الإطاحة بالحكم والدستور القائم ليس مؤداه بالضرورة أن تؤول مقاليد الحكم إلى من قام بالإطاحة بالحكم، وقد تثبت لسواهم ولو بفضل منهم، وعندئذ يتعرضون للمحاكمة بالتطبيق للقانون النافذ كما لو كانت المحاولة لم تنجح⁽³⁾.

وتعدّ هذه الجريمة جريمة من ذوي الصفة وجريمة فاعل وحيد، أي لا يلزم لقيامها قانوناً أن يتعدد فاعلها، ولتحقق انتهاك الدستور لمساءلة رئيس الدولة عن هذه الجريمة، لا بد للرئيس من ارتكاب أحد الأفعال التالية:

أولاً: مخالفة نص من نصوص الدستور:

مخالفة رئيس الدولة لنصوص الدستور قد تكون على صعيد الاختصاص، أو الأشكال والإجراءات التي يحددها الدستور لممارسة الرئيس اختصاصاته.

(1) النوايسة، عبد الاله محمد، الجرائم الواقعة على أمن الدولة في التشريع الأردني، ص 217.

(2) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص 246.

(3) مرجع سابق، دندل، فيصل عبد الكريم، مسؤولية رئيس الدولة عن انتهاك أحكام الدستور "دراسة مقارنة"، ص 221.

فما من دستور إلا ويحدد اختصاصات السلطة العامة في ظلّه وينظم حدود العلاقة بينها؛ وبالتالي يُشكّل عدم التزام الرئيس لحدود اختصاصاته أو تجاوزه على صلاحيات السلطات الأخرى انتهاكاً للدستور⁽¹⁾.

فهي تتحقق عند مخالفة أي نصّ من نصوص الدستور بصورة عامة، وخصوصاً النصوص الإلزامية الواردة فيه، التي تمنع القيام بعمل معين فيقدم رئيس الدولة عليه، أو تلك التي تفرض عليه واجباً معيناً فيمتنع عن القيام به، أو عن طريق مخالفته للنصوص المحددة لصلاحيات رئيس الدولة⁽²⁾.

ولقد نصّ المشرّع الدستوري اللبناني في المادة (60)، على أنّه: "لا تبعيّة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرق الدستور"⁽³⁾.

ثانياً: تعليق الدستور:

ينصرف معنى تعليق الدستور إلى وقف العمل ببعض نصوصه، ولمدة مؤقتة أو بصفة دائمة، فقد يُشكل الدستور عقبة سياسية قانونية أمام رئيس الدولة لتحقيق أغراضه الشخصية أو الخاصة، ولا سبيل لتجاوز هذه العقبة إلا بتعليق الدستور، أي تعليق العمل بأحكامه متدرّجاً بحجج مختلفة ربما كان من أبرزها: الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة⁽⁴⁾.

ويتحقق هذا السلوك في صور عدة منها:

1- حينما يصدر رئيس الدولة قراراً رسمياً يقضي فيه بتعليق العمل ببعض نصوص الدستور، وبخاصة النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان؛ متدرّجاً بحدوث ظروف غير عادية، ولم يمنحه الدستور هذه الصلاحية.

2- حينما تتجه إدارة رئيس الدولة إلى تطبيق نصوص الدستور بشكل يتعارض مع محتواها، وكذلك تركه المتعمد تطبيق بعض النصوص الدستورية.

(1) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص247.

(2) المرجع السابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص247.

(3) الدستور اللبناني الصادر عام 1926م والمعدل لعام 2004م، المادة (60).

(4) مرجع سابق، دندل، فيصل، مسؤولية رئيس الدولة عن انتهاك أحكام الدستور "دراسة مقارنة"، ص222.

3- حينما يُنشئ رئيس الدولة-وهو يمارس السلطة-قواعد جديدة في الواقع السياسي تمنحه اختصاصات وامتيازات لم تنص عليها وثيقة الدستور⁽¹⁾.

ونجد أنّ بعض الدساتير لا تجيز للسلطات العامة، ومنها رئيس الدولة إيقاف العمل بالقواعد الدستورية، وقد أخذ بذلك الدستور العراقي النافذ لعام 2005م، والدستور البلجيكي الصادر عام 1831م⁽²⁾، ونص الدستور الهندي على محاكمة الرئيس في حال انتهاكه للدستور والذي يصل لعزل الرئيس من منصبه، في حال تمرير نتيجة التحقيق بقرار أغلبية ثلثي أعضاء مجلس التحقيق⁽³⁾.

فيما نجد أنّ بعض الدساتير لم تقفل الباب في وجه الرئيس، وتركت له المجال في تعليق بعض النصوص في حالة الظروف الاستثنائية ومنها: الدستور الفرنسي⁽⁴⁾، والدستور السوري⁽⁵⁾.

(1) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص 248.

(2) دستور بلجيكا الصادر عام 1831م والمعدل لعام 2014م، المادة (187)، والتي تنصّ على أنّه: "لا يمكن تعليق الدستور بشكل كامل أو بشكل كلي"، والمادة (108)، والتي تنصّ على أنّه: "يضع الملك الأنظمة والقرارات اللازمة لتطبيق القانون، دون امتلاك السلطة لتعليق القوانين نفسها أو منح التفويض لتنفيذها".

(3) مرجع سابق، دستور الهند الصادر عام 1949م والمعدل لعام 2016م، المادة (61) "1و4"، والتي تنصّ على: "1. عندما يتعين محاكمة الرئيس بسبب انتهاكه للدستور، يُفضل أن يوجه ذلك الاتهام للرئيس أي من المجلسين في البرلمان"، و"4. إذا تم تمرير نتيجة التحقيق بقرار بأغلبية لا تقل عن ثلثي مجموع أعضاء المجلس والذي تم بموجبه التحقيق في التهمة، أو تم الطلب منه إجراء التحقيق، وأسفر عن الإعلان أن التهمة الموجهة ضد الرئيس معززة ومؤكدة، فإن ذلك القرار سيكون له أثر عزل الرئيس من منصبه اعتبارًا من التاريخ الذي تم تمرير قرار في ذلك الشأن".

(4) دستور فرنسا الصادر عام 1958م والمعدل لعام 2008م، المادة (16)، والتي تنصّ على أنّه: "إذا تعرضت مؤسسات الجمهورية أو استقلال الدولة أو وحدة أراضيها أو تنفيذها لالتزاماتها الدولية لخطر داهم وجسيم، وفي حال توقفت السلطة الدستورية العامة عن حسن سير عملها المنتظم، يتخذ رئيس الجمهورية التدابير التي تقتضيها هذه الظروف بعد استشارته الرسمية رئيس الوزراء ورئيس مجلسي البرلمان والمجلس الدستورية، ويوجه خطابًا للأمة ويعلمها حول هذه الإجراءات، سوف تحدد التدابير بحيث تزود السلطات العامة الدستورية، بأسرع وقت ممكن، بوسائل للقيام بواجباتها، ويستشار المجلس الدستوري فيما يتعلق بمثل هذه التدابير".

(5) دستور سوريا (الجمهورية العربية السورية) الصادر عام 2012م، المادة (114)، والتي تنصّ على أنّه: "إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية، لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر".

وفي مصر بتاريخ 11 شباط 2011م، تتحى الرئيس حسني مبارك عن مقاليد الحكم، وتسلم بدلاً منه (المجلس الأعلى للقوات المسلحة)، وفي حينه عُطِّلَ العمل بالدستور.

ويرى الباحث أنه أيضًا في حال الظروف الاستثنائية قيَّدَ المشرع الدستوري الفرنسي سلطة الرئيس، إذ جعل المجلس الدستوري مرجعية له في كلِّ التدابير، على خلاف الدساتير الأخرى.

ثالثًا: تعديل الدستور:

إنَّ القواعد الدستورية هي تعبير عن الواقع أو انعكاس للأوضاع الأيدولوجية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة في الدولة، وعلى هذا الأساس فإنَّ هذه النصوص شأنها شأن سائر القواعد القانونية ترتبط بهذه الأوضاع فتؤثر بها وتتأثر بها، ونظرًا لأن دوام الحال من المحال، إذ أن هذه الظروف عرضة للتغيير والتطور، فلا بد للقواعد الدستورية من مواكبتها عن طريق قيام المشرع بإجراءات التعديلات اللازمة⁽¹⁾.

ويعرف التعديل الدستوري بأنه: "تغيير جزئي لأحكام الدستور سواء بإلغاء البعض منها أو بإضافة أحكام جديدة أو بتغيير مضمون البعض منها، وعليه فإنَّ التعديل يقتضي الإبقاء على نفس الدستور"⁽²⁾.

والتعديل السليم للدستور هو: التعديل الدستوري الذي ينبني على أحكام الدستور نفسه، ويتم وفق الإجراءات المنصوص عليها في متن الدستور، وفي حال مخالفة هذه النصوص التي تحكم إجراءات تعديل الدستور حينها نكون أمام جريمة انتهاك للدستور (خرق للدستور).

لذلك إذا انفرد الرئيس في إجراء التعديل الدستوري إذا استلزم الدستور إسهام كل من رئيس الدولة والبرلمان أو رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء في إجراءات التعديل تحقق خرقًا للدستور، وإن سعيه في ظل الأنظمة الدكتاتورية إلى تعديل نصوص الدستور وبما يقوي قبضته ويضعف السلطات الأخرى أو يجعلها أداة طيعة بيده دون وجود معارضة لضعف المؤسسات الدستورية والرقابية أو ولأئها للرئيس الأوحده يعد خرقًا للدستور كذلك⁽³⁾.

(1) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائرية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص 249.

(2) خلف، أسامة، الدستور والتعديل الدستوري في الدول العربية (قراءة في تعديلات الدستور المصري)، ص 7.

(3) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائرية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص 250.

رابعًا: مخالفة فلسفة الدستور:

القواعد الدستورية ما هي إلا انعكاس لإرادة الشعب، ولكل دستور فلسفة يقوم عليها، يرسمها واضعوا الدستور، وفي ضوء هذه الفلسفة يتم رسم الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة، وفي ضوءها يتم تحديد نظام الحكم، وأيًا كانت هذه الفلسفة فعلى رئيس الدولة الالتزام بها وهو يمارس صلاحياته الدستورية، وإلا كان نشاطه مشوبًا بعيب عدم المشروعية، الأمر الذي يبرر مساءلته عن انتهاك الدستور⁽¹⁾.

الفرع الثاني: الركن المعنوي:

ذهب غالبية الفقه إلى: أنَّ هذه الجريمة عمدية لا تقع عن طريق الخطأ أو الإهمال؛ وإنما عن قصد عام، ولا يستلزم لتحقيقها توافر قصد خاص، إذ يكفي لقيامها أن تنصرف إرادة رئيس الدولة إلى الركن المادي لها كما وصفه القانون والدستور.

بينما يذهب البعض الآخر من الفقه إلى: أنَّه لتحقيق هذه الجريمة لا بد من توافر قصد خاص مع اختلاف في بيانه، إذ ذهب قسم منهم إلى أن القصد الخاص لهذه الجريمة يتمثل في (نية الانقلاب)، وذهب قسم آخر إلى أنه يتمثل في (نية الخيانة)⁽²⁾.

(1) مرجع سابق، دندل، فيصل عبد الكريم، مسؤولية رئيس الدولة عن انتهاك أحكام الدستور "دراسة مقارنة"، ص225.

(2) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص252.

المبحث الثالث:

جريمة الرشوة

أورد المشرع الأمريكي في دستور الولايات المتحدة الأمريكية جريمة الرشوة، كأحد الجرائم التي يُسأل عنها رئيس الدولة، تاركًا تحديد مفهومها وأركانها للقانون الجزائي، ولما عني المشرع الأمريكي بهذه الجريمة دون غيرها لينص عليها ويسمّيها بالدستور، فإن ذلك يدق جرس "ناقوس" الخطورة؛ لما لهذه الجريمة من آثار سلبية على الدولة والمجتمع، ولأنها من جرائم الفساد التي تُقوّض ركيزة أساسية من الركائز التي يقوم عليها المجتمع والمتمثلة في ثقة المواطن والشعب بدولته ورئيسه، وقد حرم الإسلام الرشوة بالنص القرآني وأحاديث الرسول ﷺ.

المطلب الأول:

مفهوم جريمة الرشوة

الفرع الأول: في اللغة:

الرشوة في اللغة: الجعل، ورشاه: أعطاه إياها، وارتشى: أخذها، واسترشى: طلبها⁽¹⁾، ويقال: الرشوة بالضم والرشوة بالكسر وهي مشتقة من الرشاء، وهو الحبل الذي يُستعان به لإخراج الماء من البئر، ويطلق عليها مجازًا (البرطيل): وهو الحجر الذي يوضع في فم المتكلم لمنع من النطق، فالرشوة هي ما يُعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل⁽²⁾.

الفرع الثاني: في الاصطلاح:

الرشوة: هي اتفاق بين طرفين يعرض أحدهما فائدة أو منفعة ما فيقبلها الآخر لأداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في وظيفته أو مأموريته⁽³⁾، وعرفت على أنها: الاتجار بالوظيفة العامة⁽⁴⁾.

(1) معجم الوسيط، كلمة (رشا)، ص 347.

(2) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص 253.

(3) عبد الباقي، مصطفى، جريمة الرشوة وفقًا للقوانين السارية في الضفة الغربية - فلسطين، ص 332.

(4) فتحية، باية، جريمة الرشوة كمظهر للفساد الإداري وآلية مكافحتها في التشريع الجنائي الجزائري، ص 3.

المطلب الثاني:

حكم تجريم الرشوة

الفرع الأول: في تشريع الولايات المتحدة الأمريكية:

جعل القانون من الرشوة جريمة ليحافظ على حسن سير العمل بالإدارة العامة والحفاظ على هيبتها واعتبارها حتى تتحقق الوظيفة المنوطة بها، ولأنها مفسدة للأداء الحكومي سواء قِيلَ الموظف الأجر من صاحب الحاجة نظير عمل مخالف لواجبات الوظيفة أم نظير عمل مطابق لهذه الواجبات، فجريمة الرشوة تُخلُّ وتؤثر على المزاولة الطبيعية لنشاط الدولة وأجهزتها عن أداء نشاطها المرصد لها من أجل الصالح العام، وبذلك تعد جريمة الرشوة من أهم مظاهر الفساد ومن أخطر الجرائم التي يرتكبها الموظف العام؛ لما تنطوي عليه من مساس بنزاهته والثقة التي أوكلت إليه لكي يشارك بأمانة في تسيير المرافق العامة للنهوض بوظائفها المختلفة بانتظام واطراد.

وبما أن الولايات المتحدة الأمريكية من أوائل دول العالم في مكافحة الفساد والرشوة، إذ اتخذت إجراءات فعالة للقضاء على الفساد وآثاره السلبية، فوفقاً لمؤشر "CPI" فإن درجة الولايات المتحدة هي (7.6)، مما يدل على نجاح سياستها في التصدي للفساد الإداري والحد منه، ومن أهم تلك السياسات التي اتبعتها، كانت محاسبة المسؤولين عن جريمة الرشوة الداخلية والدولية.

الفرع الثاني: في الشريعة الإسلامية:

أولاً: الأدلة من القرآن الكريم:

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾⁽¹⁾.

ثانياً: الأدلة من السنة النبوية:

وفي الحديث الشريف قوله ﷺ: "لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ"⁽²⁾.

(1) سورة البقرة، الآية (188).

(2) حديث حسن، سنن الترمذي، رقم (1336).

ثالثاً: أنواع الرشوة في الشريعة:

- 1- الرشوة التي يصل بها صاحب الحق إلى حقه، وهي رشوة لا يمكن لصاحب الحق أن يصل إلى حقه إلا بها، وهي رشوة محرمة على من يأخذها لا على من يدفعها.
- 2- الرشوة التي يدفعها الإنسان مقابل أن يأخذ حقه وهو قادر على أن يأخذه من دون أن يدفعها فهذه الرشوة محرمة على الطرفين.
- 3- الرشوة التي يدفعها الإنسان خوفاً على نفسه من أي خطر، فهي حرام على الآخذ أيضاً وغير محرمة على من يدفعها⁽¹⁾.

المطلب الثالث:

أركان جريمة الرشوة في دستور الولايات المتحدة الأمريكية

الفرع الأول: الركن المادي:

1- الطلب (Demand):

وهو تعبير يصدر عن الإرادة المنفردة للموظف العام المختص يطلب فيه مقابلاً لأداء عمله الوظيفي، ويكفي تحقق الطلب على هذه الصورة حتى تقوم جريمة الرشوة متى توافرت باقي أركانها، حتى ولو لم يصدر قبُول من صاحب الحاجة أو المصلحة، بل حتى ولو رفض صاحب المصلحة طلب الموظف في حد ذاته يكشف عن معنى الاتجار بالوظيفة العامة واستغلالها⁽²⁾.

ويكفي لتوافر النشاط الإجرامي في الرشوة أن يصدر عن الموظف نفسه (رئيس الدولة) بإرادته المنفردة إيجاباً بالرشوة ولو لم يعقبه قبُولاً لها ممّن تَوَقَّع الموظف (طالب الرشوة) أن يكون راشياً، فتقع الجريمة كاملة ولو رفض الراشي الاستجابة إلى هذا الطلب، ولا يهم سواء كان الطلب لنفسه أو لغيره؛ ذلك لأن الطلب وإن كان مجرداً ينطوي على معنى عرض الوظيفة للاتجار بها أو استغلالها مما يحقق الخطر المراد تفاديه بتجريم الرشوة، وقد ورد في قانون العقوبات للولايات المتحدة الأمريكية حالات للطلب، يتمثل في الطلب المباشر أو الطلب غير

(1) أنواع الرشوة وأحكامها، موقع اسلام ويب الإلكتروني، WWW.ISLAMWEB.NET.

(2) مرجع سابق، عبد الباقي، مصطفى، جريمة الرشوة وفقاً للقوانين السارية في الضفة الغربية - فلسطين، ص351.

المباشر مقابل التأثير في الشهادة تحت اليمين أو أداء الشهادة أو أي إجراء آخر، أو مقابل تغيبه من المحاكمة أو الجلسة⁽¹⁾.

2- القَبُول (Accept):

ينصرف القَبُول إلى قَبُول العطية أو المنفعة بعد أن عرضها صاحب المصلحة أو وسيطه، كما ينصرف إلى قَبُول بالوعد (promise) إذا ما وعده الطرف الآخر بفائدة ما، وقبل هذا الوعد تعد أيضًا جريمة الرشوة متحققة، والقَبُول في جوهره إرادة ينبغي أن تكون حادة وصحيحة، وهو في مظهره تعبير وإفصاح بوسيلة ما عن وجود هذه الإرادة، ولا تختلف أغراض الطلب عن القَبُول في قانون عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية⁽²⁾، ويستوي في التعبير عن إرادة القَبُول الجدية والصحيحة أن يكون هذا التعبير شفويًا أم مكتوبًا، بالقول أم بالإشارة، صريحًا أم ضمنياً⁽³⁾.

3- الأخذ أو الاستلام (Receive):

وهو التناول المُعَجَّل الفوري للعطية أو الفائدة، إذ العادة أن المرتشي يقتضي ثمن اتجاره بوظيفته عطية حاضرة، وهذه هي الصورة الغالبة في أفعال الارتشاء، ولا عبرة بنوع العطية ولا الهيئة التي قُدِّمَتْ بها، فقد تُقدَّم إلى المرتشي في شكل هدية إخفاءً لقصد الرشوة أو تأدبًا معه، ويكون المقابل من أعمال الوظيفة أمرًا مفهومًا ضمناً، وقد تُقدَّم إليه على أنها ثمن للعمل المطلوب بصراحة⁽⁴⁾.

وقد جرَّم المشرع الجزائري في الولايات المتحدة الأمريكية هذه الصورة من السلوك الإجرامي في المادة (201)، كما وأنَّ المشرع الأمريكي تناول كذلك موضوع الرشوة (محل الرشوة) وأغراضها في نفس المادة في الفقرة (B-1)، والتي حصرها في العطية (Gives) وتقديم (Offer) والوعد بهما⁽⁵⁾.

(1) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص 257.

(2) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص 258.

(3) جرادة، عبد القادر، دستور الاستدلال والتحقيق الجنائي (في التشريع الفلسطيني)، ص 503.

(4) المرجع السابق، جرادة، عبد القادر، دستور الاستدلال والتحقيق الجنائي (في التشريع الفلسطيني)، ص 504.

(5) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص 258.

الفرع الثاني: الركن المعنوي:

1- القصد الجرمي:

ورد في النص التجريمي لجريمة الرشوة في قانون العقوبات الأمريكي عبارة (With intent)، وهي تُفيد اتجاه نية مرتكب الجريمة إلى فعلٍ محددٍ أو أفعالٍ محددة، ولذلك فإنَّ جريمة الرشوة في قانون الولايات المتحدة الأمريكية، هي جريمة عمدية ينبغي أن يتوافر لدى مقترفيها القصد الجنائي، وهو القصد العام ويتكون من العلم والإرادة، أي العلم بجميع عناصر الفعل المادي المكوّن للجريمة وفقًا للنموذج القانوني لها الوارد في النص القانوني، والإرادة المتّجهة إلى إتيان الفعل، ولا تشترط العديد من التشريعات العقابية توافر القصد الخاص لدى مرتكب هذه الجريمة، باعتبار أنَّ القصد الخاص: هو عبارة عن الغاية أو الهدف الذي يهدف إليه الجاني من سلوكه الإجرامي، والذي يعتدُّ به المشرّع في التكوين القانوني للجريمة⁽¹⁾.

وجريمة الرشوة من الجرائم المقصودة التي لا تقع عن خطأ أو إهمالٍ أو قلة احتراز، أي أنه لا بدّ من توافر القصد الجنائي العام، وهو يقوم على عنصرين هما الإرادة والعلم: إرادة الفعل (إرادة أخذ المنفعة أو قبُول الوعد بها أو طلبها)، وإرادة تحقق النتيجة (إرادة الحصول على المنفعة بقصد التملُّك أو الانتفاع)، والعنصر الثاني هو العلم بكافة العناصر المادية للجريمة⁽²⁾.

2- إثبات القصد الإجرامي في جريمة الرشوة:

يكون إثبات القصد الجرمي بكافة طرق الإثبات، فليس من الضروري أن يُفصح عنه المرتشي أو الراشي أو الرائش بقولٍ أو كتابة، بل يكفي أن تدلّ ظروف الحال على توافره؛ ذلك أنَّ الركن المعنوي لهذه الجريمة قد يقوم في نفس الجاني وغالبًا ما يكتمه، ولقاضي الموضوع إذا لم يفصح الجاني عن قصدٍ عليه أن يستدلّ على توافره بظروف الدعوى وملايساتها⁽³⁾.

(1) مرجع سابق، محمود، اردلان نور الدين، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، ص260.

(2) مرجع سابق، عبد الباقي، مصطفى، جريمة الرشوة وفقًا للقوانين السارية في الضفة الغربية - فلسطين، ص 350.

(3) جرادة، عبد القادر، دستور الاستدلال والتحقيق الجنائي (في التشريع الفلسطيني)، ص505.

النتائج والتوصيات

أولاً: النتائج:

- 1- الإسلام جاء سباقاً بالدستور الأول، مؤسساً به الدولة المدنية والحقوق والحريات منذ 1442 سنة هجرية، واتسمت الشريعة الإسلامية بالمرونة والشمولية في أحكامها.
- 2- الدستور هو الخيمة والمرجع الذي يخضع ويلجأ إليه الحاكم والمحكوم، وهما سواء أمامه.
- 3- نصّت دساتير بعض الدول على استحياء على مسؤولية رئيس الدولة إذ لم يترجم ما في نصوص دساتيرها مع القوانين الإجرائية لاتهام رئيس الدولة، باستثناء دستور الولايات المتحدة الأمريكية لكن يعتريه نقص في جريمة انتهاك أحكام الدستور، فيما كانت الشريعة الإسلامية سباقة في إقرار مسؤولية الحاكم.
- 4- تميّز الدستور العراقي النافذ لعام 2005م لنصه على الخيانة العظمى والحنث باليمين الدستورية وانتهاك الدستور.
- 5- إنّ الشُّطَطَ⁽¹⁾ في استعمال الرئيس الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور يعتبر خرقاً وانتهاكاً له، يستوجب المساءلة.
- 6- لقد خلى القانون الأساسي الفلسطيني بشكلٍ مطلق "الدستور المؤقت" من النص على مسؤولية رئيس الدولة، وبالنظر لمشروع الدستور نجد أنّه قد شابه عُوَارَ لعدم نصّه على جريمة الحنث باليمين الدستورية وجريمة انتهاك الدستور.
- 7- خالف المشرّع الدستوري الفرنسي باقي الدساتير باعتباره الخيانة العظمى مُنْصَمَةً بعبارة الإخلال بالواجبات الوظيفية لرئيس الدولة.
- 8- تميز الدستور الأمريكي بالنص على جريمة الرشوة، ونجد أن المشرع الفلسطيني قد أصدر قانون الكسب غير المشروع والذي يشمل نطاقه رئيس الدولة.
- 9- يرى الباحث أن جريمة الحنث باليمين الدستورية وجريمة انتهاك الدستور وجهان لعملة واحدة.

(1) ووردت كلمة (شَطَط) في القرآن الكريم في سورة الكهف، الآية (14): ﴿فَقَالُوا رَبَّنَا رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا هَآؤُلَآئِكَ إِذَا شَطَطُوا﴾ أي قولاً ذا شطط، أي إفراط في الكفر، شَطَطَ: بالغ في الشُّطَطَ، أي بُعد عن الحق، معجم المعاني الجامع، كلمة (شَطَطَ).

ثانيًا: التوصيات:

- 1- على المشرع الدستوري الفلسطيني أن يستمد ويُشرعن النص الدستوري وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
- 2- ويوصي الباحث المشرع الدستوري الفلسطيني النص صراحةً على مسؤولية رئيس الدولة في الدستور الفلسطيني القادم أو بالتعديل على القانون الأساسي الفلسطيني، وذلك بالنص على كلاً من جريمة الخيانة العظمى وجريمة انتهاك الدستور وجريمة الحنث باليمين الدستورية.
- 3- كما ويوصي الباحث المشرع الدستوري على أن ينص في الدستور على إصدار قانون يوضح مفهوم كلاً من (الخيانة العظمى، انتهاك الدستور، الحنث باليمين الدستورية)، ويوضح أركانها وحالاتها التي تستوجب المساءلة والنص على إجراءات محاكمة الرئيس والعقوبات الأصلية والتبعية لهذه الجرائم، وينص على تجريمهم.
- 4- ويوصي الباحث بأن يعهد المشرع في دستوره القادم بالفصل بين الجهة التي تقوم بإقامة الدعوى والتحقيق والاتهام والمحاكمة بحيث تختص كل جهة على حدى بإحدى هذه المهام، لتوفير ضمانات وحيادية ونزاهة عالية في حال محاكمة رئيس الدولة.
- 5- ويوصي الباحث أن يكون النصاب القانوني للتقدم بطلب اتهام رئيس الدولة فقط نصاب ثلث أعضاء المجلس التشريعي وذلك لتحقيق إمكانية اتهام رئيس الدولة ولا يكون النص فقط لمجرد النص وذكره على استحياء دون إمكانية تطبيقه، حيث أن في الغالي يصعب الحصول على نصاب الثلثي أو نصاب النصف لاتهام الرئيس؛ لأن الحزب الحاكم في الأغلب من نفس اللون والاتجاه السياسي والحزبي لرئيس الدولة.

المصادر والمراجع

المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

أولاً: المراجع العربية:

دور التحقيق البرلماني في النظام الرئاسي الأمريكي، مجلة الفكر القانوني والسياسي، العدد الرابع.

أبو الرّب، صلاح الدين محمد (2017). السياسة الإسلامية والإسلام السياسي. (د.ط)، الأردن: دار الخليج، ودار الهدى للدراسات والنشر.

أبو عامر، محمد زكي (2005). الإجراءات الجنائية. (د.ط)، الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة..

أبو مطر، محمد عبد الله (2017). القانون الدستوري والنظم السياسية. ج1، (ط3)، كلية الحقوق جامعة الأزهر.

اتفاقية فينا لقانون المعاهدات 1969.

أحمد، سنبل عبد الجبار (د.ت). مبدأ سمو الدستور وكفالة احترامه، دراسة تحليلية مقارنة. إسماعيل، أطرش (2018). مسؤولية رئيس الجمهورية الجنائية في النظام الدستوري الجزائري والنظام الدستوري التونسي، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 19 جوان، جامعة قاصدي مرباح.

اعمار، فتحية (2011). المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعيدة-الجزائر، مجلة العلوم القانونية، العدد(3)، جوان (يونيو).

السباعوي، مجيد خضر (2013). نظرية الفلظ في قانون العقوبات المقارن، كلية القانون جامعة سوران، المركز القومي للإصدارات القانونية، (ط1).

انقع، مطهر علي صالح (2003). جرائم الخيانة العظمى في التشريع اليمني. (د.ط)، القاهرة: دار النهضة العربية.

البحري، حسن مصطفى (2013). القانون الدستوري. (ط2)، جامعة دمشق.

البحيري، حسن مصطفى (2009). القانون الدستوري النظرية العامة. (د.ط)، (د.ن).

البحيري، حسن (2018). القانون الدستوري والنظم السياسية، الجامعة العربية السورية. (د.ط)، (د.ن).

بشناق، صبحي باسم (2017). الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري مع شرح النظام الدستوري للسلطة الوطنية الفلسطينية. (ط5)، غزة: الجامعة الإسلامية.

بوالشعير، سعيد (د.ت). القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة. ج2، (ط4). ديوان المطبوعات الجامعية.

البياتي، منير حميد (2013). النظام السياسي الإسلامي مقارنًا بالدولة القانونية، دراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة، (ط4)، دار النفائس للنشر والتوزيع.

التركماني، عمر حمزة (2017). المٌفصل في القضاء الدستوري الفلسطيني. دراسة مقارنة مع التشريع المصري والسوري معلق عليها بأحدث الاجتهادات القضائية، مكتبة نيسان.

تفسير الطبري، المجلد العاشر.

التميمي، سعيد مبارك السعيس (2013). تحقيق العدالة الجنائية للمتهم والمجني عليه بين القانون الجنائي والشرعية الإسلامية. (ط1)، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، مكتبة القانون والاقتصاد.

توني، خالد موسى (2009). المسؤولية الجنائية للوزراء. (د.ط)، القاهرة: دار النهضة العربية.

جرادة، عبد القادر صابر، وجرادة، أدهم عبد القادر (2019). أصول محاكمة رؤساء الدول العربية والأجنبية. (كتاب مُحكم) (د.ط)، مصر: مكتبة القاهرة والإسكندرية.

جرادة، عبد القادر صابر (2012). دستور الاستدلال والتحقيق الجنائي (في التشريع الفلسطيني). (د.ط)، غزة: مكتبة آفاق.

جرادة، عبد القادر صابر (2013). مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني. (ط2)، غزة: مكتبة آفاق.

حسني، محمود نجيب (1986). جرائم الامتناع والمسؤولية الجنائية عن الامتناع. (د.ط)، القاهرة: دار النهضة.

حسني، محمود نجيب (1982). شرح قانون الإجراءات الجنائية. (د.ط)، دار النهضة العربية.

الخطيب، نعمان أحمد (2011). الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري. (ط7)، عمان: دار الثقافة.

خلف، أسامة عبد علي (2012). الدستور والتعديل الدستوري في الدول العربية (قراءة في تعديلات الدستور المصري)، جامعة بغداد، مجلة الأستاذ، العدد (200).

دلّه، سالم (د.ت). القانون الدستوري والنظم السياسية. (د.ط)، (د.ن)، جامعة حلب.

دندل، فيصل عبد الكريم (2019). مسؤولية رئيس الدولة عن انتهاك أحكام الدستور "دراسة مقارنة". (ط1)، المركز العربي.

السباعوي، مجيد خضر أحمد (2014). *نظرية السببية، دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة بالقانون المصري وقوانين عربية وأجنبية بمنظور جنائي فلسفي*. (ط1)، العراق: المركز القومي للإصدارات القانونية، كلية القانون/ جامعة سوران-أربيل.

سنن أبي داود.

الشاذلي، فتوح (2008). *قانون العقوبات المصري-القسم العام-*، النظرية العامة للجريمة والمسؤولية والجزاء الجنائي. (د.ط)، (د.ن).

الشاعر، رمزي طه (2005). *النظرية العامة للقانون الدستوري*. (ط5)، القاهرة: دار النهضة العربية.

شبير، رافع خضر صالح (2007). *اتهام ومحاكمة رئيس الدولة في الدساتير ذات نظام المجلسين التشريعيين، مجلة بابل للعلوم الإنسانية، كلية التربية، جامعة بابل، العدد الثاني عشر*.

شبير، رافع خضر صالح (2013). *الخيانة العظمى*. (ط1)، بغداد: مكتبة السنهوري.

شبير، رافع خضر صالح (2014). *المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة*. (ط1)، عمان: دار الرضوان للنشر والتوزيع.

شبير، رافع خضر صالح (2009). *دراسات في مسؤولية رئيس الدولة العراقية*. (ط1)، بغداد: مركز العراق للدراسات.

الشكري، علي يوسف (د.ت). *تناسب سلطة رئيس الجمهورية مع مسؤوليته في الدستور العراقي، مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء، السنة الثانية، العدد 2*.

الطاهر، زواقري (2013). *أسباب عزل السلطة في القانون الدستوري والمقارن*. (ط1)، الأردن: دار الحامد للنشر والتوزيع.

طغوش، محمد سهيل (2013). *تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة*. (ط3)، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع.

الطماوي، سليمان محمد (1955). *القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة (دراسة مقارنة)*. (ط1) القاهرة: دار الفكر العربي.

الطماوي، سليمان محمد (1988). *النظرية السياسية والقانون الدستوري، دراسة مقارنة*. (د.ط)، القاهرة: دار الفكر العربي.

الطهراوي، هاني علي، *النظم السياسية والقانون الدستوري، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2007*.

العايب، سامية (2016). مسؤولية رئيس الدولة بين الفقه الإسلامي والقانون الدستوري، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون. كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باجي مختار-عناية، العدد 45/ مارس.

عبد الباقي، مصطفى (2019). جريمة الرشوة وفقاً للقوانين السارية في الضفة الغربية-فلسطين، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة السابعة، العدد 1، العدد التسلسلي 25-جمادي الآخرة-رجب.

عبد الله، عبد الغني بسيوني (1996). القضاء الإداري. (د.ط)، الإسكندرية: نشأة المعارف.

عبد المطلب، إيهاب، وصبحي، سمير (2011). الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه وأحكام المجلس الأعلى المغربي ومحكمة النقض المصرية. (ط1)، المجلد الأول، (د.ن).

عثمان، حسين عثمان محمد (2002). القانون الدستوري. (د.ط)، دار المطبوعات الجامعية.

العكيلي، علي مجيد (د.ت). اليمين الدستورية، بحث منشور، العراق: الجامعة المستنصرية، كلية القانون.

العكيلي، علي مجيد، والظاهري، لمى علي (2016). المركز القانوني لنائب رئيس الدولة في الأنظمة الدستورية المعاصرة. مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، العدد 6، العراق: كلية القانون، الجامعة المستنصرية.

العيلة، عبد الحميد لطفي (1995). شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م. (ط1)، (د.ن).

فتحية، باية (ب.ت). جريمة الرشوة كمظهر للفساد الإداري وآلية مكافحتها في التشريع الجنائي الجزائي، بحث منشور.

فقيهي، محمد (د.ت). النظرية العامة للقانون الدستوري. (د.ط)، (د.ن).

فوزي، صلاح الدين (2000). المحيط في النظم السياسية والقانون الدستوري. (د.ط)، القاهرة: دار النهضة العربية.

في الوقائع الفلسطينية العدد 138.

القاضي، تامر حامد جبر (2017). عقوبة الإعدام في ضوء التشريعات الجنائية المقارنة. (ط1)، مركز الدراسات العربية.

قرعوش، كايد يوسف محمود (1987). طرق انتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية. (ط1). مؤسسة الرسالة.

- الكبيسي، سامي جميل الفياض (2005). رفع المسؤولية الجنائية في أسباب الإباحة. (د.ط)، بيروت: دار الكتب العلمية.
- الليبي، إبراهيم (2006). الحماية الجنائية لأمن الدولة. (ط2)، (د.ن).
- لزرقي، حبشي (2013). أثر سلطة التشريع على الحريات العامة وضماناتها. أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان.
- لسان العرب.
- مجموعة أحكام المحاكم المصرية، السنة الثامنة.
- مجيد، سحر فؤاد (2019). الجرائم المستحدثة. دراسة معمقة ومقارنة في عدة جرائم، المركز العربي للنشر والتوزيع.
- محمود، اردلان نور الدين (2015). المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية. (ط1)، جامعة سوران - أربيل، المركز القومي للإصدارات القانونية.
- المدرّس، مروان محمد محروس (2002). مسؤولية رئيس الدولة في النظام الرئاسي والفقهاء الإسلامي. دراسة مقارنة، دار الإعلام.
- معجم الصحاح في اللغة والعلوم (1975). بيروت: دار الحضارة العربية.
- معجم الطالب (1995). (ط2)، مكتبة لبنان ناشرون.
- معجم المُنجد في اللغة والأعلام (1997). (ط36)، بيروت: المكتبة الشرقية، دار المشرق للنشر والتوزيع.
- معجم الوسيط. (1972). (ط2)، ج1، تركيا، اسطنبول: المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع.
- المودودي، أبو الأعلى (1981). تدوين الدستور الإسلامي. (ط5)، بيروت: مؤسسة الرسالة.
- موسى، محمود سليمان (2009). الجرائم الواقعة على أمن الدولة. (د.ط)، الإسكندرية: دار المطبوعات.
- النائلي، حسين جبار (2019). الحق في مقاومة طغيان السلطات المستبدّة. مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية كلية القانون، جامعة بابل.
- النوايسة، عبد الله محمد (2010). الجرائم الواقعة على أمن الدولة في التشريع الأردني. (ط2)، دار وائل للطباعة والنشر.
- النية، بشرى (2017). المدخل لدراسة العلوم القانونية. (د.ط)، الجزائر: فاس، كلية العلوم القانونية.
- الوحيدي، فتحي (2004). القضاء الدستوري في فلسطين. (ط1)، دار المقداد للنشر.

الياس، جوادي (2017). اليمين الدستورية (دراسة مقارنة). المركز الجامعي بتمنراست، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، العدد 05، المجلد 01.

ثانيًا: المراجع الإلكترونية:

الموقع الإلكتروني للمقتفي muqtafi.birzeit.edu
الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة www.aljazeera.net
الموقع الإلكتروني لمنظمة التحرير الفلسطينية www.plo.ps
الموقع الإلكتروني لويكيبيديا ar.m.wikipedia.org
الموقع الإلكتروني لمجلة المدى almadapaper.net
الموقع الإلكتروني لمكتبة قناة الجزيرة المرئية على اليوتيوب youtu.be/M0m3vzX60O8
ثالثًا: الدساتير:

دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1789م.
دستور الجمهورية المصرية لعام 1956م.
دستور الجمهورية المصرية لعام 1971م.
دستور الجمهورية المصرية لعام 2012م.
دستور الجمهورية المصرية لعام 2014م.
الدستور العراقي لعام 2005م.
دستور الجمهورية اليمنية لعام 1991م والمعدل في عام 2001م.
الدستور اليمني الصادر عام 1991م.
الدستور الفرنسي الصادر عام 1958م.
مشروع الدستور اليمني لعام 2015م.
مشروع دستور دولة فلسطين لعام 2003م.
دستور سوريا (الجمهورية العربية السورية) الصادر عام 2012م.
دستور الأردن الصادر عام 1952م.
دستور الكويت الصادر عام 1962م.
دستور تونس الصادر عام 2014م.
دستور ليبيا الصادر عام 2011م.
دستور باكستان الصادر عام 1973م.
دستور تركيا الصادر عام 1982م.
دستور ماليزيا الصادر عام 1957م.

دستور إيران الصادر عام 1979م.
دستور غانا الصادر عام 1992م.
دستور جنوب أفريقيا الصادر عام 1996م.
دستور الاتحاد الروسي الصادر عام 1993م.
دستور إسبانيا الصادر عام 1978م.
دستور هولندا الصادر عام 1814م.
دستور لبنان الصادر عام 1926م.
دستور منغوليا الصادر عام 1992م.
دستور كينيا الصادر عام 2010م.
دستور كولمبيا الصادر عام 1991م.
دستور كوريا (جمهورية) الصادر عام 1948م.
دستور بولندا الصادر عام 1997م.
دستور بنين الصادر عام 1990م.
دستور بلجيكا الصادر عام 1831م.
دستور الهند الصادر عام 1949م.
القانون الأساسي الألماني (الدستور) الصادر عام 1949م.

رابعًا: القوانين:

قانون تنظيم محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء رقم (247) لسنة 1956م.
قانون الانتخابات الفلسطيني رقم 15 لعام 1995م.
قانون المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2006م.
القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته لعام 2003م.
قانون محاكمة الوزراء رقم (79) لسنة 1958م.
قانون العقوبات العسكري العراقي رقم 19 لسنة 2007م.
قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم (6) لعام 1995م.

قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته رقم (27) لسنة 2017م.
القانون التفسيري الفلسطيني رقم 9 لسنة 1945م.
قانون المحكمة العليا الفرنسية رقم (1-59) لسنة 1959م.
قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969م.

- قانون العقوبات البحريني رقم (15) لسنة 1976.
- قانون الإجراءات الجنائية السوداني رقم 1991.
- قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950م.
- قانون الإجراءات الجنائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م.
- قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971م.
- قانون الإجراءات الجنائية اليمني بقرار جمهوري رقم (13) لسنة 1994م.
- قانون المحكمة العليا الفرنسية رقم (1-59) لسنة 1959م
- النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي 2006م.
- قانون المحكمة العراقية الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005م.